TÍTULO I
DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO (ICMS)

Descrição	artigo
CAPÍTULO I - DA INCIDÊNCIA DO ICMS	1°
CAPÍTULO II - DAS LIMITAÇÕES DA COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA	-
Seção I - Das Imunidades do ICMS	2°
Seção II - Da Não-Incidência do ICMS	3°
Seção III - Da Não-Incidência do ICMS por Lei Complementar	4°
CAPÍTULO III - DA ISENÇÃO DO ICMS	5°
CAPÍTULO IV - DA DISPOSIÇÃO COMUM À EXONERAÇÃO DO ICMS	6°
CAPÍTULO V - DA SUSPENSÃO DA COBRANÇA DO ICMS	7° a 7°-B.
CAPÍTULO VI - DO DIFERIMENTO DO ICMS	8°
CAPÍTULO VII - DO MOMENTO DA INCIDÊNCIA DO ICMS	9°
CAPÍTULO VIII - DO LOCAL DA OPERAÇÃO OU DA PRESTAÇÃO	10 a 14
CAPÍTULO IX - DA BASE DE CÁLCULO DO ICMS	-
Seção I - Dos Elementos que Integram a Base de Cálculo do ICMS	15
Seção II - Dos Elementos que não Integram a Base de Cálculo do ICMS	16
Seção III - Da Base de Cálculo do ICMS nos Casos Específicos	17 a 21
Seção IV - Da Base de Cálculo do ICMS na Transferência Interestadual	22
Seção V - Da Base de Cálculo do ICMS em Operação Sem Valor ou Prestação Sem Preço	23 a 25
Seção VI - Da Base de Cálculo do ICMS Estimada para Determinado Período	26
Seção VII - Do Arbitramento da Base de Cálculo do ICMS	27 a 29
Seção VIII - Da Base de Cálculo para Fins de Substituição Tributária	30
Seção IX - Da Pauta de Referência Fiscal	31 a 33
Seção X - Das Reduções da Base de Cálculo do ICMS	34
Seção XI - Disposições Gerais sobre a Base de Cálculo do ICMS	35 a 40
CAPÍTULO X - DA ALÍQUOTA DO ICMS	41 a 42-A
CAPÍTULO XI - DA SUJEIÇÃO PASSIVA DA OBRIGAÇÃO	-
Seção I - Do Contribuinte do ICMS	43
Seção II - Do Responsável Pessoal	44
Seção III - Do Responsável Solidário	45 e 45-A
Seção IV - Do Responsável por Substituição Tributária	46
Seção V - Das Disposições Gerais sobre a Sujeição Passiva	47 a 48
CAPÍTULO XII - DO CADASTRO FISCAL E DA INSCRIÇÃO DO SUJEITO PASSIVO	49
CAPÍTULO XIII - DO LANÇAMENTO DO ICMS	50 a 52
CAPÍTULO XIV - DOS CRÉDITOS DO ICMS	-
Seção I - Da Compensação do ICMS	53 a 62
Seção II - Da Vedação	63 a 64
Seção III - Do Estorno	65 a 67
Seção IV - Da Imputação e da Transferência de Saldos Credores Acumulados	68 a 69
Seção V - Da Vedação de Restituição de Créditos	70
CAPÍTULO XV - DA APURAÇÃO DO ICMS	-
Seção I - Das Disposições Preliminares	71 a 72
Seção II - Da Apuração do ICMS por Período	73
Seção III - Da Apuração do ICMS por Mercadoria e por Período	74
Seção IV - Da Apuração do ICMS por Mercadoria, à Vista de Cada Operação	75
Seção V - Da Apuração do ICMS por Serviço e por Período	76
Seção VI - Da Apuração do ICMS por Serviço, à Vista de Cada Prestação	77
Seção VII - Da Apuração do ICMS por Operação, à Vista de Situações Específicas	78
Seção VIII - Das Disposições Finais	79 a 81
CAPÍTULO XVI - DO PAGAMENTO DO ICMS	82 a 85
CAPÍTULO XVII - DA TRANSCRIÇÃO DO ICMS NÃO PAGO NO PRAZO	86 a 87
CAPÍTULO XVIII - DA IMPUTAÇÃO DO PAGAMENTO	88
CAPÍTULO XIX - DA RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO TRIBUTÁRIO	-
Seção I - Do Direito à Restituição	89 a 90
Seção II - Do Pedido de Restituição	91
Seção III - Do Conhecimento do Pedido de Restituição	92 a 92-C
Seção IV - Da Forma e do Prazo para a Restituição	92-D
Seção V - Da Atualização do Valor Restituível e do Juro Moratório	-
Subseção I - Da Atualização	92-E
Subseção II - Do Juro Moratório	92-F
Seção VI - Da Impugnação ao Despacho Denegatório	92-G
Seção VII - Disposições Gerais	92-H a 92-I

CAPÍTULO XX - DO PAGAMENTO PARCELADO DO ICMS DEVIDO	93
CAPÍTULO XXI - DAS FORMAS ESPECIAIS DE EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO	94 a 97

CAPÍTULO I
DA INCIDÊNCIA DO ICMS

Art. 1° O Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS incide sobre (Art. 5° da Lei 1.810/97):

I - as operações relativas à circulação de mercadorias, inclusive o fornecimento de alimentação e bebidas em bares, restaurantes e estabelecimentos similares;

II - as prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal, por qualquer via, de pessoas, bens, mercadorias ou valores;

III - as prestações onerosas de serviços de comunicação, por qualquer meio, inclusive a geração, a emissão, a recepção, a transmissão, a retransmissão, a repetição e a ampliação de comunicação de qualquer natureza;

IV - o fornecimento de mercadorias com prestação de serviços não compreendidos na competência tributária dos Municípios;

V - o fornecimento de mercadorias com prestação de serviços sujeitos ao imposto sobre serviços de qualquer natureza, de competência dos Municípios, quando a lei complementar aplicável expressamente o sujeitar à sua incidência;

VI - a aquisição, em outro Estado, por contribuinte, de mercadoria ou bem destinados a uso, consumo ou ativo fixo;

VII - a utilização, por contribuinte, de serviço cuja prestação se tenha iniciado em outro Estado e não esteja vinculada a operação ou prestação subseqüente alcançada pela incidência do ICMS.

VIII - as operações e as prestações de serviço iniciadas em outro Estado ou no Distrito Federal que destinem mercadorias, bens ou serviços a consumidor final não contribuinte do imposto, domiciliado ou estabelecido neste Estado. Alterado pelo Decreto n° 16.427/2024 (DOE de 29.04.2024), efeitos a partir de 29.04.2024 Redação Anterior

§ 1° O ICMS incide também sobre:

I - a entrada de mercadoria ou de bem importados do exterior, por pessoa física ou jurídica, ainda que não seja contribuinte habitual do imposto, qualquer que seja a sua finalidade; Alterado pelo Decreto n° 14.335/2015 (DOE de 14.12.2015), efeitos a partir de 01.01.2016. Redação Anterior

II - a aquisição em licitação pública de mercadoria ou bem importados do exterior e apreendidos ou abandonados;

III - o serviço prestado no exterior ou cuja prestação se tenha iniciado no exterior;

IV - a aquisição, em outro Estado, por pessoa física ou jurídica domiciliada nesta unidade da Federação, de petróleo, inclusive lubrificantes e combustíveis líquidos e gasosos dele derivados, não incluídos na disposição do art. 1°-A deste Regulamento, e de energia elétrica, quando não destinados à comercialização ou à industrialização. Alterado pelo Decreto n° 16.427/2024 (DOE de 29.04.2024), efeitos a partir de 29.04.2024 Redação Anterior

§ 2° Considera-se realizada a operação relativa à circulação de mercadoria quando ocorrer:

I - o encerramento da atividade do estabelecimento, quanto às mercadorias constantes no estoque final;

II - o abate de animais em matadouros públicos ou particulares não pertencentes ao abatedor, relativamente à carne e aos produtos e subprodutos resultantes do abate;

III - o trânsito ou a entrada em estabelecimento de contribuinte ou de terceiros, de mercadoria ou bem importado desacompanhados de documentos fiscais ou acompanhados de documentação inidônea;

IV - o consumo ou a integração no ativo fixo de mercadoria adquirida para industrialização ou comercialização.

§ 3° A incidência do ICMS independe:

I - da natureza jurídica da:

a) operação, ainda que esta se inicie no exterior;

b) prestação de serviços de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação, ainda que iniciadas no exterior;

II - do título jurídico pelo qual a mercadoria efetivamente saída do estabelecimento estava na posse do respectivo titular.

§ 4° A presunção de ocorrência de operações ou prestações sujeitas à incidência do ICMS, ressalvado prova em contrário, pode ser estabelecida em face da comprovação dos seguintes fatos: Acrescentado pelo Decreto n° 10.866/2002 (DOE de 27.05.2002), efeitos a partir de 31.07.2002

I - ocorrência de saldo credor na conta caixa do contribuinte;

II - aquisição de mercadoria sem registro fiscal relativo à sua entrada, física ou simbólica, no estabelecimento;

III - existência de conta do passivo exigível onerada indevidamente por valor inexistente;

IV - existência de registros contábeis ou saldos em contas contábeis, fundados ou resultantes de fatos que caracterizem a auferição de receita, sem prova de sua origem, ou a existência de suprimentos de caixa sem comprovação da origem; Alterado pelo Decreto n° 15.244/2019 (DOE de 11.06.2019), efeitos a partir de 28.12.2018 Redação Anterior

V - declaração de nascimento ou de morte de animais em quantidade inferior ou superior, respectivamente, à resultante da aplicação dos índices admitidos na legislação; Alterado pelo Decreto n° 10.874/2002 (DOE de 08.08.2002), efeitos a partir de 31.07.2002 Redação Anterior

V-A - informação prestada ao Fisco por administradoras de cartão de crédito ou de débito ou estabelecimentos similares, de valor de operações de crédito ou débito superior ao valor das operações e ou prestações declarado ao Fisco pelo respectivo estabelecimento, incidindo a presunção sobre o valor excedente, sem prejuízo de presunção fundamentada em outros fatos; Acrescentado pelo Decreto n° 12.504/2008 (DOE de 01.02.2008), efeitos a partir de 21.12.2007

V-B - ocorrência de entrada de mercadorias que não se encontrem registradas no inventário relativo ao estoque final do período considerado, nem sejam apresentados documentos fiscais relativos à sua saída do estabelecimento, demonstrada mediante levantamento específico; Acrescentado pelo Decreto n° 15.080/2018 (DOE de 10.10.2018), efeitos a partir de 10.10.2018

VI - aquisição de bens integrantes do Ativo sem o respectivo registro na escrita contábil; Alterado pelo Decreto n° 15.244/2019 (DOE de 11.06.2019), efeitos a partir de 28.12.2018 Redação Anterior

VII - diferença entre o estoque registrado na escrita contábil e aquele registrado na escrita fiscal ou aquele efetivamente existente na respectiva data; Acrescentado pelo Decreto n° 15.244/2019 (DOE de 11.06.2019), efeitos a partir de 28.12.2018

VIII - diferença entre valores registrados na escrita fiscal e na escrita contábil, indicativa de ocorrência de operações ou de prestações sujeitas à incidência do ICMS; Acrescentado pelo Decreto n° 15.244/2019 (DOE de 11.06.2019), efeitos a partir de 28.12.2018

IX - existência de ingressos financeiros sem a comprovação da origem; Acrescentado pelo Decreto n° 15.244/2019 (DOE de 11.06.2019), efeitos a partir de 28.12.2018

X - existência de pagamentos não registrados na escrita contábil; Acrescentado pelo Decreto n° 15.244/2019 (DOE de 11.06.2019), efeitos a partir de 28.12.2018

XI - valor registrado, em quaisquer meios de controle, indicativo de venda de mercadoria ou de prestação de serviço, sem a emissão do respectivo documento fiscal ou com a emissão de documento fiscal em valor inferior ao registrado nesses meios de controle; Acrescentado pelo Decreto n° 15.244/2019 (DOE de 11.06.2019), efeitos a partir de 28.12.2018

XII - existência de déficit financeiro resultante do confronto entre os seguintes valores: Acrescentado pelo Decreto n° 15.244/2019 (DOE de 11.06.2019), efeitos a partir de 28.12.2018

a) saldo das disponibilidades no início do período fiscalizado, acrescido dos ingressos de numerários e deduzidos os desembolsos, incluídos aqueles indispensáveis à manutenção do estabelecimento, mesmo que não registrados na escrita contábil; e Acrescentado pelo Decreto n° 15.244/2019 (DOE de 11.06.2019), efeitos a partir de 28.12.2018

b) o saldo final das disponibilidades, verificado no período fiscalizado; Acrescentado pelo Decreto n° 15.244/2019 (DOE de 11.06.2019), efeitos a partir de 28.12.2018

XIII - ocorrência de fatos não enquadrados nos incisos deste artigo, caracterizadores de auferição de receita, sem prova de sua origem. Acrescentado pelo Decreto n° 15.244/2019 (DOE de 11.06.2019), efeitos a partir de 28.12.2018

§ 5° Presume-se que a comercialização da mercadoria ocorreu no território deste Estado, no caso em que a sua passagem pelo Posto Fiscal de entrada no Estado ocorra com documentação fiscal que indique destinatário localizado em outra unidade da Federação ou no exterior e não seja comprovada, na forma do Regulamento, a sua saída do território deste Estado. Acrescentado pelo Decreto n° 11.088/2003 (DOE de 03.02.2003), efeitos a partir de 22.11.2002

§ 6° O disposto no inciso III do § 2° deste artigo não se aplica nos casos em que a inidoneidade do documento fiscal esteja caracterizada unicamente pelo vencimento do prazo de sua validade, para trânsito das respectivas mercadorias. Acrescentado pelo Decreto n° 15.080/2018 (DOE de 10.10.2018), efeitos a partir de 10.10.2018

CAPÍTULO I-A
DA INCIDÊNCIA ÚNICA DO ICMS

Acrescentado pelo Decreto n° 16.427/2024 (DOE de 29.04.2024), efeitos a partir de 29.04.2024

Art. 1°-A. O ICMS incide uma única vez (tributação monofásica) sobre os seguintes combustíveis, qualquer que seja sua finalidade, ainda que importados do exterior (art. 5°-A da Lei n° 1.810/97): Acrescentado pelo Decreto n° 16.427/2024 (DOE de 29.04.2024), efeitos a partir de 29.04.2024

I - gasolina e etanol anidro combustível; Acrescentado pelo Decreto n° 16.427/2024 (DOE de 29.04.2024), efeitos a partir de 29.04.2024

II - diesel e biodiesel; Acrescentado pelo Decreto n° 16.427/2024 (DOE de 29.04.2024), efeitos a partir de 29.04.2024

III - gás liquefeito de petróleo, inclusive o derivado do gás natural. Acrescentado pelo Decreto n° 16.427/2024 (DOE de 29.04.2024), efeitos a partir de 29.04.2024

§ 1° Na definição dos combustíveis e na incidência única a que se refere este artigo, bem como no cabimento ou na repartição do imposto, aplicam-se, complementarmente: Acrescentado pelo Decreto n° 16.427/2024 (DOE de 29.04.2024), efeitos a partir de 29.04.2024

I - as disposições do Convênio ICMS 15/23, de 31 de março de 2023, observadas as suas alterações, ou de outro convênio que venha a substituí-lo, em relação à gasolina e ao etanol anidro combustível; Acrescentado pelo Decreto n° 16.427/2024 (DOE de 29.04.2024), efeitos a partir de 29.04.2024

II - as disposições do Convênio ICMS 199/22, de 22 de dezembro de 2022, observadas as suas alterações, ou de outro convênio que venha a substituí-lo, em relação ao diesel, ao biodiesel e ao gás liquefeito de petróleo, inclusive ao derivado de gás natural. Acrescentado pelo Decreto n° 16.427/2024 (DOE de 29.04.2024), efeitos a partir de 29.04.2024

§ 2° Para a incidência do ICMS nos termos deste artigo, deve ser observado o seguinte: Acrescentado pelo Decreto n° 16.427/2024 (DOE de 29.04.2024), efeitos a partir de 29.04.2024

I - não se aplica o disposto na alínea "b" do inciso X do § 2° do art. 155 da Constituição Federal; Acrescentado pelo Decreto n° 16.427/2024 (DOE de 29.04.2024), efeitos a partir de 29.04.2024

II - nas operações com os combustíveis derivados de petróleo, cujo consumo ocorra neste Estado, o imposto cabe a Mato Grosso do Sul; Acrescentado pelo Decreto n° 16.427/2024 (DOE de 29.04.2024), efeitos a partir de 29.04.2024

III - nas operações interestaduais, entre contribuintes, com combustíveis não derivados de petróleo, o imposto deve ser repartido entre este Estado e a unidade da Federação de origem ou de destino, conforme o caso, mantendo-se a mesma proporcionalidade que ocorre nas operações com as demais mercadorias; Acrescentado pelo Decreto n° 16.427/2024 (DOE de 29.04.2024), efeitos a partir de 29.04.2024

IV - nas operações interestaduais com combustíveis não derivados de petróleo iniciadas neste Estado, destinadas a não contribuinte do ICMS, o imposto cabe a Mato Grosso do Sul. Acrescentado pelo Decreto n° 16.427/2024 (DOE de 29.04.2024), efeitos a partir de 29.04.2024

CAPÍTULO II
DAS LIMITAÇÕES DA COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA

Seção I
Das Imunidades do ICMS

Art. 2° Está imune do ICMS a operação (Art. 6° da Lei 1.810/97):

I - que destine mercadorias ao exterior bem como os serviços prestados a destinatários no exterior; Alterado pelo Decreto n° 12.504/2008 (DOE de 01.02.2008), efeitos a partir de 21.12.2007 Redação Anterior

II - que destine a outra unidade da Federação petróleo, inclusive lubrificantes, combustíveis líquidos e gasosos dele derivados, e energia elétrica, para industrialização ou comercialização;

III - com ouro, quando definido como ativo financeiro ou instrumento cambial, nos termos da legislação federal pertinente;

IV - com livros, jornais e periódicos, inclusive o papel destinado à sua impressão.

Nota ECONET: Conforme Súmula Vinculante STF 57/2020, a imunidade tributária constante do artigo 150, inciso VI, alínea "d", da Constituição Federal, aplica-se à importação e comercialização, no mercado interno, do livro eletrônico (e-book) e dos suportes exclusivamente utilizados para fixá-lo, como os leitores de livros eletrônicos (e-readers), ainda que possuam funcionalidades acessórias.

§ 1° Equipara-se à operação de que trata o inciso I a saída de mercadorias realizada com o fim específico de exportação, destinada a: Alterado pelo Decreto n° 12.504/2008 (DOE de 01.02.2008), efeitos a partir de 21.12.2007 Redação Anterior

I - empresa comercial exportadora, inclusive trading ou outro estabelecimento da mesma empresa;

II - armazém alfandegado ou entreposto aduaneiro.

§ 2° No caso do disposto no parágrafo anterior, as saídas dos produtos e a sua efetiva exportação devem ser submetidas a regime especial de controle, nos termos de legislação específica.

§ 3° O disposto no inciso IV não se aplica a operações relativas à circulação de:

I - livros em branco ou simplesmente pautados, bem como daqueles destinados a escritos ou escrituração de quaisquer naturezas;

II - agendas e similares;

III - discos, disquetes, conjuntos para jogos, fitas de áudio ou vídeo, e outros produtos similares, ainda que:

a) substituam em suas funções os livros, os jornais e os periódicos impressos;

b) tenham caráter educativo ou cultural.

Seção II
Da Não-Incidência do ICMS

Art. 3° O ICMS não incide sobre (Art. 7° da Lei 1.810/97):

I - a remessa de mercadoria destinada a Armazém Geral localizado neste Estado, para depósito em nome do remetente;

II - a remessa de mercadoria destinada a Depósito Fechado do próprio contribuinte, situado neste Estado;

III - o retorno da mercadoria dos estabelecimentos referidos nos incisos anteriores ao estabelecimento remetente;

IV - a remessa interna e a interestadual de máquina, equipamento, ferramenta e objeto de uso do contribuinte, bem como de suas partes e peças, destinados a outro estabelecimento, para lubrificação, limpeza, revisão, conserto, restauração ou recondicionamento, ou ainda, para empréstimo ou locação, desde que retornem ao estabelecimento de origem, nos seguintes prazos, contados da remessa: Alterado pelo Decreto n° 15.244/2019 (DOE de 11.06.2019), efeitos a partir de 18.12.2018 Redação Anterior

a) cento e oitenta dias, ficando a não incidência condicionada, nos casos de locação ou de empréstimo, à celebração de contrato entre o remetente e o destinatário, com firmas reconhecidas, dispensado o registro do contrato em cartório; Alterado pelo Decreto n° 15.244/2019 (DOE de 11.06.2019), efeitos a partir de 18.12.2018 Redação Anterior

b) Revogado pelo Decreto n° 15.244/2019 (DOE de 11.06.2019), efeitos a partir de 18.12.2018 Redação Anterior

c) no prazo de vigência do regime de exportação temporária concedido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, nos casos de remessa para o exterior do País. Acrescentado pelo Decreto n° 12.400/2007 (DOE de 05.09.2007), efeitos a partir de 05.09.2007

V - a movimentação de gado oriunda de parceria pecuária, mesmo que traga a denominação de arrendamento, desde que possua contrato com firmas reconhecidas e que a movimentação seja documentada por Nota Fiscal de Produtor Eletrônica (NFP-e); Alterado pelo Decreto n° 16.010/2022 (DOE de 16.08.2022), efeitos a partir de 16.08.2022 Redação Anterior

VI - a operação com mercadoria objeto de alienação fiduciária em garantia, compreendendo a:

a) transmissão do domínio feita pelo devedor fiduciante em favor do credor fiduciário;

b) transferência da posse, em favor do credor fiduciário, decorrente da inadimplência do devedor fiduciante;

c) transmissão do domínio do credor para o devedor, em virtude da extinção, pelo pagamento, da garantia;

VII - a remessa de mercadoria efetuada pelo estabelecimento prestador de serviços, para utilização na prestação de serviços constantes na Lista definida por Lei Complementar nacional, ressalvados os casos de incidência do ICMS expressamente referidos naquela Lista;

VIII - a entrada e a saída de estabelecimento de empresa de transporte, ou de depósito, por conta e ordem desta, de:

a) mercadoria de terceiro;

b) mercadoria ou bem de terceiro, importados do exterior;

IX - transporte de carga própria, em veículo próprio;

X - a operação de qualquer natureza decorrente de transferência de propriedade de estabelecimento industrial, comercial ou de outra espécie;

XI - a operação de qualquer natureza decorrente de transferência de bem móvel salvado de sinistro para companhia seguradora;

XII - a operação de arrendamento mercantil, não compreendida a venda do bem arrendado ao arrendatário;

XIII - a movimentação de bens por decorrência de contrato de comodato.

XIV - a saída de concreto cimento ou asfáltico, incluído o Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), preparado por empresa de construção civil que a promova, destinando o produto à obra que executa por empreitada ou subempreitada, em relação à qual detenha a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), ainda que o preparo ocorra fora do local da obra, observado o disposto no § 17 deste artigo; Acrescentado pelo Decreto n° 16.427/2024 (DOE de 29.04.2024), efeitos a partir de 29.04.2024

XV - o fornecimento de água natural canalizada e/ou tratada, à população, realizado pela Administração Pública Estadual, Direta ou Indireta, ou por empresas concessionárias ou permissionárias de serviços públicos. Acrescentado pelo Decreto n° 16.427/2024 (DOE de 29.04.2024), efeitos a partir de 29.04.2024

§ 1° Para efeito do que dispõe o inciso IX, considera-se veículo próprio, além do que se encontrar registrado em nome da pessoa, aquele por ela utilizado em regime de locação.

Nota ECONET: o Comunicado SAT n° 83/2007 estabelece as condições para aplicação da não incidência do ICMS no transporte realizado em veículo próprio ou locado.

§ 2° É considerado Depósito Fechado o estabelecimento mantido pelo contribuinte para o armazenamento de suas mercadorias ou bens.

§ 3° Para efeito do disposto nos incisos I e III, Armazém Geral é o estabelecimento cuja atividade seja disciplinada pela legislação federal pertinente.

§ 4° O disposto no inciso V do caput deste artigo somente se aplica à movimentação de gado em que os estabelecimentos remetente e destinatário estejam localizados no território do Estado. Acrescentado pelo Decreto n° 10.907/2002 (DOE de 30.08.2002), efeitos a partir de 30.08.2002

§ 5° Na hipótese da alínea c do inciso IV deste artigo, a não incidência, em relação à operação de retorno ou reimportação: Alterado pelo Decreto n° 12.400/2007 (DOE de 05.09.2007), efeitos a partir de 05.09.2007 Redação Anterior

I - fica condicionada:

a) a que não tenha havido contratação de câmbio e a que a operação não tenha sido onerada pelo Imposto de Importação e pelo Imposto sobre Produtos Industrializados;

b) à autorização prévia do Superintendente de Administração Tributária, a ser deferida mediante pedido do contribuinte, instruído com os documentos relativos à exportação temporária e ao retorno ou reimportação;

II - não se aplica quanto à diferença, se houver, entre o valor constante nos documentos relativos à exportação temporária e o valor constante nos documentos relativos ao retorno ou reimportação, decorrente da agregação de valor.

§ 6° Revogado pelo Decreto n° 12.400/2007 (DOE de 05.09.2007), efeitos a partir de 05.09.2007 Redação Anterior

§ 7° Na hipótese da alínea "a" do inciso IV do caput deste artigo, o prazo pode ser prorrogado por igual período e, no caso de locação, pelo período que restar para o término do respectivo contrato, ressalvado o disposto no § 9° deste artigo, desde que o pedido de prorrogação seja apresentado antes do termo final do prazo original. Alterado pelo Decreto n° 15.244/2019 (DOE de 11.06.2019), efeitos a partir de 18.12.2018 Redação Anterior

§ 8° A competência para a apreciação e a decisão sobre pedido de prorrogação de prazo é do Coordenador da Coordenadoria de Fiscalização a que se vincular o estabelecimento do contribuinte interessado, observado o disposto no § 9° deste artigo. Alterado pelo Decreto n° 16.132/2023 (DOE de 17.03.2023), efeitos a partir de 17.03.2023 Redação Anterior

§ 9° O prazo de retorno à origem, como condição de não incidência do imposto, não pode ser prorrogado nos casos em que o contrato de locação contemple condições que sugerem não existir interesse do locador na devolução o respectivo bem, ou nos casos em que esse desinteresse seja demonstrado ou detectado por outras circunstâncias. Acrescentado pelo Decreto n° 14.285/2015 (DOE de 23.10.2015), efeitos a partir de 23.10.2015.

§ 10 Incluem-se na disposição do § 9° deste artigo os contratos de locação: Acrescentado pelo Decreto n° 14.285/2015 (DOE de 23.10.2015), efeitos a partir de 23.10.2015.

I - cujo prazo de vigência seja igual ou superior a setenta por cento do tempo de vida útil do bem objeto da locação; Acrescentado pelo Decreto n° 14.285/2015 (DOE de 23.10.2015), efeitos a partir de 23.10.2015.

II - cujos preços mensais, na sua somatória, sejam iguais ou superiores a setenta por cento do valor do bem objeto da locação; Acrescentado pelo Decreto n° 14.285/2015 (DOE de 23.10.2015), efeitos a partir de 23.10.2015.

III - com opção de compra que não atendam às disposições da Lei Federal n° 6.099, de 12 de setembro de 1974 (art. 11, § 2°). Acrescentado pelo Decreto n° 14.285/2015 (DOE de 23.10.2015), efeitos a partir de 23.10.2015.

§ 11 As restrições a que se refere o § 10 deste artigo não se aplicam aos casos em que haja circunstâncias que demonstrem o interesse do locador na devolução do bem. Acrescentado pelo Decreto n° 14.285/2015 (DOE de 23.10.2015), efeitos a partir de 23.10.2015.

§ 12 Para efeito do disposto no § 10, inciso I, deste artigo, considera-se como tempo de vida útil: Acrescentado pelo Decreto n° 14.285/2015 (DOE de 23.10.2015), efeitos a partir de 23.10.2015.

I - o prazo fixado na legislação federal para efeito de determinação da cota de depreciação a ser registrada na escrituração da pessoa jurídica, como custo ou como despesa operacional; Acrescentado pelo Decreto n° 14.285/2015 (DOE de 23.10.2015), efeitos a partir de 23.10.2015.

II - aquele determinado pelo próprio estabelecimento, adequado ao respectivo bem, desde que comprovadamente admitido pela legislação tributária federal. Acrescentado pelo Decreto n° 14.285/2015 (DOE de 23.10.2015), efeitos a partir de 23.10.2015.

§ 13. Nas remessas a que se refere a alínea "a" do inciso IV do caput deste artigo, para estabelecimentos localizados neste Estado, o prazo para o retorno ao remetente, localizado em outra unidade da Federação, é o previsto na alínea "a" do referido inciso IV do caput deste artigo, prorrogável na forma estabelecida nos §§ 7° a 12 deste artigo. Alterado pelo Decreto n° 15.244/2019 (DOE de 11.06.2019), efeitos a partir de 18.12.2018 Redação Anterior

§ 14 Não ocorrendo o retorno à origem, no prazo a que se refere o § 13 deste artigo, presume-se ocorrida a aquisição do respectivo bem pelo estabelecimento destinatário localizado neste Estado, que fica sujeito, pela aquisição, à legislação tributária aplicável. Acrescentado pelo Decreto n° 14.285/2015 (DOE de 23.10.2015), efeitos a partir de 23.10.2015.

§ 15 Nas remessas a que se refere o inciso VII do caput deste artigo, para estabelecimentos localizados neste Estado, o prazo para o retorno ao remetente, localizado em outra unidade da Federação, é o celebrado entre o remetente e o destinatário, em contrato registrado em cartório, com firmas reconhecidas. Acrescentado pelo Decreto n° 14.285/2015 (DOE de 23.10.2015), efeitos a partir de 23.10.2015.

§ 16. Nas hipóteses dos §§ 13 e 15 deste artigo, tratando-se de qualquer objeto que se enquadre na disposição do inciso IV do caput deste artigo, desde que usado, destinado a este Estado, para utilização na prestação de serviços constantes na lista definida por lei complementar nacional ou em decorrência de empréstimo ou de locação, ressalvado o disposto no art. 7°-B deste Regulamento: Alterado pelo Decreto n° 15.371/2020 (DOE de 20.02.2020), efeitos a partir de 20.02.2020 Redação Anterior

I - a entrada e a circulação no território do Estado devem ser realizadas mediante o acompanhamento de um destes documentos: Acrescentado pelo Decreto n° 15.081/2018 (DOE de 10.10.2018), efeitos a partir de 10.10.2018

a) nota fiscal emitida pelo remetente, com indicação, no campo apropriado, do nome e do endereço do destinatário e, no campo "informações complementares", a finalidade da remessa; Acrescentado pelo Decreto n° 15.081/2018 (DOE de 10.10.2018), efeitos a partir de 10.10.2018

b) contrato celebrado entre o remetente e o destinatário, com firma reconhecida, ao menos, do destinatário, em decorrência do qual se dá a remessa a este Estado; Acrescentado pelo Decreto n° 15.081/2018 (DOE de 10.10.2018), efeitos a partir de 10.10.2018

c) documento assinado pelo destinatário, com firma reconhecida, declarando que contratou a prestação de serviço pelo remetente, especificando-se o respectivo serviço, no caso em que o bem se destine à utilização na execução de serviços constantes na lista definida por Lei Complementar nacional; Acrescentado pelo Decreto n° 15.081/2018 (DOE de 10.10.2018), efeitos a partir de 10.10.2018

II - a saída do território do Estado, em retorno ao remetente, independentemente de prazo, deve ser realizada mediante o acompanhamento do documento que acompanhou o bem por ocasião de sua entrada no território do Estado. Acrescentado pelo Decreto n° 15.081/2018 (DOE de 10.10.2018), efeitos a partir de 10.10.2018

§ 17. O disposto no inciso XIV do caput deste artigo não afasta a incidência do imposto nas aquisições de bens, mercadorias e materiais de consumo empregados na preparação dos produtos de que trata o referido inciso, nas operações com eles realizadas e nas respectivas prestações de serviço de transporte, nas hipóteses de que tratam os incisos VI, VII e VIII do caput do art. 1° deste Regulamento. Acrescentado pelo Decreto n° 16.427/2024 (DOE de 29.04.2024), efeitos a partir de 29.04.2024

Seção III
Da Não-Incidência do ICMS por Lei Complementar

Art. 4° Revogado pelo Decreto n° 12.504/2008 (DOE de), efeitos a partir de 21.12.2007 Redação Anterior

CAPÍTULO III
DA ISENÇÃO DO ICMS

Art. 5° A isenção do ICMS é concedida ou revogada consoante o que deliberem os Estados reunidos para esse fim, na forma do disposto na Lei Complementar a que se refere o art. 155, XII, g, da Constituição Federal (Art. 9° da Lei 1.810/97).

§ 1° O disposto neste artigo aplica-se, também:

I - à redução de base de cálculo;

II - à concessão de crédito presumido;

III - à prorrogação e à extensão de isenção vigente.

§ 2° O benefício referido neste artigo fica disciplinado no Anexo I.

CAPÍTULO IV
DA DISPOSIÇÃO COMUM À EXONERAÇÃO DO ICMS

Art. 6° O disposto nos arts. 2° a 5° não exclui os beneficiários da condição de responsáveis pelos tributos que lhes caibam reter na fonte e não os dispensa da prática de atos, previstos nesta Lei ou na legislação tributária, assecuratórios do cumprimento de obrigações tributárias por terceiros (Art. 10 da Lei 1.810/97).

Parágrafo único. Aplica-se, ainda, à exoneração do ICMS, quando cabível, o disposto no art. 274.

CAPÍTULO V
DA SUSPENSÃO DA COBRANÇA DO ICMS

Art. 7° Sem prejuízo das demais situações previstas na legislação aplicável, a cobrança do ICMS fica suspensa nos casos de (Art. 11 da Lei 1.810/97):

I - remessa de mercadoria ou bem, observado o disposto no § 5°:

a) com a finalidade: Alterado pelo Decreto n° 15.109/2018 (DOE de 27.11.2018), efeitos a partir de 01.06.2018 Redação Anterior

1. de demonstração, inclusive com destino a consumidor ou a usuário final; Acrescentado pelo Decreto n° 15.109/2018 (DOE de 27.11.2018), efeitos a partir de 01.06.2018

2. de mostruário; Acrescentado pelo Decreto n° 15.109/2018 (DOE de 27.11.2018), efeitos a partir de 01.06.2018

3. de utilização em treinamento sobre o uso da respectiva mercadoria ou bem; Acrescentado pelo Decreto n° 15.109/2018 (DOE de 27.11.2018), efeitos a partir de 01.06.2018

b) destinados a leilão ou a exposição ao público em geral;

c) para depósito em outra unidade da Federação;

II - remessa para formação de lote em porto de embarque localizado em outro Estado, quando o objetivo for a exportação, observadas as regras de controle das saídas e da efetiva exportação das respectivas mercadorias, dispostas na legislação. Alterado pelo Decreto n° 12.504/2008 (DOE de 01.02.2008), efeitos a partir de 21.12.2007 Redação Anterior

§ 1° Além do cumprimento das obrigações acessórias pelo contribuinte, o benefício da suspensão está condicionado, ainda, a que a mercadoria ou o bem:

I - nos casos do inciso I do caput, retornem ao estabelecimento remetente, no prazo de: Alterado pelo Decreto n° 12.640/2008 (DOE de 28.10.2008), efeitos a partir de 01.08.2008 Redação Anterior

a) noventa dias, contados da data da remessa, no caso de operação com mostruário ou para utilização em treinamento sobre o uso dos mesmos;

b) sessenta dias, contados da data da remessa, nos demais casos;

II - na hipótese do inciso II do caput deste artigo, sejam exportados no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contados da data da nota fiscal de remessa para formação de lote. Alterado pelo Decreto n° 15.997/2022 (DOE de 19.07.2022), efeitos a partir de 19.07.2022 Redação Anterior

§ 1°-A. Na hipótese do disposto na alínea “a” do inciso I do caput deste artigo, a suspensão da cobrança do ICMS abrange, inclusive: Acrescentado pelo Decreto n° 15.109/2018 (DOE de 27.11.2018), efeitos a partir de 01.06.2018

I - o recolhimento do imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna do Estado destinatário e a alíquota interestadual, previsto no Anexo XXIV ao Regulamento do ICMS; Acrescentado pelo Decreto n° 15.109/2018 (DOE de 27.11.2018), efeitos a partir de 01.06.2018

II - a saída da mercadoria promovida pelo destinatário em retorno ao estabelecimento de origem. Acrescentado pelo Decreto n° 15.109/2018 (DOE de 27.11.2018), efeitos a partir de 01.06.2018

§ 2° O benefício da suspensão encerra-se, sempre, que:

I - no caso do item 1 da alínea “a” do inciso I do caput deste artigo: Alterado pelo Decreto n° 15.109/2018 (DOE de 27.11.2018), efeitos a partir de 01.06.2018 Redação Anterior

a) a transmissão da propriedade; Acrescentado pelo Decreto n° 15.109/2018 (DOE de 27.11.2018), efeitos a partir de 01.06.2018

b) o decurso do prazo de que trata a alínea “b” do inciso I do § 1° deste artigo sem que ocorra a transmissão da propriedade ou o retorno da mercadoria; Acrescentado pelo Decreto n° 15.109/2018 (DOE de 27.11.2018), efeitos a partir de 01.06.2018

II - no caso dos itens 2 e 3 da alínea “a” do inciso I do caput deste artigo, a mercadoria ou o bem não retornem ao estabelecimento de origem no prazo previsto na alínea “a” do inciso I do § 1° deste artigo, observada, se for o caso, a sua prorrogação; Alterado pelo Decreto n° 15.109/2018 (DOE de 27.11.2018), efeitos a partir de 01.06.2018 Redação Anterior

a) Revogado pelo Decreto n° 15.109/2018 (DOE de 27.11.2018), efeitos a partir de 01.06.2018 Redação Anterior

b) Revogado pelo Decreto n° 15.109/2018 (DOE de 27.11.2018), efeitos a partir de 01.06.2018 Redação Anterior

c) Revogado pelo Decreto n° 15.109/2018 (DOE de 27.11.2018), efeitos a partir de 01.06.2018 Redação Anterior

III - nos casos das alíneas “b” e “c” do inciso I do caput deste artigo, a mercadoria ou o bem: Acrescentado pelo Decreto n° 15.109/2018 (DOE de 27.11.2018), efeitos a partir de 01.06.2018

a) sejam alienados; Acrescentado pelo Decreto n° 15.109/2018 (DOE de 27.11.2018), efeitos a partir de 01.06.2018

b) a mercadoria ou o bem não retornem ao estabelecimento de origem no prazo previsto na alínea “b” do inciso I do § 1° deste artigo, observada, se for o caso, a sua prorrogação; Acrescentado pelo Decreto n° 15.109/2018 (DOE de 27.11.2018), efeitos a partir de 01.06.2018

IV - na hipótese do inciso II do caput deste artigo: Acrescentado pelo Decreto n° 15.109/2018 (DOE de 27.11.2018), efeitos a partir de 01.06.2018

a) o embarque para o exterior não ocorra no prazo referido no inciso II do § 1° deste artigo; Alterado pelo Decreto n° 15.997/2022 (DOE de 19.07.2022), efeitos a partir de 19.07.2022 Redação Anterior

b) a mercadoria seja vendida no mercado interno; Acrescentado pelo Decreto n° 15.109/2018 (DOE de 27.11.2018), efeitos a partir de 01.06.2018

c) ocorra perda, extravio, perecimento, sinistro, furto ou qualquer evento que dê causa a dano ou avaria. Acrescentado pelo Decreto n° 15.109/2018 (DOE de 27.11.2018), efeitos a partir de 01.06.2018

§ 3° A utilização do mecanismo previsto nos incisos I, c, e II do caput deste artigo fica condicionada a regime especial concedido nos termos do Anexo V ou de diploma específico. Alterado pelo Decreto n° 12.187/2006 (DOE de 17.11.2006), efeitos a partir de 01.11.2006 Redação Anterior

§ 4° O não-atendimento das normas previstas neste Regulamento enseja a cobrança imediata do ICMS, atualizado monetariamente e acrescido da multa e do juro incidente, desde a data da remessa da mercadoria ou do bem, inclusive no caso de venda no mercado interno da mercadoria destinada à exportação.

§ 5° Tratando-se de depósito, em operações interestaduais, o benefício depende da existência de Protocolo firmado com a unidade da Federação onde se localiza o estabelecimento destinatário. Alterado pelo Decreto n° 12.640/2008 (DOE de 28.10.2008), efeitos a partir de 01.08.2008 Redação Anterior

§ 6° O Coordenador da Coordenadoria de Fiscalização a que se vincular o estabelecimento do contribuinte interessado pode dilatar os prazos referidos neste artigo, por igual período, exceto nos casos de remessa de mercadoria ou de bem para demonstração. Alterado pelo Decreto n° 16.132/2023 (DOE de 17.03.2023), efeitos a partir de 17.03.2023 Redação Anterior

§ 7° Para efeito do disposto neste artigo, considera-se: Acrescentado pelo Decreto n° 12.640/2008 (DOE de 28.10.2008), efeitos a partir de 01.08.2008

I - operação com a finalidade de demonstração, aquela pela qual o contribuinte remete mercadorias a terceiros, em quantidade necessária para se conhecer o produto;

II - operação com mostruário, a remessa de amostra de mercadoria, com valor comercial, a empregado ou representante, observado o seguinte:

a) não se considera mostruário aquele formado por mais de uma peça com características idênticas, tais como, mesma cor, mesmo modelo, espessura, acabamento e numeração diferente;

b) na hipótese de produto formado por mais de uma unidade, tais como, meias, calçados, luvas, brincos, somente será considerado como mostruário se composto apenas por uma unidade das partes que o compõem.

§ 8° Nas operações com a finalidade de demonstração, mostruário ou de utilização em treinamento, deve-se observar, quanto à emissão de documentos fiscais e ao trânsito das mercadorias ou dos bens, o disposto no Ajuste SINIEF 02/18, de 3 de abril de 2018, sem prejuízo das demais regras regulamentares aplicáveis. Alterado pelo Decreto n° 15.109/2018 (DOE de 27.11.2018), efeitos a partir de 01.06.2018 Redação Anterior

§ 9° As disposições de que trata este artigo, referente às remessas de mercadoria ou de bem com a finalidade de demonstração, mostruário ou de utilização em treinamento, aplicam-se, no que couber, às operações: Acrescentado pelo Decreto n° 15.109/2018 (DOE de 27.11.2018), efeitos a partir de 01.06.2018

I - com mercadorias isentas ou não tributadas; Acrescentado pelo Decreto n° 15.109/2018 (DOE de 27.11.2018), efeitos a partir de 01.06.2018

II - efetuadas por contribuintes optantes do Simples Nacional. Acrescentado pelo Decreto n° 15.109/2018 (DOE de 27.11.2018), efeitos a partir de 01.06.2018

Art. 7°-A. Nas remessas interestaduais de produtos destinados a industrialização, a conserto ou a reparo fica suspensa a cobrança do ICMS, nas condições estabelecidas neste artigo (Convênio AE 15/74). Acrescentado pelo Decreto n° 13.121/2011 (DOE de 17.02.2011), efeitos a partir de 17.02.2011

§ 1° A suspensão é condicionada: Acrescentado pelo Decreto n° 13.121/2011 (DOE de 17.02.2011), efeitos a partir de 17.02.2011

I - a que os produtos retornem ao estabelecimento de origem no prazo de cento e oitenta dias, contados da data da respectiva saída;

II - Revogado pelo Decreto n° 15.276/2019 (DOE de 29.08.2019), efeitos a partir de 26.07.2019 Redação Anterior

III - no caso de sucatas e de produtos primários de origem animal, vegetal ou mineral, à existência de protocolo celebrado entre o Estado de Mato Grosso do Sul e a unidade da Federação de destino da remessa.

§ 2° O prazo previsto no inciso I do § 1° deste artigo pode ser prorrogado pelo Coordenador da Coordenadoria de Fiscalização a que se vincular o estabelecimento do contribuinte interessado, observado o limite previsto na cláusula primeira do Convênio AE 15, de 11 de dezembro de 1974. Alterado pelo Decreto n° 16.132/2023 (DOE de 17.03.2023), efeitos a partir de 17.03.2023 Redação Anterior

§ 3° O benefício da suspensão encerra-se sempre que: Acrescentado pelo Decreto n° 13.121/2011 (DOE de 17.02.2011), efeitos a partir de 17.02.2011

I - os produtos não retornem ao estabelecimento de origem no prazo previsto no § 1°, I, observada, se for o caso, a sua prorrogação;

II - ocorra perda, extravio, perecimento, sinistro, furto ou qualquer evento que dê causa a dano ou a avaria.

§ 4° Encerrada a suspensão, o imposto deve ser pago no prazo de dez dias contados do evento que determinou o encerramento, atualizado monetariamente e acrescido do juro de mora incidente, desde a data da remessa do produto. Acrescentado pelo Decreto n° 13.121/2011 (DOE de 17.02.2011), efeitos a partir de 17.02.2011

§ 5° O não atendimento das normas previstas neste artigo enseja a cobrança imediata do ICMS, atualizado monetariamente e acrescido da multa e do juro incidente, desde a data da remessa do produto. Acrescentado pelo Decreto n° 13.121/2011 (DOE de 17.02.2011), efeitos a partir de 17.02.2011

§ 6° Nas hipóteses dos §§ 4° e 5°, a base de cálculo do imposto não pode ser inferior ao Valor Real Pesquisado do produto, quando houver, vigente na data da remessa do produto. Acrescentado pelo Decreto n° 13.121/2011 (DOE de 17.02.2011), efeitos a partir de 17.02.2011

§ 7° Nas remessas dos produtos, o estabelecimento remetente deve emitir nota fiscal, sem destaque do ICMS, contendo, além das indicações exigidas na legislação, a expressão “Suspensão da Cobrança do ICMS (art. 7°-A do RICMS)”, seguida, conforme o caso, de uma das seguintes expressões: “remessa para industrialização”, “remessa para conserto” ou “remessa para reparo”, no campo “Informações Complementares”. Acrescentado pelo Decreto n° 13.121/2011 (DOE de 17.02.2011), efeitos a partir de 17.02.2011

§ 8° A nota fiscal relativa ao retorno, real ou simbólico, ao estabelecimento de origem deve ser emitida pelo remetente e deve conter, além das indicações exigidas na legislação da unidade da Federação de sua localização, o número e a data da nota fiscal relativa à remessa, bem como o número e a data da nota fiscal relativa à venda, no caso de retorno simbólico, no campo “Informações Complementares”. Acrescentado pelo Decreto n° 13.121/2011 (DOE de 17.02.2011), efeitos a partir de 17.02.2011

§ 9° Na hipótese do § 8°, a utilização do crédito do imposto pelo estabelecimento que promoveu a remessa para industrialização, relativo ao valor cobrado pelo estabelecimento industrializador, caso sobre ele houver incidência na unidade da Federação de sua localização, fica condicionada a que a nota fiscal relativa ao retorno contenha, separadamente, o valor dos produtos recebidos para industrialização, o valor total cobrado do autor da remessa para industrialização e o valor das mercadorias empregadas, bem como, no campo apropriado, o destaque do imposto. Acrescentado pelo Decreto n° 13.121/2011 (DOE de 17.02.2011), efeitos a partir de 17.02.2011

§ 10. Revogado pelo Decreto n° 15.276/2019 (DOE de 29.08.2019), efeitos a partir de 26.08.2019 Redação Anterior

Art. 7°-B Nas saídas interestaduais de bens integrados ao ativo imobilizado, bem como de moldes, matrizes, gabaritos, padrões, chapelonas, modelos e estampas, para realização de serviços fora do estabelecimento ou com destino a outro estabelecimento inscrito como contribuinte, para serem utilizados na elaboração de produtos encomendados pelo remetente, fica suspensa a cobrança do ICMS, desde que retornem ao estabelecimento de origem no prazo de cento e oitenta dias, contado da saída efetiva (Convênio ICMS 19/1991 , cláusula 3ª).Acrescentado pelo Decreto n° 14.285/2015 (DOE de 23.10.2015), efeitos a partir de 23.10.2015.

§ 1° O prazo de retorno de bens, de que trata o caput deste artigo, pode ser prorrogado por até cento e vinte dias, pelo Coordenador da Coordenadoria de Fiscalização a que se vincular o estabelecimento do contribuinte interessado, mediante solicitação do estabelecimento remetente. Alterado pelo Decreto n° 16.132/2023 (DOE de 17.03.2023), efeitos a partir de 17.03.2023 Redação Anterior

§ 2° O benefício da suspensão encerra-se sempre que: Acrescentado pelo Decreto n° 14.285/2015 (DOE de 23.10.2015), efeitos a partir de 23.10.2015.

I - os bens não retornem ao estabelecimento de origem no prazo previsto no caput deste artigo, observada, se for o caso, a sua prorrogação; Acrescentado pelo Decreto n° 14.285/2015 (DOE de 23.10.2015), efeitos a partir de 23.10.2015.

II - ocorra perda, extravio, perecimento, sinistro, furto ou qualquer evento que dê causa a dano ou a avaria. Acrescentado pelo Decreto n° 14.285/2015 (DOE de 23.10.2015), efeitos a partir de 23.10.2015.

§ 3° Encerrada a suspensão, o imposto deve ser pago no prazo de dez dias, contado do evento que determinou o encerramento, atualizado monetariamente e acrescido do juro de mora incidente, desde a data da remessa do produto. Acrescentado pelo Decreto n° 14.285/2015 (DOE de 23.10.2015), efeitos a partir de 23.10.2015.

§ 4° O não atendimento das normas previstas neste artigo enseja a cobrança imediata do ICMS, atualizado monetariamente e acrescido da multa e do juro incidente, desde a data da remessa do produto. Acrescentado pelo Decreto n° 14.285/2015 (DOE de 23.10.2015), efeitos a partir de 23.10.2015.

§ 5° Nas remessas dos bens, o estabelecimento remetente deve emitir nota fiscal, sem destaque do ICMS, contendo, além das indicações exigidas na legislação, a expressão "Suspensão da Cobrança do ICMS (art. 7°-B do RICMS)", seguida, conforme o caso, de uma das seguintes expressões: "remessa para realização de serviço fora do estabelecimento" ou "remessa para utilização na industrialização de produtos encomendados pelo remetente", no campo "Informações Complementares". Acrescentado pelo Decreto n° 14.285/2015 (DOE de 23.10.2015), efeitos a partir de 23.10.2015.

§ 6° A nota fiscal relativa ao retorno ao estabelecimento de origem deve ser emitida pelo remetente e deve conter, além das indicações exigidas na legislação da unidade da Federação de sua localização, o número e a data da nota fiscal relativa à remessa, no campo "Informações Complementares". Acrescentado pelo Decreto n° 14.285/2015 (DOE de 23.10.2015), efeitos a partir de 23.10.2015.

§ 7° Incluem-se nas disposições deste artigo as operações (saída interestadual e retorno) entre estabelecimentos do mesmo titular, desde que os bens a que se refere o caput se destinem à realização de serviço ou à elaboração de produtos no estabelecimento destinatário da operação de saída interestadual. Acrescentado pelo Decreto n° 14.285/2015 (DOE de 23.10.2015), efeitos a partir de 23.10.2015.

§ 8° O disposto neste artigo não se aplica às saídas interestaduais de bens que tenham entrado no estabelecimento do remetente mediante fruição de benefício fiscal, concedido com base no art. 14 da Lei Complementar n° 93 , de 5 de novembro de 2001. Acrescentado pelo Decreto n° 14.285/2015 (DOE de 23.10.2015), efeitos a partir de 23.10.2015.

§ 9° Nas entradas interestaduais dos bens a que se refere o caput deste artigo: Acrescentado pelo Decreto n° 14.285/2015 (DOE de 23.10.2015), efeitos a partir de 23.10.2015.

I - o prazo para o retorno ao remetente, localizado em outra unidade da Federação, é de cento e oitenta dias, contado da efetiva entrada; Acrescentado pelo Decreto n° 14.285/2015 (DOE de 23.10.2015), efeitos a partir de 23.10.2015.

II - não ocorrendo o retorno à origem, no prazo a que se refere o inciso I deste parágrafo, considerada, se existir, a prorrogação concedida pelo Estado de origem, presume-se ocorrida a aquisição do respectivo bem pelo estabelecimento destinatário localizado neste Estado, que fica sujeito, pela aquisição, à legislação tributária aplicável. Acrescentado pelo Decreto n° 14.285/2015 (DOE de 23.10.2015), efeitos a partir de 23.10.2015.

CAPÍTULO VI
DO DIFERIMENTO DO ICMS

Art. 8° As hipóteses de diferimento do lançamento e do pagamento do ICMS são as previstas no Anexo II (Art. 12 da Lei 1.810/97).

§ 1° Encerrado o diferimento, o ICMS deve ser recolhido, na forma estabelecida no referido Anexo, mesmo que as operações ou as prestações, subseqüentes, ocorram com isenção, imunidade ou não-incidência.

§ 2° No caso em que não couber o diferimento, o ICMS deve ser recolhido pelo contribuinte remetente da mercadoria ou pelo prestador do serviço.

CAPÍTULO VII
DO MOMENTO DA INCIDÊNCIA DO ICMS

Art. 9° O ICMS incide no momento (Art. 13 da Lei 1.810/97):

I - da saída de mercadoria de estabelecimento de contribuinte; Alterado pelo Decreto n° 16.355/2023 (DOE de 26.12.2023), efeitos a partir de 01.01.2024 Redação Anterior

II - do fornecimento de alimentação, bebidas e outras mercadorias por qualquer estabelecimento;

III - da transmissão a terceiro de mercadoria depositada em Armazém Geral ou em Depósito Fechado, neste Estado;

IV - da transmissão de propriedade de mercadoria, ou de título que a represente, quando a mercadoria não tiver transitado pelo estabelecimento transmitente;

V - do início da prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal, de qualquer natureza;

VI - do ato final do transporte iniciado no exterior;

VII - da prestação onerosa de serviço de comunicação, feita por qualquer meio, incluindo a geração, a emissão, a recepção, a transmissão, a retransmissão, a repetição e a ampliação de comunicação de qualquer natureza;

VIII - do fornecimento de mercadoria com prestação de serviços:

a) não compreendidos na competência tributária dos Municípios;

b) compreendidos na competência tributária dos Municípios e com a indicação expressa da sua incidência, como definido na lei complementar aplicável;

IX - do desembaraço aduaneiro de mercadoria ou de bem importados do exterior, observado o disposto no § 3° deste artigo; Alterado pelo Decreto n° 14.335/2015 (DOE de 14.12.2015), efeitos a partir de 01.01.2016. Redação Anterior

IX-A - da saída dos combustíveis a que se refere o art. 1°-A deste Regulamento, do estabelecimento do contribuinte de que trata o art. 43-A deste Regulamento, nas operações ocorridas no território nacional; Acrescentado pelo Decreto n° 16.427/2024 (DOE de 29.04.2024), efeitos a partir de 29.04.2024

IX-B - do desembaraço aduaneiro dos combustíveis a que se refere o art. 1°-A deste Regulamento, nas operações de importação do exterior; Acrescentado pelo Decreto n° 16.427/2024 (DOE de 29.04.2024), efeitos a partir de 29.04.2024

IX-C - da constatação de combustíveis a que se refere o art. 1°-A deste Regulamento, desacobertados de documentação fiscal regular; Acrescentado pelo Decreto n° 16.427/2024 (DOE de 29.04.2024), efeitos a partir de 29.04.2024

X - do recebimento, pelo destinatário, de serviço prestado no exterior;

XI - da aquisição em licitação pública de mercadorias ou de bens importados do exterior e apreendidos ou abandonados; Alterado pelo Decreto n° 14.335/2015 (DOE de 14.12.2015), efeitos a partir de 01.01.2016. Redação Anterior

XII - da entrada no território do Estado de petróleo, inclusive lubrificantes e combustíveis líquidos e gasosos dele derivados, não incluídos na disposição do art. 1°-A deste Regulamento, e de energia elétrica, oriundos de outro Estado, quando não destinados à comercialização ou à industrialização; Alterado pelo Decreto n° 16.427/2024 (DOE de 29.04.2024), efeitos a partir de 29.04.2024 Redação Anterior

XIII - da entrada no território do Estado de mercadoria ou bem, oriundos de outro Estado e destinados a estabelecimento de contribuinte, para uso, consumo ou ativo fixo;

XIV - da utilização, por contribuinte, de serviço cuja prestação se tenha iniciado em outro Estado e não esteja vinculada à operação ou à prestação subseqüentes;

XV - do encerramento da atividade do estabelecimento, quanto às mercadorias constantes no estoque final;

XVI - do abate de animais, quanto à carne e aos demais produtos e subprodutos resultantes da matança de gado ocorrida em matadouros públicos ou particulares não pertencentes ao abatedor;

XVII - do trânsito ou da entrada em estabelecimento de contribuinte ou de terceiros, de mercadoria ou bem importado, desacompanhados de documentos fiscais ou acompanhados de documentação inidônea;

XVIII - do consumo ou da integração no ativo fixo de mercadoria adquirida para industrialização ou comercialização.

XIX - da saída do estabelecimento onde se encontrem as mercadorias ou os bens, no caso de operações iniciadas em outro Estado ou no Distrito Federal, destinando-os a consumidor final não contribuinte do imposto, domiciliado ou estabelecido neste Estado. Alterado pelo Decreto n° 16.427/2024 (DOE de 29.04.2024), efeitos a partir de 29.04.2024 Redação Anterior

§ 1° Na hipótese do inciso VII, sendo o serviço prestado mediante pagamento em ficha, cartão ou assemelhado, o ICMS incide no momento da saída desses instrumentos do estabelecimento prestador de serviço para o usuário ou para ser a ele fornecido.

§ 2° Na hipótese do inciso IX, após o desembaraço aduaneiro, a entrega, pelo depositário, de mercadoria ou bem importados do exterior deve ser autorizada pelo órgão responsável pelo seu desembaraço, que somente pode ser feita mediante a exibição do comprovante do pagamento do ICMS incidente no ato do despacho aduaneiro, salvo disposição em contrário.

§ 3° Na hipótese de entrega de mercadoria ou de bem importados do exterior antes do desembaraço aduaneiro, considera-se ocorrido o fato gerador neste momento, devendo a autoridade responsável, salvo disposição em contrário, exigir a comprovação do pagamento do imposto. Acrescentada pelo Decreto n° 14.335/2015 (DOE de 14.12.2015), efeitos a partir de 01.01.2016.

§ 4° O disposto nos incisos V e VII do caput deste artigo se aplica, também nos casos das prestações de serviço, respectivamente, de transporte e de comunicação, de que trata o art. 1°, caput, VIII, deste Regulamento.Acrescentada pelo Decreto n° 14.335/2015 (DOE de 14.12.2015), efeitos a partir de 01.01.2016.

§ 5° Não se considera ocorrido o fato gerador do imposto na saída de mercadoria de estabelecimento para outro de mesma titularidade, mantendo-se o crédito relativo às operações e às prestações anteriores em favor do contribuinte, inclusive nas hipóteses de transferências interestaduais, conforme disciplinado no Anexo XXV - Dos Procedimentos Relativos às Transferências de Bens e de Mercadorias, a este Regulamento. Acrescentado pelo Decreto n° 16.355/2023 (DOE de 26.12.2023), efeitos a partir de 01.01.2024

CAPÍTULO VIII
DO LOCAL DA OPERAÇÃO OU DA PRESTAÇÃO

Art. 10. O local da operação ou da prestação, para os efeitos da cobrança do ICMS e definição do estabelecimento responsável, é (Art. 14 da Lei 1.810/97):

I - tratando-se de mercadoria ou bem:

a) o do estabelecimento onde se encontrem, no momento da ocorrência do fato gerador;

b) onde se encontrem, quando em situação irregular, pela falta de documentação fiscal ou quando acompanhados de documentação inidônea, observado o disposto nos arts. 1°, § 2°, III; 27 e 28, I;

c) o do estabelecimento que transfira a propriedade, ou o título que a represente, de mercadoria por ele adquirida no País e que por ele não tenha transitado;

d) importados do exterior: Alterado pelo Decreto n° 14.335/2015 (DOE de 14.12.2015), efeitos a partir de 01.01.2016. Redação Anterior

1. o do estabelecimento onde ocorrer a entrada física;

2. o do domicílio do adquirente, quando não estabelecido;

e) aquele onde seja realizada a licitação, no caso de arrematação de mercadorias ou de bens importados do exterior e apreendidos ou abandonados; Alterado pelo Decreto n° 14.335/2015 (DOE de 14.12.2015), efeitos a partir de 01.01.2016. Redação Anterior

f) o da entrada neste Estado, nas aquisições interestaduais de petróleo, inclusive lubrificantes e combustíveis líquidos e gasosos dele derivados, não incluídos na disposição do art. 1°-A deste Regulamento, e de energia elétrica, oriundos de outro Estado, quando não destinados à comercialização ou à industrialização; Alterado pelo Decreto n° 16.427/2024 (DOE de 29.04.2024), efeitos a partir de 29.04.2024 Redação Anterior

g) o do desembarque do produto, na hipótese de captura de peixes, crustáceos e moluscos;

h) o da extração, em relação às operações com ouro, quando não considerado como ativo financeiro ou instrumento cambial, ou o do estabelecimento onde se encontre, no momento da incidência do ICMS, na operação em que tenha havido a perda da condição de ativo financeiro ou instrumento cambial;

i) o do estabelecimento do contribuinte, no caso de aquisição em outra unidade da Federação de mercadoria ou bem, destinados a uso, consumo ou ativo fixo;

II - tratando-se de prestação de serviço de transporte:

a) o do estabelecimento destinatário, contribuinte do imposto, no caso de serviço de transporte cuja prestação tenha se iniciado em outro Estado ou no Distrito Federal e não esteja vinculada à operação ou à prestação subsequente; Alterado pelo Decreto n° 16.427/2024 (DOE de 29.04.2024), efeitos a partir de 29.04.2024 Redação Anterior

b) onde se encontre o transportador, quando em situação irregular pela falta de documentação fiscal ou quando acompanhada de documentação inidônea;

c) onde tenha início a prestação, nos demais casos, sendo irrelevante o local da celebração do contrato de transporte ou o da emissão de qualquer documento, mesmo que efetivamente ocorrido fora do território sul-mato-grossense;

III - tratando-se de prestação onerosa de serviço de comunicação:

a) o da prestação do serviço de radiodifusão sonora e de som e imagem, assim entendido o da geração, da emissão, da transmissão, da retransmissão, da repetição, da ampliação e da recepção;

b) o do estabelecimento concessionário ou permissionário que forneça ficha, cartão ou assemelhados, com que o serviço é pago;

c) o do estabelecimento destinatário, contribuinte do imposto, no caso de serviço cuja prestação se tenha iniciada em outro Estado ou no Distrito Federal e não esteja vinculada à operação ou à prestação subsequente; Alterado pelo Decreto n° 16.427/2024 (DOE de 29.04.2024), efeitos a partir de 29.04.2024 Redação Anterior

c-1) o do estabelecimento ou domicílio do tomador do serviço, quando prestado por meio de satélite; Acrescentado pelo Decreto n° 10.035/2000 (DOE de 22.08.2000), efeitos a partir de 01.08.2000

d) onde seja cobrado o serviço, nos demais casos;

IV - tratando-se de serviços prestados ou iniciados no exterior, o do estabelecimento ou do domicílio do destinatário.

§ 1° O disposto no inciso I, c, não se aplica a mercadoria recebida, em regime de depósito, de contribuinte de outro Estado.

§ 2° Para efeito do disposto no inciso I, h, o ouro, quando definido como ativo financeiro ou instrumento cambial, deve ter sua origem devidamente identificada.

§ 3° São considerados locais de início da prestação de serviços de transporte de passageiros, aqueles onde iniciados os trechos de viagem indicados no bilhete de passagem, mesmo que a venda do bilhete tenha ocorrido em outra unidade da Federação.

§ 4° O disposto no parágrafo anterior não se aplica às escalas e conexões no transporte aéreo.

§ 5° No caso em que a mercadoria seja remetida para Armazém Geral ou para Depósito Fechado do próprio contribuinte, neste Estado, a posterior saída considera-se ocorrida no estabelecimento do depositante, salvo se para retornar ao estabelecimento remetente.

§ 6° Na hipótese do inciso III do caput deste artigo, tratando-se de serviços não medidos, que envolvam localidades situadas em diferentes unidades da Federação e cujo preço seja cobrado por períodos definidos, o imposto devido deve ser recolhido em partes iguais para as unidades da Federação onde estiverem localizados o prestador e o tomador. Acrescentado pelo Decreto n° 10.035/2000 (DOE de 22.08.2000), efeitos a partir de 01.08.2000

§ 7° Para efeito do disposto na alínea b do inciso III do caput deste artigo: Acrescentado pelo Decreto n° 12.864/2009 (DOE de 15.12.2009), efeitos a partir de 15.12.2009

I - é irrelevante que o cartão, a ficha ou assemelhados fornecidos tenham sido recebidos de outro estabelecimento da concessionária ou permissionária, localizado neste Estado ou em outra unidade da Federação;

II - entende-se como fornecidos pela concessionária ou permissionária a entrega de cartão, ficha ou assemelhados diretamente ao usuário ou a distribuidores intermediários.

§ 8° O disposto no inciso I, alínea “a”, e no inciso II, alínea “c” , do caput deste artigo se aplica, também, nos casos, respectivamente, das operações com bens e das prestações de serviço de transporte de que trata o art. 1°, caput, inciso VIII, deste Regulamento. Acrescentada pelo Decreto n° 14.335/2015 (DOE de 14.12.2015), efeitos a partir de 01.01.2016.

§ 9° Nas hipóteses de que trata o § 8° deste artigo, se o adquirente ou o tomador estiver domiciliado ou estabelecido em outra unidade da Federação e a mercadoria ou o bem for destinado fisicamente a destinatário localizado neste Estado ou nele ocorrer o término do serviço, o imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna e a interestadual será devido a este Estado. Acrescentado pelo Decreto n° 16.427/2024 (DOE de 29.04.2024), efeitos a partir de 29.04.2024

§ 10. Na hipótese de serviço de transporte interestadual de passageiros, cujo tomador não seja contribuinte do imposto: Acrescentado pelo Decreto n° 16.427/2024 (DOE de 29.04.2024), efeitos a partir de 29.04.2024

I - o passageiro é considerado o consumidor final do serviço; Acrescentado pelo Decreto n° 16.427/2024 (DOE de 29.04.2024), efeitos a partir de 29.04.2024

II - o fato gerador do imposto considera-se ocorrido, conforme o caso, nos locais a que se referem as alíneas “b” ou “c” do inciso II do caput do art. 10 deste Regulamento, não se aplicando o disposto na alínea “a” do inciso II do caput deste artigo e nos seus §§ 8° e 9°; Acrescentado pelo Decreto n° 16.427/2024 (DOE de 29.04.2024), efeitos a partir de 29.04.2024

III - o destinatário do serviço considera-se localizado no Estado da ocorrência do fato gerador do imposto e a prestação de serviço fica sujeita à tributação pela alíquota interna nele vigente. Acrescentado pelo Decreto n° 16.427/2024 (DOE de 29.04.2024), efeitos a partir de 29.04.2024

Art. 11. Para efeito deste Regulamento, estabelecimento é o local, privado ou público, edificado ou não, próprio ou de terceiro, onde pessoa, física ou jurídica, exerça suas atividades em caráter temporário ou permanente, bem como onde sejam armazenadas mercadorias, observado, ainda, o seguinte:

I - na impossibilidade de determinação do estabelecimento, considera-se como tal o local onde tenham sido efetuadas a operação ou a prestação, encontrada a mercadoria ou constatada a prestação;

II - é autônomo cada estabelecimento do mesmo titular;

III - considera-se também estabelecimento autônomo:

a) o veículo usado no comércio ambulante, observado o disposto no Parágrafo único;

b) o veículo utilizado na captura do pescado.

Parágrafo único. Quando o comércio ambulante for exercido em conexão com estabelecimento fixo, existente no Estado, sob sua dependência, o veículo transportador deve ser considerado prolongamento desse estabelecimento.

Art. 12. As obrigações tributárias que a legislação atribui ao estabelecimento são de responsabilidade do respectivo titular.

Parágrafo único. Todos os estabelecimentos do mesmo titular respondem, conjuntamente, pelo ICMS devido, pelos acréscimos de qualquer natureza a ele relativos e pelas multas.

Art. 13. Estando o imóvel rural situado no território de mais de um Município, considera-se domicílio fiscal do contribuinte a respectiva sede.

Art. 14. A Secretaria de Estado de Finanças, Orçamento e Planejamento, consultados os interesses do Estado e do contribuinte, pode, para efeito de recolhimento do ICMS, fixar o domicílio fiscal de contribuintes das atividades pecuária ou agrícola, bem como estabelecer procedimentos para a distribuição do valor da arrecadação, segundo o Município de origem e observada a legislação pertinente.

CAPÍTULO IX
DA BASE DE CÁLCULO DO ICMS

Seção I
Dos Elementos que Integram a Base de Cálculo do ICMS

Art. 15. Integra a base de cálculo do ICMS, inclusive na hipótese do inciso IV do caput do art. 17 deste Regulamento: Alterado pelo Decreto n° 14.335/2015 (DOE de 14.12.2015), efeitos a partir de 01.01.2016. Redação Anterior

I - o montante do próprio imposto, constituindo o respectivo destaque mera indicação para fins de controle; Alterado pelo Decreto n° 14.335/2015 (DOE de 14.12.2015), efeitos a partir de 01.01.2016. Redação Anterior

II - o valor correspondente a:

a) seguro, juro e demais importâncias pagas, recebidas ou debitadas, bem como bonificações e descontos concedidos sob condição, assim entendidos os condicionados a evento futuro e incerto;

b) frete relativo a transporte intramunicipal, intermunicipal ou interestadual, caso seja efetuado pelo próprio remetente da mercadoria, ou por sua conta e ordem, e seja cobrado em separado;

III - o montante do Imposto sobre Produtos Industrializados, na hipótese em que a operação configure fato gerador de ambos os impostos, e a mercadoria ou o bem destinem-se ao consumo ou ao ativo fixo do adquirente, contribuinte ou não do imposto.

Parágrafo único. Nas hipóteses do inciso I, alíneas “h” e “i”, e do inciso II, alíneas “b” e “d”, do caput do art. 17 deste Regulamento, também integra a base de cálculo o montante do imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna a consumidor final, vigente neste Estado, e a alíquota interestadual, vigente na unidade da Federação de origem. Acrescentado pelo Decreto n° 16.427/2024 (DOE de 29.04.2024), efeitos a partir de 29.04.2024

Seção II
Dos Elementos que não Integram a Base de Cálculo do ICMS

Art. 16. Não integra a base de cálculo do ICMS (Art. 19 da Lei 1.810/97):

I - o montante do Imposto sobre Produtos Industrializados, quando a operação configure fato gerador de ambos os impostos e é realizada entre contribuintes com produto destinado a industrialização ou comercialização;

II - o valor correspondente a juro, multa e atualização monetária, recebido pelo contribuinte, a título de mora, por inadimplência do seu cliente.

Seção III
Da Base de Cálculo do ICMS nos Casos Específicos

Art. 17. A base de cálculo do ICMS é (Art. 20 da Lei 1.810/97):

I - o valor da operação:

a) na saída de mercadoria de estabelecimento de contribuinte; Alterado pelo Decreto n° 16.355/2023 (DOE de 26.12.2023), efeitos a partir de 01.01.2024 Redação Anterior

b) na transmissão a terceiro de mercadoria depositada em Armazém Geral ou em Depósito Fechado, neste Estado;

c) na transmissão de propriedade de mercadoria, ou de título que a represente, quando a mercadoria não tiver transitado pelo estabelecimento transmitente;

d) compreendendo mercadoria e serviço, no fornecimento de alimentação, bebidas e outras mercadorias por qualquer estabelecimento;

e) no fornecimento de mercadoria com prestação de serviço não compreendidos na competência tributária dos Municípios;

f) acrescido do valor dos impostos de importação e sobre produtos industrializados e de todas as despesas cobradas ou debitadas ao adquirente, na aquisição em licitação pública de mercadoria ou bem importados do exterior e apreendidos ou abandonados;

g) correspondente à aquisição, no caso de entrada no território do Estado de petróleo, inclusive lubrificantes e combustíveis líquidos e gasosos dele derivados, não incluídos na disposição do art. 1°-A deste Regulamento, e energia elétrica, oriundos de outro Estado, quando não destinados à comercialização ou à industrialização; Alterado pelo Decreto n° 16.427/2024 (DOE de 29.04.2024), efeitos a partir de 29.04.2024 Redação Anterior

h) neste Estado, para o cálculo do imposto a ele devido, no caso de mercadorias ou de bens adquiridos em outro Estado ou no Distrito Federal, por contribuinte do imposto, para uso, consumo ou integração ao seu ativo fixo; Alterado pelo Decreto n° 16.427/2024 (DOE de 29.04.2024), efeitos a partir de 29.04.2024 Redação Anterior

i) na saída do estabelecimento onde se encontrem as mercadorias ou os bens, no caso de operações iniciadas em outro Estado ou no Distrito Federal, destinando-os a consumidor final não contribuinte do imposto, domiciliado ou estabelecido neste Estado; Alterado pelo Decreto n° 16.427/2024 (DOE de 29.04.2024), efeitos a partir de 29.04.2024 Redação Anterior

II - o preço do serviço:

a) na prestação de serviço de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, inclusive quando iniciada no exterior;

b) neste Estado, para o cálculo do imposto a ele devido, na utilização, por contribuinte do imposto, de serviço cuja prestação tenha se iniciado em outro Estado ou no Distrito Federal e não esteja vinculada à operação ou à prestação subsequente; Alterado pelo Decreto n° 16.427/2024 (DOE de 29.04.2024), efeitos a partir de 29.04.2024 Redação Anterior

c) acrescido, se for o caso, de todos os encargos relacionados com a sua utilização, no caso de serviço prestado no exterior;

d) na prestação de serviço iniciada em outro Estado ou no Distrito Federal não vinculada à operação ou à prestação subsequente, cujo tomador não seja contribuinte do imposto e esteja domiciliado ou estabelecido neste Estado; Alterado pelo Decreto n° 16.427/2024 (DOE de 29.04.2024), efeitos a partir de 29.04.2024 Redação Anterior

III - o preço corrente da mercadoria fornecida ou empregada, no fornecimento de mercadoria com prestação de serviços compreendidos na competência tributária dos Municípios e com a indicação expressa da incidência do ICMS, como definido na lei complementar aplicável;

IV - o valor correspondente à soma das seguintes parcelas, na entrada de mercadoria ou de bem do exterior: Alterada pelo Decreto n° 14.335/2015 (DOE de 14.12.2015), efeitos a partir de 01.01.2016. Redação Anterior

a) valor da mercadoria ou do bem constante nos documentos de importação, observado o disposto no art. 36;

b) Imposto de Importação;

c) Imposto sobre Produtos Industrializados;

d) Imposto sobre Operações de Câmbio;

e) quaisquer outros impostos, taxas, contribuições e despesas aduaneiras, observado o disposto nos §§ 1° e 1°-A deste artigo; Alterado pelo Decreto n° 16.001/2022 (DOE de 02.08.2022), efeitos a partir de 02.08.2022 Redação Anterior

V - o preço corrente da mercadoria ou do bem no mercado varejista do local do fato, no caso de:

a) mercadoria constante do estoque final, no momento do encerramento das atividades do estabelecimento;

b) carne e demais produtos e subprodutos resultantes da matança, no caso de abate de gado em matadouros públicos ou particulares não pertencentes ao abatedor;

c) mercadoria ou bem importado, em trânsito ou entrados em estabelecimento de contribuinte ou de terceiro, desacompanhados de documentos fiscais ou acompanhados de documentação fiscal inidônea;

VI - o valor da operação de que decorreu a entrada mais recente, no consumo ou na integração no ativo fixo de mercadoria que tenha sido adquirida para comercialização ou industrialização, observado o disposto no § 2°.

§ 1° Para efeito do disposto no inciso IV, e, entendem-se como despesas aduaneiras as efetivamente pagas à repartição alfandegária até o momento do desembaraço da mercadoria ou do bem, inclusive multas.

§ 1°-A. No caso do inciso IV, alínea “e”, do caput deste artigo, nas importações de bens ou mercadorias do exterior, realizadas por meio da Declaração Única de Importação: Acrescentado pelo Decreto n° 16.001/2022 (DOE de 02.08.2022), efeitos a partir de 02.08.2022

I - quando da impossibilidade de individualizar por item o valor dos componentes integrantes da base de cálculo do ICMS, deve-se utilizar os seguintes critérios de rateio: Acrescentado pelo Decreto n° 16.001/2022 (DOE de 02.08.2022), efeitos a partir de 02.08.2022

a) peso líquido do bem ou mercadoria indicado em cada item, no caso do Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante (AFRMM); Acrescentado pelo Decreto n° 16.001/2022 (DOE de 02.08.2022), efeitos a partir de 02.08.2022

b) valor aduaneiro do bem ou mercadoria indicado em cada item da operação de importação, em relação à Taxa de Utilização do Siscomex - Taxa Siscomex e demais casos; Acrescentado pelo Decreto n° 16.001/2022 (DOE de 02.08.2022), efeitos a partir de 02.08.2022

II - o valor dos componentes integrantes da base de cálculo do ICMS será calculado pela divisão do valor total do mesmo proporcionalmente ao item, tributado ou não, de acordo com os critérios definidos nas alíneas do inciso I deste parágrafo. Acrescentado pelo Decreto n° 16.001/2022 (DOE de 02.08.2022), efeitos a partir de 02.08.2022

§ 2° No caso do inciso VI, o valor do Imposto sobre Produtos Industrializados, caso tenha sido cobrado na operação de que decorreu a entrada, integra a base de cálculo do ICMS.

§ 3° No caso das alíneas "h" e "i" do inciso I do caput deste artigo, a base de cálculo é o valor sobre o qual for cobrado o imposto no Estado de origem, no caso de operações interestaduais beneficiadas por redução de base de cálculo concedida com base em lei complementar, editada em atendimento ao disposto no art. 155, § 2°, inciso XII, alínea "g", da Constituição Federal. Acrescentada pelo Decreto n° 14.335/2015 (DOE de 14.12.2015), efeitos a partir de 01.01.2016.

Art. 18. A base de cálculo do ICMS é o preço mínimo fixado pela autoridade competente, vigente na data da ocorrência do fato, nos casos de:

I - venda de mercadoria aos encarregados da execução da política de preços mínimos;

II - saída promovida pelos encarregados a que se refere o inciso anterior, ou na hipótese de encerramento do diferimento, relativamente à mercadoria por eles adquirida, observado o disposto no parágrafo único.

Parágrafo único. Na hipótese do inciso II:

I - o preço mínimo deve ser aquele vigente na data da ocorrência do evento (saída ou encerramento do diferimento), observada a classificação da mercadoria no momento de sua aquisição pelos referidos encarregados;

II - a base de cálculo é o valor da operação, quando este for superior ao preço mínimo.

Art. 19. Na saída de máquina, aparelho, equipamento e conjunto industrial de qualquer natureza, caso o estabelecimento remetente ou outro do mesmo titular assuma contratualmente a obrigação de entregá-los montados para uso, a base de cálculo é o valor cobrado, nele compreendendo o da montagem.

Art. 20. Na saída de mercadoria remetida sem destinatário certo, inclusive por meio de veículo, para realização de operação fora do estabelecimento, no território do Estado ou em outro Estado, com emissão de Nota Fiscal no ato da entrega, o ICMS deve ser calculado sobre o valor total da mercadoria constante na Nota Fiscal emitida por ocasião da remessa.

Parágrafo único. Na hipótese de entrega da mercadoria por preço superior ao que serviu de base para cálculo do tributo, sobre a diferença deve ser também pago o ICMS.

Art. 21. Revogado pelo Decreto n° 12.504/2008 (DOE de 01.02.2008), efeitos a partir de 21.12.2007 Redação Anterior

Seção IV

Revogado pelo Decreto n° 16.355/2023 (DOE de 26.12.2023), efeitos a partir de 01.01.2024 Redação Anterior

Art. 22. Revogado pelo Decreto n° 16.355/2023 (DOE de 26.12.2023), efeitos a partir de 01.01.2024 Redação Anterior

Seção V
Da Base de Cálculo do ICMS em Operação Sem Valor ou Prestação Sem Preço

Art. 23. Na falta do valor a que se refere o art. 17, inciso I, alíneas "a", "b", "c" e "g", a base de cálculo do ICMS é: Alterado pelo Decreto n° 16.355/2023 (DOE de 26.12.2023), efeitos a partir de 01.01.2024 Redação Anterior

I - o preço corrente da mercadoria, ou de sua similar, no mercado atacadista do local da operação ou, na sua falta, no mercado atacadista regional, caso o remetente seja produtor, extrator ou gerador, inclusive de energia;

II - o preço FOB estabelecimento industrial à vista, caso o remetente seja industrial;

III - o preço FOB estabelecimento comercial à vista, nas vendas a outros comerciantes ou industriais, caso o remetente seja comerciante.

§ 1° Para aplicação do disposto nos incisos II e III do caput, deve ser adotado, sucessivamente:

I - o preço efetivamente cobrado pelo estabelecimento remetente na operação mais recente;

II - caso o remetente não tenha efetuado venda de mercadoria, o preço corrente da mercadoria ou de sua similar no mercado atacadista do local da operação ou, na falta deste, no mercado atacadista regional.

§ 2° Na hipótese do inciso III do caput, caso o estabelecimento remetente não efetue vendas a outros comerciantes ou industriais ou, em qualquer caso, não havendo mercadoria similar, a base de cálculo deve ser equivalente a 75% do

preço de venda no varejo.

Art. 24. Para os efeitos desta Seção, são consideradas operações sem valor, dentre outras, as doações, as trocas e as transferências realizadas entre estabelecimentos do mesmo contribuinte.

Art. 25. Nas prestações sem preço determinado, a base de cálculo do ICMS é o valor corrente do serviço, no local da prestação.

Seção VI
Da Base de Cálculo do ICMS Estimada para Determinado Período

Art. 26. Observado o disposto no Anexo VII, a base de cálculo do ICMS pode ser estimada para determinado período (Art. 28 da Lei 1.810/97).

Seção VII
Do Arbitramento da Base de Cálculo do ICMS

Art. 27. No caso em que, para o cálculo do ICMS, seja tomado por base, ou se considere, o valor ou o preço de mercadoria, bem, serviço ou direito, a autoridade lançadora, mediante processo regular, deve arbitrar aquele valor ou preço, sempre que sejam omissos ou não mereçam fé a declaração ou o esclarecimento prestado, ou o documento expedido pelo sujeito passivo ou pelo terceiro legalmente obrigado, ressalvada, em caso de contestação, avaliação contraditória, administrativa ou judicial (Art. 29 da Lei 1.810/97).

Art. 28. Nos casos de arbitramento fiscal, a base de cálculo do ICMS é:

I - tratando-se de mercadoria em trânsito, em estoque ou armazenada, sem documentação fiscal ou acobertada por documento inidôneo:

a) o valor estabelecido na Pauta de Referência Fiscal, no caso de mercadoria nela incluída;

b) o preço médio praticado no comércio varejista da praça da ocorrência do fato, nos demais casos;

II - tratando-se de irregularidade detectada por meio de levantamento fiscal:

a) o valor estabelecido na Pauta de Referência Fiscal, no caso de mercadoria nela incluída e em se tratando de levantamento por espécie;

b) o valor da entrada da mercadoria, compreendido o valor da operação própria realizada pelo remetente, acrescido do montante dos valores de seguro, frete e outros encargos cobrados ou transferíveis ao adquirente da mercadoria ou tomador do serviço e da margem de valor agregado, inclusive lucro, relativa a operações ou prestações subseqüentes, no percentual estabelecido para efeito de cobrança do ICMS pelo regime da substituição tributária nos demais casos.

§ 1° Na impossibilidade da obtenção do valor da entrada da mercadoria, nos termos do inciso II, b, a base de cálculo pode ser obtida tomando-se por base:

I - os valores das saídas e dos estoques inicial e final;

II - as despesas, os encargos, o lucro e outros elementos indiciários ou informativos;

III - os coeficientes médios de lucro bruto ou de valor acrescido e de preços unitários, levando-se em conta a atividade econômica, a localização e a categoria do estabelecimento.

§ 2° Na falta da margem de valor agregado a que se refere o inciso II, b, do caput, para a respectiva mercadoria, o percentual é de sessenta por cento.

§ 3° O percentual de margem de valor agregado comprovadamente praticado no comércio varejista da praça da ocorrência do fato substitui o percentual a que se refere o parágrafo anterior.

§ 4° Na hipótese do parágrafo anterior, a comprovação deve ser feita mediante o levantamento em, no mínimo, três estabelecimentos, com a aplicação, no que couber, dos critérios previstos no Anexo III a este Regulamento, estabelecidos para efeito de fixação de valor agregado.

§ 5° O levantamento a que se refere o parágrafo anterior pode ser realizado a critério do Fisco ou, quando discordar do percentual de sessenta por cento, a pedido do contribuinte.

Art. 29. Sem prejuízo do disposto no art. 84, IV, e independentemente de outras hipóteses, o valor das operações pode ser arbitrado pela autoridade fiscal, sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis, nos casos de:

I - não exibição ao Fisco dos elementos necessários à comprovação do valor da operação, inclusive quando motivada por extravio ou perda dos livros ou dos documentos fiscais;

II - fundada suspeita de que os documentos fiscais não refletem o valor real da operação ou da prestação;

III - omissão ou não merecimento de fé nos esclarecimentos ou declarações prestadas, bem como em outros elementos registrados nas escritas fiscal ou contábil;

IV - constatação de que os valores declarados ao Fisco são notoriamente inferiores aos preços correntes das mercadorias ou dos serviços;

V - entrega, remessa, recebimento, transporte, guarda ou armazenamento de mercadorias, bem como prestação de serviço de transporte e de comunicação, desacompanhados de documentos fiscais ou acompanhados de documentação inidônea.

VI - falta de utilização ou utilização irregular de Equipamento Emissor de Cupom Fiscal (ECF) ou de qualquer outro equipamento cujo uso esteja previsto na legislação, para controle de operações de saída ou de prestações de serviço; Alterado pelo Decreto n° 11.327/2003 (DOE de 07.08.2003), efeitos a partir de 14.07.2003 Redação Anterior

VII - manutenção, no recinto de atendimento ao público, sem autorização do Fisco, de equipamentos que não se enquadrem na hipótese do inciso anterior, para controle de operações mercantis ou prestações de serviço ou que emitam cupom ou documento que possam confundir-se com cupom fiscal. Acrescentado pelo Decreto n° 9.968/2000 (DOE de 30.06.2000), efeitos a partir de 05.06.2000

Parágrafo único. O arbitramento de que trata este artigo, incluindo os casos de sonegação, deve ser: Alterado pelo Decreto n° 9.968/2000 (DOE de 30.06.2000), efeitos a partir de 05.06.2000 Redação Anterior

I - realizado com observância dos requisitos dispostos no art. 136, § 1°, podendo, nas hipóteses dos incisos VI e VII deste artigo, ser realizado com base nos registros efetuados nos próprios equipamentos em uso, mesmo que irregular, pelo contribuinte;

II - consignado em demonstrativo que especifique os elementos e os critérios adotados.

Seção VIII
Da Base de Cálculo para Fins de Substituição Tributária

Art. 30. A base de cálculo, para fins de substituição tributária, é a disciplinada no Anexo III a este Regulamento (Art. 32 da Lei 1.810/97).

Seção IX
Da Pauta de Referência Fiscal

Art. 31. O valor mínimo das operações ou prestações tributáveis pode ser fixado em pauta de referência fiscal, mediante ato normativo do Superintendente de Administração Tributária (Arts. 37 e 113 da Lei 1.810/97). Eficácia suspensa pelo Decreto n° 12.985/2010 (DOE de 12.05.2010), efeitos a partir de 12.05.2010

§ 1° Independentemente de outras hipóteses previstas neste Regulamento, a base de cálculo do ICMS deve ser o valor pautado, quando o preço ou o valor declarado pelo contribuinte for inferior ao praticado no mercado. Eficácia suspensa pelo Decreto n° 12.985/2010 (DOE de 12.05.2010), efeitos a partir de 12.05.2010

§ 2° Havendo discordância em relação ao valor pautado, cabe ao contribuinte comprovar a exatidão do valor ou preço por ele declarado, que deve prevalecer então como base de cálculo. Eficácia suspensa pelo Decreto n° 12.985/2010 (DOE de 12.05.2010), efeitos a partir de 12.05.2010

§ 3° O valor declarado pelo contribuinte, quando superior ao previsto em pauta de referência fiscal, deve ser tomado como base de cálculo do ICMS. Eficácia suspensa pelo Decreto n° 12.985/2010 (DOE de 12.05.2010), efeitos a partir de 12.05.2010

Art. 32. Devem ser pautados, preferencialmente, os valores relativos a:

I - mercadorias objeto de transferências interestaduais;

II - saídas de produtos agropecuários e extrativos, em estado natural ou simplesmente beneficiados, inclusive carnes de quaisquer espécies;

III - saídas de peixes, em estado natural ou simplesmente resfriados ou congelados;

IV - operações ou prestações realizadas por contribuintes não inscritos;

V - operações ou prestações que não indicarem destinatário ou usuário certo, ressalvado o comércio ambulante devidamente documentado;

VI - prestações de serviços de transporte realizadas por transportadores autônomos, mesmo que inscritos;

VII - mercadorias e serviços sujeitos à substituição tributária.

Art. 33. Para a fixação do valor mínimo das operações ou prestações tributárias deve ser tomado como base o valor equivalente: Eficácia suspensa pelo Decreto n° 12.985/2010 (DOE de 12.05.2010), efeitos a partir de 12.05.2010

I - ao preço tabelado por órgãos oficiais ou pelos próprios fabricantes ou revendedores;

II - ao preço médio corrente das mercadorias ou serviços;

III - à média dos preços das mercadorias e serviços assemelhados;

IV - ao preço médio praticado pelo comércio ou prestadores de serviços especializados, quando for o caso.

§ 1° Nas prestações de serviços de transporte, o valor mínimo deve ser obtido com base em uma tabela de cálculo, na qual devem estar identificados um código de tarifas, distâncias em quilômetros, espécies de produtos transportados (agrícolas, pecuários, extrativos, refrigerados ou congelados e outros) e o percentual do denominado Frete Valor, nos termos do Anexo XXI.

§ 2° Na tabela referida no parágrafo anterior, a base de cálculo deve ser encontrada:

I - tratando-se de produtos pecuários, multiplicando-se o coeficiente relativo à quilometragem (ida e volta) pelo valor fixado em ato normativo do Superintendente de Administração Tributária;

II - quando transportados produtos agrícolas, extrativos e refrigerados ou congelados, multiplicando-se o coeficiente relativo à quilometragem/produto pelo valor a que se refere o inciso anterior;

III - tratando-se de outras mercadorias (carga seca ou carga comum):

a) multiplicando-se o coeficiente relativo à quilometragem pelo valor a que se refere o inciso I e pelo peso da mercadoria, encontrando-se o Frete Peso;

b) multiplicando-se o percentual do Frete Valor pelo valor da mercadoria transportada, encontrando-se o Frete Valor;

c) somando-se o Frete Peso com o Frete Valor.

§ 3° A Pauta de Referência Fiscal pode ser modificada a qualquer tempo, para inclusão ou exclusão de mercadorias ou serviços, podendo, ainda, ser aplicada em uma ou mais regiões do Estado, variar de acordo com certas peculiaridades regionais e ser atualizada sempre que necessário. Eficácia suspensa pelo Decreto n° 12.985/2010 (DOE de 12.05.2010), efeitos a partir de 12.05.2010

§ 4° As alterações na Pauta de Referência Fiscal entram em vigor na data fixada no respectivo ato administrativo ou, não sendo fixada tal data, à zero hora da quarta-feira da semana imediatamente seguinte àquela na qual ocorreu a alteração. Eficácia suspensa pelo Decreto n° 12.985/2010 (DOE de 12.05.2010), efeitos a partir de 12.05.2010

§ 5° Nos serviços de transporte prestados sob o regime de fretamento, contínuo ou eventual, ou de turismo, o valor mínimo a ser tomado como base de cálculo, em relação a cada veículo contratado, é aquele que resultar da multiplicação do valor estabelecido, para esse efeito, em ato normativo do Superintendente de Administração Tributária pela distância, em quilômetro, entre o local de início e o de término da prestação. Acrescentado pelo Decreto n° 10.064/2000 (DOE de 22.09.2000), efeitos a partir de 22.09.2000

Seção X
Das Reduções da Base de Cálculo do ICMS

Art. 34. As reduções da base de cálculo do ICMS são as constantes no Anexo I a este Regulamento.

Seção XI
Disposições Gerais sobre a Base de Cálculo do ICMS

Art. 35. Na hipótese em que o valor do frete, cobrado por estabelecimento pertencente ao mesmo titular da mercadoria ou por outro estabelecimento de empresa que com aquele mantenha relação de interdependência, exceda os níveis normais de preços em vigor, no mercado local, para serviço semelhante, constantes em tabelas elaboradas pelos órgãos competentes, o valor excedente deve ser havido como parte do preço da mercadoria (Art. 38 da Lei 1.810/97).

Parágrafo único. Consideram-se interdependentes duas empresas nas hipóteses em que:

I - uma delas, por si, seus sócios ou acionistas, e respectivos cônjuges ou filhos menores, seja titular de mais de cinqüenta por cento do capital da outra;

II - uma mesma pessoa faça parte de ambas, na qualidade de diretor, ou sócio com funções de gerência, ainda que exercidas sob outra denominação;

III - uma delas alugue ou transfira à outra, a qualquer título, veículo destinado ao transporte de mercadorias.

Art. 36. O preço da mercadoria ou do bem importados expresso em moeda estrangeira deve ser convertido em moeda nacional pela mesma taxa de câmbio utilizada no cálculo do imposto de importação.

§ 1° A variação na taxa de câmbio até o pagamento efetivo do preço não altera a base de cálculo.

§ 2° O valor fixado pela autoridade aduaneira para base de cálculo do imposto de importação, nos termos da lei aplicável, substitui o preço declarado.

Art. 37. Nas operações e prestações interestaduais entre estabelecimentos de contribuintes diferentes, caso haja reajuste do valor depois da remessa ou da prestação, a diferença fica sujeita ao ICMS no estabelecimento do remetente ou do prestador.

Art. 38. Ocorrendo o recolhimento do ICMS, por opção do contribuinte e em decorrência do fechamento antecipado do contrato de câmbio (travamento de câmbio ou câmbio travado), a base de cálculo é o valor da operação em moeda nacional ao câmbio do dia do fechamento.

Parágrafo único. O recolhimento realizado na forma do caput deste artigo assegura ao contribuinte a manutenção, como base de cálculo, do valor nele referido, na saída efetiva (embarque) da mercadoria para o exterior, devendo ser observado porém o disposto no art. 17, IV.

Art. 39. Nas operações com gado de quaisquer espécies, existindo condições satisfatórias para a pesagem dos animais, deve prevalecer, a critério do Fisco, o peso real encontrado, para os efeitos do cálculo do ICMS devido.

Art. 40. As disposições deste Capítulo não excluem a aplicação de outras normas relativas à base de cálculo, decorrentes de Convênios celebrados com outras unidades da Federação, principalmente quanto àquelas estabelecidas no Anexo I, relativas aos benefícios fiscais.

CAPÍTULO X
DA ALÍQUOTA DO ICMS

Art. 41. As alíquotas do ICMS, ressalvado o disposto no art. 41-A deste Regulamento, são de (art. 41 da Lei n° 1.810/97): Alterado pelo Decreto n° 16.427/2024 (DOE de 29.04.2024), efeitos a partir de 29.04.2024 Redação Anterior

I - doze por cento, nas operações e nas prestações interestaduais, destinadas a contribuinte ou não do imposto, ressalvadas as operações com bens e mercadorias importados do exterior, de que trata o inciso VII do caput deste artigo, bem como o § 7° deste artigo; Alterado pelo Decreto n° 14.776/2017 (DOE de 04.07.2017), efeitos a partir de 04.07.2017 Redação Anterior

II - Revogado pelo Decreto n° 12.504/2008 (DOE de 01.02.2008), efeitos a partir de 21.12.2007 Redação Anterior

III - dezessete por cento, nas seguintes hipóteses:

a) operações internas e nas de importações, ressalvadas aquelas para as quais estejam previstas alíquotas específicas; Alterado pelo Decreto n° 12.504/2008 (DOE de 01.02.2008), efeitos a partir de 21.12.2007 Redação Anterior

b) nas prestações internas de serviços de transporte ou nas iniciadas ou prestadas no exterior;

c) operações internas com energia elétrica; Alterado pelo Decreto n° 16.427/2024 (DOE de 29.04.2024), efeitos a partir de 29.04.2024 Redação Anterior

1. Revogado pelo Decreto n° 16.427/2024 (DOE de 29.04.2024), efeitos a partir de 29.04.2024 Redação Anterior

2. Revogado pelo Decreto n° 16.427/2024 (DOE de 29.04.2024), efeitos a partir de 29.04.2024 Redação Anterior

3. Revogado pelo Decreto n° 16.427/2024 (DOE de 29.04.2024), efeitos a partir de 29.04.2024 Redação Anterior

d) aquisições em outra unidade da Federação de energia elétrica não destinada à comercialização ou à industrialização; Alterado pelo **Decreto n° 16.427/2024 (DOE de 29.04.2024)**, efeitos a partir de 29.04.2024 Redação Anterior

1. Revogado pelo Decreto n° 16.427/2024 (DOE de 29.04.2024), efeitos a partir de 29.04.2024 Redação Anterior

2. Revogado pelo Decreto n° 16.427/2024 (DOE de 29.04.2024), efeitos a partir de 29.04.2024 Redação Anterior

3. Revogado pelo Decreto n° 16.427/2024 (DOE de 29.04.2024), efeitos a partir de 29.04.2024 Redação Anterior

4. Revogado pelo Decreto n° 16.427/2024 (DOE de 29.04.2024), efeitos a partir de 29.04.2024 Redação Anterior

e) aquisições em outra unidade da Federação de petróleo, inclusive lubrificantes e combustíveis líquidos e gasosos dele derivados, não incluídos na disposição do art. 1°-A deste Regulamento, quando não destinados à comercialização ou à industrialização; Alterado pelo Decreto n° 16.427/2024 (DOE de 29.04.2024), efeitos a partir de 29.04.2024 Redação Anterior

f) prestações internas de serviços de comunicação ou nas iniciadas ou prestadas no exterior; Acrescentado pelo Decreto n° 16.427/2024 (DOE de 29.04.2024), efeitos a partir de 29.04.2024

g) operações internas e de importação de álcool hidratado combustível, observado o disposto no § 1°-A deste artigo; Acrescentado pelo Decreto n° 16.427/2024 (DOE de 29.04.2024), efeitos a partir de 29.04.2024

IV - vinte por cento, nas seguintes hipóteses:

a) Revogado pelo Decreto n° 16.427/2024 (DOE de 29.04.2024), efeitos a partir de 29.04.2024 Redação Anterior

b) Revogado pelo Decreto n° 16.427/2024 (DOE de 29.04.2024), efeitos a partir de 29.04.2024 Redação Anterior

c) nas operações internas e de importação de cosméticos, perfumes e refrigerantes; Acrescentado pelo Decreto n° 14.335/2015 (DOE de 14.12.2015), efeitos a partir de 07.02.2016.

d) Revogado pelo Decreto n° 16.427/2024 (DOE de 29.04.2024), efeitos a partir de 29.04.2024 Redação Anterior

V - vinte e cinco por cento, nas seguintes hipóteses:

a) nas operações internas e nas de importação com:

1. armas, suas partes, peças e acessórios e munições; Alterado pelo Decreto n° 14.335/2015 (DOE de 14.12.2015), efeitos a partir de 07.02.2016. Redação Anterior

2. artigos de pirotecnia classificados na subposição 3604.10 da Nomenclatura Brasileira de Mercadorias - Sistema Harmonizado (NBM/SH);

3. artigos para jogos de salão, classificados na posição 9504 da NBM/SH, exceto os do código 9504.90.0400;

4. asas-delta, balões e dirigíveis classificados nos códigos 8801.10.0200 e 8801.90.0100 da NBM/SH;

5. embarcações de esporte e de recreio classificadas na posição 8903 da NBM/SH;

b) Revogado pelo Decreto n° 16.427/2024 (DOE de 29.04.2024), efeitos a partir de 29.04.2024 Redação Anterior

c) Revogado pelo Decreto n° 15.371/2020 (DOE de 20.02.2020), efeitos a partir de 12.02.2020 Redação Anterior

d) Revogado pelo Decreto n° 15.371/2020 (DOE de 20.02.2020), efeitos a partir de 12.02.2020 Redação Anterior

e) Revogado pelo Decreto n° 16.427/2024 (DOE de 29.04.2024), efeitos a partir de 29.04.2024 Redação Anterior

f) Revogado pelo Decreto n° 11.088/2003 (DOE de 03.02.2003), efeitos a partir de 01.01.2003 Redação Anterior

VI - Revogado pelo Decreto n° 16.427/2024 (DOE de 29.04.2024), efeitos a partir de 29.04.2024 Redação Anterior

VII - quatro por cento, nas operações interestaduais destinadas a contribuinte ou não do imposto, com bens e mercadorias importados do exterior que, após seu desembaraço aduaneiro: Alterado pelo Decreto n° 14.335/2015 (DOE de 14.12.2015), efeitos a partir de 01.01.2016. Redação Anterior

a) não tenham sido submetidos a processo de industrialização;

b) ainda que submetidos a qualquer processo de transformação, beneficiamento, montagem, acondicionamento, reacondicionamento, renovação ou recondiciona-mento, resultem em mercadorias ou bens com conteúdo de importação superior a 40% (quarenta por cento).

VIII - vinte e oito por cento nas operações internas ou na importação de bebidas alcoólicas, fumo, cigarros e demais produtos derivados do fumo. Acrescentada pelo Decreto n° 14.335/2015 (DOE de 14.12.2015), efeitos a partir de 07.02.2016.

IX - Revogado pelo Decreto n° 16.427/2024 (DOE de 29.04.2024), efeitos a partir de 29.04.2024 Redação Anterior

§ 1° Nas aquisições, em licitação promovida pelo Poder Público, de mercadoria ou bem importados do exterior e apreendidos ou abandonados, são aplicadas as alíquotas:

I - interna correspondente, nos casos em que o adquirente esteja estabelecido ou domiciliado neste Estado; Alterado pelo Decreto n° 14.335/2015 (DOE de 14.12.2015), efeitos a partir de 01.01.2016. Redação Anterior

II - interestadual, nos casos em que o adquirente esteja estabelecido ou domiciliado em outro Estado, observado o disposto no inciso VII do caput deste artigo. Alterado pelo Decreto n° 14.335/2015 (DOE de 14.12.2015), efeitos a partir de 01.01.2016. Redação Anterior

§ 1°-A. Na hipótese da alínea "g" do inciso III do caput deste artigo, aplica-se a carga tributária prevista no art. 1° do Decreto n° 15.998, de 28 de julho de 2022, nos termos do disposto no § 1°-A do art. 41 da Lei n° 1.810, de 1997. Acrescentado pelo Decreto n° 16.427/2024 (DOE de 29.04.2024), efeitos a partir de 29.04.2024

§ 2° É aplicada a alíquota de dezessete por cento, nas importações ou nas aquisições no mercado local efetivadas pelas polícias civis e militares e por quaisquer órgãos da Administração Direta e Indireta da União, dos Estados do Distrito Federal e dos Municípios de armas, suas partes, peças e acessórios e munições.

§ 3° Na devolução de mercadoria, ou bem importado, aplica-se a mesma alíquota utilizada na operação originária, ressalvado o caso em que a remessa se deu para simples armazenamento.

§ 4° Revogado pelo Decreto n° 14.335/2015 (DOE de 14.12.2015), efeitos a partir de 01.01.2016. Redação Anterior

§ 5° O disposto no inciso VII do caput não se aplica: Acrescentado pelo Decreto n° 13.542/2012 (DOE de 26.12.2012), efeitos a partir 01.01.2013

I - às operações com gás natural importado do exterior;

II - aos bens e às mercadorias importados do exterior que não tenham similar nacional, definidos em lista editada pelo Conselho de Ministros da Câmara de Comércio Exterior (Camex);

III - aos bens e às mercadorias comprovadamente produzidos em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam:

a) o Decreto-Lei n° 288, de 28 de fevereiro de 1967, referente à Zona Franca de Manaus, com as alterações de que tratam as Leis Federais n° 8.387, de 30 de dezembro de 1991, e n° 10.176, de 11 de janeiro de 2001;

b) a Lei Federal n° 8.248, de 23 de outubro de 1991, que dispõe sobre a capacitação e competitividade do setor de informática e automação, com as alterações de que trata a Lei Federal n° 10.176, de 2001;

c) a Lei Federal n° 11.484, de 31 de maio de 2007, que dispõe sobre incentivos às indústrias de equipamentos para TV Digital e de componentes eletrônicos semicondutores e sobre a proteção à propriedade intelectual das topografias de circuitos integrados.

§ 6° Na hipótese do inciso VII do caput, as operações interestaduais ficam sujeitas aos procedimentos e obrigações acessórias previstos no Anexo XXIII. Acrescentado pelo Decreto n° 13.542/2012 (DOE de 26.12.2012), efeitos a partir 01.01.2013

§ 7° Não se consideram interestaduais as operações que se enquadrem nas disposições dos §§ 1° e 2° do art. 262 deste Regulamento. Acrescentado pelo Decreto n° 14.776/2017 (DOE de 04.07.2017), efeitos a partir de 04.07.2017

Art. 41-A. Para a incidência do ICMS nos termos do art. 1°-A deste Regulamento, as alíquotas são aquelas fixadas pelos Convênios ICMS 199/22, de 22 de dezembro de 2022, e 15/23, de 31 de março de 2023, observadas as suas alterações, ou de outros convênios que venham a substitui-los. Acrescentado pelo Decreto n° 16.427/2024 (DOE de 29.04.2024), efeitos a partir de 29.04.2024

Art. 42. Nas hipóteses dos incisos VI, VII e VIII do caput do art. 1° deste Decreto, a alíquota do ICMS é o percentual resultante da diferença entre a alíquota aplicável às operações internas com as respectivas mercadorias ou bens ou às prestações internas realizadas neste Estado, e a alíquota aplicável às operações ou às prestações interestaduais, no Estado de origem das mercadorias, dos bens ou do serviço. Alterado pelo Decreto n° 14.335/2015 (DOE de 14.12.2015), efeitos a partir de 01.01.2016. Redação Anterior

Art. 42-A. Revogado pelo Decreto n° 15.244/2019 (DOE de 11.06.2019), efeitos a partir de 28.12.2018 Redação Anterior

CAPÍTULO XI
DA SUJEIÇÃO PASSIVA DA OBRIGAÇÃO

Seção I
Do Contribuinte do ICMS

Art. 43. Contribuinte é qualquer pessoa, física ou jurídica, que realize, com habitualidade ou em volume que caracterize intuito comercial, operações relativas à circulação de mercadorias ou prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior (Art. 44 da Lei n° 1.810/97).

§ 1° É também contribuinte a pessoa física ou jurídica que, mesmo sem habitualidade ou intuito comercial: Alterado pelo Decreto n° 14.335/2015 (DOE de 14.12.2015), efeitos a partir de 01.01.2016. Redação Anterior

I - importe mercadorias ou bens do exter ior, qualquer que seja a sua finalidade; Alterado pelo Decreto n° 14.335/2015 (DOE de 14.12.2015), efeitos a partir de 01.01.2016. Redação Anterior

II - seja destinatária de serviço prestado no exterior ou cuja prestação se tenha iniciado no exterior;

III - adquira em licitação mercadorias ou bens apreendidos ou abandonados; Alterado pelo Decreto n° 14.335/2015 (DOE de 14.12.2015), efeitos a partir de 01.01.2016. Redação Anterior

IV - adquira petróleo, inclusive lubrificantes e combustíveis líquidos e gasosos dele derivados, não incluídos na disposição do art. 1°-A deste Regulamento, e energia elétrica, oriundos de outro Estado, quando não destinados à comercialização ou à industrialização. Alterado pelo Decreto n° 16.427/2024 (DOE de 29.04.2024), efeitos a partir de 29.04.2024 Redação Anterior

§ 1°-A São, também, contribuintes do imposto as pessoas, naturais ou jurídicas, que realizem as operações ou que prestem os serviços a que se refere o inciso VIII do caput do art. 1° deste Regulamento. Acrescentada pelo Decreto n° 14.335/2015 (DOE de 14.12.2015), efeitos a partir de 01.01.2016.

§ 2° Incluem-se entre os contribuintes do ICMS:

I - o comerciante, o industrial e o produtor ;

II - o fornecedor de alimentação, bebidas e outras mercadorias em qualquer estabelecimento;

III - o prestador de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação;

IV - a cooperativa;

V - quando realizam operações relativas à circulação de mercadorias e prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação:

a) a instituição financeira;

b) a sociedade civil de fim econômico;

c) os órgãos da Administração Pública, as entidades da Administração Indireta e as Fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público;

VI - a empresa de arrendamento mercantil (leasing), quanto à venda do bem antes arrendado;

VII - a seguradora quanto a operação realizada com o bem móvel recebido, salvado de sinistro;

VIII - a sociedade civil de fim não econômico que explore estabelecimento de extração de substância mineral ou fóssil, de produção agropecuária, industrial ou que comercialize mercadorias que para esse fim adquira ou produza;

IX - a concessionária ou a permissionária de serviço público de transporte, de comunicação e de energia elétrica; Alterado pelo Decreto n° 16.427/2024 (DOE de 29.04.2024), efeitos a partir de 29.04.2024 Redação Anterior

X - o prestador de serviço não compreendido na competência tributária dos Municípios e que envolva fornecimento de mercadoria;

XI - o prestador de serviço compreendido na competência tributária dos Municípios e que envolva fornecimento de mercadoria ressalvada em lei complementar;

XII - o destinatário da mercadoria, do bem ou do serviço, contribuinte do imposto, que adquira bem, mercadoria ou serviços em operações ou prestações interestaduais para consumo ou ativo fixo do próprio estabelecimento. Alterado pelo Decreto n° 16.427/2024 (DOE de 29.04.2024), efeitos a partir de 29.04.2024 Redação Anterior

§ 3° Salvo disposição em contrário, para os efeitos da legislação tributária são considerados como produtores o extrator, o pescador e o armador de pesca.

§ 4° São, também, considerados contribuintes do imposto, na hipótese do inciso VIII do caput do art. 1° deste Regulamento, o remetente da mercadoria ou do bem ou o prestador do serviço. Acrescentado pelo Decreto n° 16.427/2024 (DOE de 29.04.2024), efeitos a partir de 29.04.2024

Art. 43-A. Nas operações com os combustíveis a que se refere o art. 1°-A deste Regulamento, submetidos à incidência única, são contribuintes do ICMS: Acrescentado pelo Decreto n° 16.427/2024 (DOE de 29.04.2024), efeitos a partir de 29.04.2024

I - o produtor e aqueles que lhe sejam equiparados; Acrescentado pelo Decreto n° 16.427/2024 (DOE de 29.04.2024), efeitos a partir de 29.04.2024

II - o importador dos combustíveis. Acrescentado pelo Decreto n° 16.427/2024 (DOE de 29.04.2024), efeitos a partir de 29.04.2024

§ 1° São também contribuintes do ICMS, nas operações a que se refere o art. 1°-A deste Regulamento: Acrescentado pelo Decreto n° 16.427/2024 (DOE de 29.04.2024), efeitos a partir de 29.04.2024

I - as pessoas que produzem combustíveis de forma residual; Acrescentado pelo Decreto n° 16.427/2024 (DOE de 29.04.2024), efeitos a partir de 29.04.2024

II - os formuladores de combustíveis por meio de mistura mecânica; Acrescentado pelo Decreto n° 16.427/2024 (DOE de 29.04.2024), efeitos a partir de 29.04.2024

III - as centrais petroquímicas; Acrescentado pelo Decreto n° 16.427/2024 (DOE de 29.04.2024), efeitos a partir de 29.04.2024

IV - as bases das refinarias de petróleo. Acrescentado pelo Decreto n° 16.427/2024 (DOE de 29.04.2024), efeitos a partir de 29.04.2024

§ 2° Nas operações com os combustíveis a que se refere este artigo aplicam-se, complementarmente, quanto à responsabilidade tributária, as disposições dos Convênios ICMS 199/22, de 22 de dezembro de 2022, e 15/23, de 31 de março de 2023, observadas as suas alterações, ou de outros convênios que venham a substituí-los. Acrescentado pelo Decreto n° 16.427/2024 (DOE de 29.04.2024), efeitos a partir de 29.04.2024

Seção II
Do Responsável Pessoal

Art. 44. São responsáveis, pessoalmente, pelo pagamento do ICMS devido (Art. 45 da Lei n° 1.810/97):

I - o Armazém Geral e o depositário a qualquer título, nas saídas ou nas transmissões de propriedade de mercadoria ou bem importado depositados por contribuinte de outra unidade da Federação;

II - o contribuinte, ou ainda qualquer possuidor, em relação à mercadoria ou ao bem cuja posse tiveram ou mantenham para os fins de venda ou industrialização, desacobertados de documentos comprobatórios da sua procedência ou

acobertados por documentação fiscal inidônea;

III - a pessoa que tendo recebido mercadoria, bem ou serviço beneficiados com imunidade, isenção ou não incidência, sob determinados requisitos, desvirtue-lhes a finalidade ou não lhes dê a correta destinação;

IV - a pessoa jurídica que resulte de fusão, transformação ou incorporação de outra ou em outra, pelo débito fiscal até a data do ato, pela pessoa jurídica fusionada, transformada ou incorporada;

V - o sócio remanescente ou o seu espólio, pelo débito fiscal da pessoa jurídica extinta, caso continue a respectiva atividade sob a mesma ou outra razão social ou sob firma individual;

VI - o espólio, pelo débito fiscal do de cujus até a data da abertura da sucessão;

VII - integralmente, até a data do ato, a pessoa natural ou jurídica que adquira de outra, por qualquer título, fundo de comércio ou estabelecimento comercial, industrial ou profissional, e continue a respectiva exploração, sob a mesma ou outra razão social ou sob firma ou nome individual, pelo débito do fundo ou do estabelecimento adquirido, na hipótese em que o alienante cesse a exploração do comércio, indústria ou atividade;

VIII - subsidiariamente com o alienante, até a data do ato, a pessoa natural ou jurídica que adquira de outra, por qualquer título, fundo de comércio ou estabelecimento comercial, industrial ou profissional, e continue a respectiva exploração, sob a mesma ou outra razão social ou sob firma ou nome individual, em relação ao fundo ou estabelecimento adquirido e no caso em que o alienante prossiga na exploração ou inicie, dentro de seis meses contados da data da alienação, nova atividade no mesmo ou em outro ramo de comércio, indústria ou profissão.

IX - a pessoa, física ou jurídica, que, no momento da constatação a que se refere o inciso IX-C do caput do art. 9° deste Regulamento, esteja na posse de combustíveis de que trata o art. 1°-A deste Regulamento, desacobertados de documentação fiscal regular. Acrescentado pelo Decreto n° 16.427/2024 (DOE de 29.04.2024), efeitos a partir de 29.04.2024

§ 1° O disposto nos incisos VII e VIII deste artigo não se aplica na hipótese de alienação judicial: Acrescentado pelo Decreto n° 12.504/2008 (DOE de 01.02.2008), efeitos a partir de 21.12.2007

I - em processo de falência;

II - de filial ou unidade produtiva isolada, em processo de recuperação judicial.

§ 2° Não se aplica o disposto no § 1° deste artigo quando o adquirente for: Acrescentado pelo Decreto n° 12.504/2008 (DOE de 01.02.2008), efeitos a partir de 21.12.2007

I - sócio da sociedade falida ou em recuperação judicial, ou sociedade controlada pelo devedor falido ou em recuperação judicial;

II - parente, em linha reta ou colateral até o 4° (quarto) grau, consangüíneo ou afim, do devedor falido ou em recuperação judicial ou de qualquer de seus sócios;

III - identificado como agente do falido ou do devedor em recuperação judicial com o objetivo de fraudar a sucessão tributária.

§ 3° O transportador-revendedor-retalhista, a distribuidora de combustíveis ou o importador que entregar, fora do prazo fixado ou em desacordo com as normas estabelecidas, as informações previstas na legislação, necessárias ao cálculo do imposto a ser pago ou repassado ao Estado de Mato Grosso do Sul, pelo responsável, relativamente a operações com combustíveis derivados de petróleo, álcool etílico anidro combustível ou biodiesel, respondem pelos acréscimos legais previstos na legislação. Acrescentado pelo Decreto n° 15.080/2018 (DOE de 10.10.2018), efeitos a partir de 10.10.2018

Seção III
Do Responsável Solidário

Art. 45. São responsáveis pelo pagamento do ICMS, solidariamente com o contribuinte ou com a pessoa que o substitua (Art. 46 da Lei n° 1.810/97):

I - o transportador, em relação ao bem importado ou mercadoria que:

a) transporte, sem destinatário certo;

b) transporte sem documentação fiscal comprobatória da procedência ou com documentação fiscal indicando destinatário não inscrito ou com endereço ou nome fictícios;

c) entregue a destinatário ou em endereço diversos daqueles indicados na documentação fiscal;

d) durante o transporte, sejam negociados no território deste Estado;

e) receba para despacho, guarda ou transporte, sem documentação fiscal ou acompanhados de documentos que, notoriamente, apresentem características de inidoneidade;

f) transporte sem o acompanhamento de todas as vias do documento fiscal exigidas pela legislação;

II - o Armazém Geral e o depositário a qualquer título, que recebam para depósito ou guarda ou dêem saída à mercadoria ou ao bem importado sem documentação fiscal ou acompanhados de documentos fiscais inidôneos;

III - o estabelecimento abatedor (frigorífico, açougue, matadouro e similares) que promova a entrada de animais apenas para o abate desacompanhados de documentação fiscal apropriada;

IV - o estabelecimento industrializador, na saída de mercadorias recebidas para industrialização e remetidas a pessoa ou estabelecimento diversos daqueles de origem;

V - qualquer contribuinte em relação aos produtos agropecuário ou extrativo adquiridos de produtor não inscrito;

VI - o contribuinte que promova a saída de mercadoria sem documentação fiscal, relativamente às operações subseqüentes;

VII - a pessoa de direito público ou privado não-contribuinte ou não obrigada à inscrição estadual, que adquira mercadoria ou bem diretamente de produtor rural, na falta do pagamento do ICMS por este, nos termos do art. 255;

VIII - o entreposto e o despachante aduaneiros, ou ainda qualquer outra pessoa, que promovam:

a) Revogado pelo Decreto n° 12.504/2008 (DOE de 01.02.2008), efeitos a partir de 21.12.2007 Redação Anterior

b) a saída de mercadoria estrangeira ou bem importado, com destino ao mercado interno sem os documentos fiscais correspondentes, ou os destine a estabelecimento diverso do importador, arrematante ou adquirente em licitação promovida pelo Poder Público;

c) a reintrodução no mercado interno de mercadoria depositada para o fim específico de exportação;

d) a entrega ou qualquer circulação de mercadoria ou bem importados, ou destinados à exportação, sem documentos fiscais;

IX - qualquer pessoa que não efetue a exportação de mercadoria ou serviço recebidos para esse fim, ainda que por motivo de perda, perecimento, deterioração ou reintrodução da mercadoria no mercado interno, relativamente a operação ou prestação de que decorra o recebimento;

X - a pessoa que realize a intermediação de serviços:

a) com destino ao exterior, sem os documentos fiscais exigidos;

b) iniciado ou prestado no exterior, sem a documentação fiscal ou destinando-os a pessoa diversa daquela que os tenha contratado;

XI - o representante, o mandatário, o administrador judicial e o gestor de negócios, em relação a operação ou a prestação realizadas por seu intermédio; Alterado pelo Decreto n° 12.504/2008 (DOE de 01.02.2008), efeitos a partir de 21.12.2007 Redação Anterior

XII - o leiloeiro, o administrador judicial, o inventariante ou liquidante em relação às saídas de mercadorias decorrentes de alienação ou aquisição ocorridas em leilões, falências, recuperação judicial, inventários ou dissolução de sociedade; Alterado pelo Decreto n° 12.504/2008 (DOE de 01.02.2008), efeitos a partir de 21.12.2007 Redação Anterior

XIII - até a data do ato, a pessoa jurídica que tenha absorvido patrimônio de outra por decorrência de cisão, total ou parcial;

XIV - o sócio, no caso de liquidação de sociedade de pessoas;

XV - o sócio, no caso de baixa da inscrição estadual de qualquer estabelecimento da sociedade da qual faça parte;

XVI - o tutor ou o curador, em relação ao débito do seu tutelado ou curatelado;

XVII - o fabricante do equipamento ou o credenciado que prestem assistência técnica em máquinas, aparelhos e equipamentos destinados a emissão, escrituração e controle de documentos fiscais, bem como o fabricante do software, quando a irregularidade por eles cometida concorrer para a omissão total ou parcial de valores fiscais e, conseqüentemente, para a falta ou diminuição do valor do imposto devido; Alterado pelo Decreto n° 9.968/2000 (DOE de 30.06.2000), efeitos a partir de 05.06.2000 Redação Anterior

XVIII - os condomínios e os incorporadores, relativamente ao bem ou à mercadoria neles encontrados sem documentos fiscais ou acompanhados de documentação inidônea;

XIX - o encarregado de órgão ou entidade da Administração Pública direta, indireta ou fundacional, que autorize a saída ou a alienação de mercadoria ou bem sem o cumprimento das obrigações tributárias;

XX - o estabelecimento gráfico que imprima documentos sem a devida autorização de impressão ou em desacordo com a legislação tributária, relativamente ao dano causado ao erário público pela utilização de tais documentos;

XXI - a pessoa que tenha interesse comum na situação que origine a obrigação principal.

XXII - o transportador, nas operações a que se refere o inciso VIII do caput do art. 1° deste regulamento, relativamente a mercadorias ou a bens que entregar a destinatário localizado neste Estado, sem a comprovação do pagamento do imposto, nas hipóteses em que, nos termos da legislação, esse pagamento deva ocorrer antes ou no momento da entrada das respectivas mercadorias ou bens no território do Estado; Alterado pelo Decreto n° 16.427/2024 (DOE de 29.04.2024), efeitos a partir de 29.04.2024 Redação Anterior

XXIII - o transportador-revendedor-retalhista, a distribuidora de combustíveis, o importador e a refinaria de petróleo ou suas bases que, estando obrigados a prestar informações previstas na legislação para efeito de cálculo do imposto a ser pago ou repassado ao Estado de Mato Grosso do Sul, relativamente a operações com combustíveis derivados de petróleo, álcool etílico anidro combustível ou biodiesel, omita informações ou apresente informações falsas ou inexatas, observado o disposto no § 3° deste artigo; Acrescentado pelo Decreto n° 15.080/2018 (DOE de 10.10.2018), efeitos a partir de 10.10.2018

XXIV - o contribuinte substituído no Estado de origem, que realizar operação interestadual com combustíveis derivados de petróleo, destinada ao Estado de Mato Grosso do Sul, nos casos em que, por qualquer motivo, o imposto devido a este Estado, relativamente às operações subsequentes à operação interestadual, não tenha sido objeto de retenção ou de recolhimento, ou nos casos em que a operação não tenha sido informada ao responsável pelo repasse, na forma e no prazo estabelecidos na legislação; Acrescentado pelo Decreto n° 15.080/2018 (DOE de 10.10.2018), efeitos a partir de 10.10.2018

XXV - o contribuinte substituído localizado no Estado de Mato Grosso do Sul que realizar operação interestadual com álcool etílico anidro combustível ou B100, nos casos em que a referida operação não tenha sido informada, na forma e no prazo estabelecidos na legislação, ao responsável pelo repasse do imposto devido a este Estado, relativamente à referida operação. Acrescentado pelo Decreto n° 15.080/2018 (DOE de 10.10.2018), efeitos a partir de 10.10.2018

§ 1° A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de ordem, salvo se o contribuinte ou a pessoa que o substitua apresentar garantias ou oferecer em penhora bens suficientes para a liquidação integral do crédito tributário.

§ 2° Para os efeitos do disposto no inciso XXI, presume-se ter interesse comum o adquirente de mercadoria ou de bem e o contratante ou recebedor de serviço em operação ou prestação realizadas sem documentos fiscais ou com documentação fiscal inidônea.

§ 3° Na hipótese do inciso XXIII do caput deste artigo, a responsabilidade abrange o imposto devido a partir da operação por eles realizada, até a última, e seus respectivos acréscimos. Acrescentado pelo Decreto n° 15.080/2018 (DOE de 10.10.2018), efeitos a partir de 10.10.2018

Art. 45-A. A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) e a empresa de transporte internacional expresso porta a porta (empresa de courier), devem efetuar o pagamento do ICMS incidente sobre as operações de importação de mercadorias ou os bens processados por intermédio do SISCOMEX REMESSA, na hipótese, na forma e nos prazos previstos no Convênio ICMS 60/18. Alterado pelo Decreto n° 16.280/2023 (DOE de 02.10.2023), efeitos a partir de 25.08.2023 Redação Anterior

Parágrafo único. Nas remessas a que se refere este artigo, aplicam-se as disposições do Convênio ICMS 60/18, incluídas as alterações supervenientes à sua publicação, exceto quanto ao disposto no parágrafo único da sua cláusula quarta. Alterado pelo Decreto n° 16.280/2023 (DOE de 02.10.2023), efeitos a partir de 25.08.2023 Redação Anterior

Seção IV
Do Responsável por Substituição Tributária

Art. 46. As hipóteses de responsabilidade por substituição tributária são as previstas no Anexo III a este Regulamento, sem prejuízo da aplicação das disposições da seção seguinte (Art. 47 da Lei n° 1.810/97).

Seção V
Das Disposições Gerais sobre a Sujeição Passiva

Art. 47. São irrelevantes para excluir a responsabilidade pelo cumprimento da obrigação tributária ou a decorrente da sua inobservância (Art. 58 da Lei n° 1.810/97):

I - a causa que, de acordo com o direito privado, exclua a capacidade civil da pessoa natural;

II - o fato de se achar a pessoa natural sujeita a medidas que importem privação ou limitação do exercício de atividades civis, comerciais ou profissionais, ou da administração direta de seus bens ou negócios;

III - a irregularidade formal na constituição da pessoa jurídica de direito privado ou de firma individual, bastando que configure uma unidade econômica ou profissional;

IV - a inexistência de estabelecimento fixo, a sua clandestinidade ou a precariedade das suas instalações.

Art. 48. As convenções particulares relativas à responsabilidade pelo pagamento do ICMS não podem ser opostas à Fazenda Pública para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias correspondentes.

CAPÍTULO XII
DO CADASTRO FISCAL E DA INSCRIÇÃO DO SUJEITO PASSIVO

Art. 49. Estão obrigadas ao cadastramento fiscal as pessoas físicas ou jurídicas elencadas no Anexo IV a este Regulamento (Art. 60 da Lei n° 1.810/97).

§ 1° O momento, a forma, a concessão, a suspensão, o cancelamento, a inaptidão, a nulidade e a baixa da inscrição cadastral são os regulados no Anexo IV a este Regulamento. Alterado pelo Decreto n° 16.427/2024 (DOE de 29.04.2024), efeitos a partir de 29.04.2024 Redação Anterior

§ 2° A falta, a suspensão ou o cancelamento da inscrição não eximem o contribuinte ou responsável do pagamento do ICMS.

§ 3° Estão, também, sujeitas à inscrição no Cadastro de Contribuintes do Estado as pessoas, naturais ou jurídicas, que realizem as operações ou as prestações a que se refere o art. 1°, caput, inciso VIII, deste Regulamento, ficando obrigadas, quando não inscritas, ao pagamento do imposto por ocasião da saída do bem ou do início da prestação do serviço, em relação a cada operação ou serviço, na forma disciplinada no Anexo XXIV a este Regulamento.Acrescentada pelo Decreto n° 14.335/2015 (DOE de 14.12.2015), efeitos a partir de 01.01.2016.

CAPÍTULO XIII
DO LANÇAMENTO DO ICMS

Art. 50. O sujeito passivo deve realizar a atividade tendente ao lançamento do ICMS, compreendendo a emissão de documentos fiscais, o registro nos livros fiscais apropriados e outros procedimentos previstos na legislação tributária, especialmente no Anexo XV a este Regulamento, relativamente às operações realizadas ou aos serviços prestados (Art. 61 da Lei n° 1.810/97).

§ 1° Opera-se o ato de lançamento do ICMS quando a autoridade fiscal, tomando conhecimento da atividade exercida pelo sujeito passivo, expressamente a homologa.

§ 2° O prazo para a homologação é de cinco anos contado da ocorrência do fato gerador.

§ 3° Expirado o prazo de que trata o parágrafo anterior sem que a Fazenda Pública se tenha pronunciado, considera-se homologada a atividade realizada pelo sujeito passivo, operado o lançamento e definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.

§ 4° A apuração do ICMS realizada mediante a execução da atividade a que se refere este artigo tem o efeito de confissão de dívida, relativamente ao saldo devedor.

Art. 51. O sujeito passivo deve pagar o ICMS no prazo e na forma previstos neste Regulamento, independentemente de prévio exame, pela autoridade fiscal, da atividade a que se refere o artigo anterior.

Parágrafo único. O pagamento do ICMS na forma deste artigo extingue o crédito tributário, sob condição resolutória da ulterior homologação pela autoridade fiscal.

Art. 52. O lançamento deve ser efetuado e revisto de ofício pela autoridade fiscal quando o sujeito passivo deixar de recolher o ICMS no prazo a que se refere o artigo anterior.

CAPÍTULO XIV
DOS CRÉDITOS DO ICMS

Seção I
Da Compensação do ICMS

Art. 53. O ICMS é não cumulativo, compensando-se o devido em cada operação relativa à circulação de mercadoria ou prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação com o montante cobrado nas anteriores por este ou por outro Estado (Art. 65 da Lei n° 1.810/97).

Art. 54. Para a compensação a que se refere o artigo anterior, é assegurado ao sujeito passivo o direito de creditar-se do ICMS anteriormente cobrado em operações ou prestações de que tenham resultado a entrada de mercadoria, real ou simbólica, no estabelecimento, inclusive a destinada ao seu uso ou consumo ou ao ativo fixo, ou o recebimento de serviços de transporte interestadual e intermunicipal ou de comunicação.

§ 1° O direito ao crédito, para efeito de compensação com o débito do ICMS, reconhecido ao estabelecimento que tenha recebido as mercadorias ou para o qual tenham sido prestados os serviços, está condicionado à idoneidade da documentação e, sendo o caso, à escrituração, nos prazos e nas condições deste Regulamento.

§ 2° Sendo o ICMS destacado a maior no documento fiscal, o valor do crédito não compreende o correspondente ao excesso.

§ 3° O crédito é admitido somente após sanadas as irregularidades caracterizadas pela utilização de documento fiscal que:

I - não seja o exigido para a respectiva operação ou prestação;

II - não contenha as indicações necessárias à perfeita identificação da operação ou da prestação;

III - apresente emendas ou rasuras que lhe prejudiquem a clareza;

IV - esteja irregularmente preenchido, incluída a falta de destaque do ICMS na sua 1ª via;

V - quando emitido para acobertar operação ou prestação sujeitas ao pagamento do ICMS no ato da sua realização, esteja desacompanhado do respectivo comprovante;

VI - não contenha a autenticação ou o visto de entrada ou esteja desacompanhado do documento Guia de Entrada de Produtos/Insumos - SAT-1, ainda que o ICMS esteja destacado regularmente.

§ 4° O disposto no parágrafo anterior aplica-se também ao crédito correspondente ao ICMS relativo a operação ou prestação do próprio contribuinte, para o abatimento do ICMS devido na condição de responsável ou substituto tributário, relativamente a operação ou prestação subseqüentes.

§ 5° Relativamente à mercadoria destinada ao uso e consumo, o crédito somente pode ser utilizado a partir da data prevista na Lei Complementar (nacional) n° 87, de 13 de setembro de 1996, ou suas alterações posteriores. Acrescentado pelo Decreto n° 11.189/2003 (DOE de 25.04.2003), efeitos a partir de 01.01.2003

Nota ECONET: O prazo a que se refere o § 5° acima mencionado, será à partir de 01.01.2033, conforme o art. 33 da LC 87/1996.

Art. 54-A. Nas hipóteses do inciso XIX e do § 4° do art. 9° deste Regulamento, o crédito relativo às operações e às prestações anteriores deve ser deduzido apenas do débito correspondente ao imposto devido à unidade federada de origem. Acrescentado pelo Decreto n° 16.427/2024 (DOE de 29.04.2024), efeitos a partir de 29.04.2024

Art. 55. O registro de qualquer crédito do ICMS relativo a mercadorias ou bens entrados ou adquiridos ou a serviço recebido, ressalvado o disposto no artigo seguinte, deve ser feito no período em que se verificar a entrada da mercadoria ou do bem ou o recebimento do serviço.

Art. 56. Quando não realizado no período a que se refere o artigo anterior, o registro do crédito do ICMS deve ser comunicado, por escrito, à Agência Fazendária do domicílio do contribuinte, até o décimo dia seguinte ao do evento.

§ 1° O Fiscal de Rendas, após comunicado pelo Chefe da repartição, deve diligenciar no sentido de constatar a efetiva entrada da mercadoria ou do bem ou o recebimento do serviço, homologando o crédito ou tomando as medidas previstas no parágrafo seguinte.

§ 2° Verificada a utilização indevida do crédito do ICMS, inclusive nos casos de antecipação de uso, deve ser glosado o valor correspondente e aplicada a penalidade cabível.

§ 3° O registro extemporâneo do crédito pode ocorrer, também, nos casos de reconstituição da escrita pelo Fisco, ou pelo contribuinte quando por aquele autorizado.

Art. 57. Ficam dispensados do registro dos créditos os produtores, incluídos o extrator, o pescador e o armador de pesca, nos casos em que a apuração do ICMS relativo às operações que realizarem seja efetuada pela Agência Fazendária.

Art. 58. O ICMS cobrado em prestações de serviços de transporte (fretes) pode ser creditado:

I - pelo destinatário do serviço, quando a operação de origem da mercadoria tiver sido estipulada sob a cláusula FOB e o transporte for por aquele contratado;

II - pelo remetente da mercadoria, quando a operação de saída ocorrer sob a cláusula CIF, o transporte for por aquele contratado e a respectiva base de cálculo incluir o preço do serviço.

Art. 59. Tratando-se de entrada de energia elétrica, de recebimento de serviço de comunicação ou de entrada de mercadoria destinada ao ativo fixo, à compensação de que tratam os arts. 53 e 54 aplicam-se as seguintes regras: Alterado pelo Decreto n° 10.035/2000 (DOE de 22.08.2000), efeitos a partir de 01.08.2000 Redação Anterior

I - somente dá direito a crédito a entrada de energia elétrica no estabelecimento:

a) quando a própria energia elétrica for objeto de operação de saída;

b) quando consumida no processo de industrialização;

c) quando seu consumo resultar em operação de saída ou prestação para o exterior, na proporção destas sobre as saídas ou prestações totais;

d) a partir da data prevista na Lei Complementar (nacional) n° 87, de 13 de setembro de 1996, ou suas alterações posteriores, nas demais hipóteses; Alterado pelo Decreto n° 11.674/2004 (DOE de), efeitos a partir de 12.08.2004 Redação Anterior

II - somente dá direito a crédito o recebimento de serviços de comunicação utilizados pelo estabelecimento:

a) ao qual tenham sido prestados na execução de serviços da mesma natureza;

b) quando sua utilização resultar em operação de saída ou prestação para o exterior, na proporção desta sobre as saídas ou prestações totais;

c) a partir da data prevista na Lei Complementar (nacional) n° 87, de 13 de setembro de 1996, ou suas alterações posteriores, nas demais hipóteses; Alterado pelo Decreto n° 11.674/2004 (DOE de), efeitos a partir de 12.08.2004 Redação Anterior

III - relativamente ao crédito decorrente da entrada de mercadoria destinada ao ativo fixo:

a) a apropriação deve ser feita à razão de um quarenta e oito avos por mês, devendo a primeira fração ser apropriada no mês em que ocorrer a entrada no estabelecimento;

b) em cada período de apuração do imposto, não é admitido o creditamento de que trata a alínea anterior, em relação à proporção das operações de saídas ou prestações isentas ou não tributadas sobre o total das operações de saídas ou prestações efetuadas no mesmo período;

c) para aplicação do disposto nas alíneas a e b, o montante do crédito a ser apropriado deve ser o obtido multiplicando-se o valor total do respectivo crédito pelo fator igual a um quarenta e oito avos da relação entre o valor das operações de saídas e prestações tributadas e o total das operações de saídas e prestações do período, equiparando-se às tributadas, para fins deste inciso, as saídas e prestações com destino ao exterior e as operações com o papel destinado à impressão de livros, jornais e periódicos. Alterado pelo Decreto n° 12.054/2006 (DOE de 09.03.2006), efeitos a partir de 01.01.2006 Redação Anterior

d) o quociente de um quarenta e oito avos deve ser proporcionalmente aumentado ou diminuído, caso o período de apuração seja superior ou inferior a um mês;

e) na hipótese de alienação dos bens do ativo fixo, antes de decorrido o prazo de quatro anos contado da data de sua aquisição, não é admitido, a partir da data da alienação, o creditamento de que trata este inciso em relação à fração que corresponderia ao restante do quadriênio;

f) além do registro em conjunto com os demais créditos, o crédito a que se refere este inciso deve ser objeto de controle na forma prevista no Subanexo VII ao Anexo XV a este Regulamento;

g) ao final do quadragésimo oitavo mês contado da data da entrada do bem no estabelecimento, o saldo remanescente do crédito deve ser cancelado.

Parágrafo único. O disposto neste artigo não exclui a aplicação do disposto no art. 65 quanto aos créditos a que se referem os incisos I e II.

Art. 59-A. Na hipótese do art. 59, I, b, tratando-se de estabelecimento comercial que também exerça atividade que, nos termos do disposto no art. 88 da Lei n° 1.810, de 22 de dezembro de 1997, caracterize industrialização, a utilização do crédito decorrente da entrada de energia elétrica consumida no processo industrial fica condicionada à adoção de medidor específico desse consumo. Acrescentado pelo Decreto n° 12.525/2008 (DOE de 24.03.2008), efeitos a partir de 24.03.2008

Parágrafo único. Não dá direito a crédito a energia elétrica consumida em equipamentos destinados à conservação ou à exposição de produtos.

Art. 60. O ICMS, para sua compensação com o devido nas operações ou prestações seguintes, somente pode ser aproveitado pelo seu valor nominal, extinguindo-se o direito à sua utilização após cinco anos contados da data da emissão do documento fiscal no qual ele foi destacado.

Parágrafo único. Para efeito deste artigo, a utilização do crédito de ICMS, inclusive quanto a eventual saldo credor, efetiva-se com a sua compensação com débito do referido imposto, realizada mediante os procedimentos de apuração previstos neste Regulamento e nas normas que o complementem. Acrescentado pelo Decreto n° 14.871/2017 (DOE de 10.11.2017), efeitos a partir de 10.11.2017

Art. 61. Nos casos estabelecidos no Anexo VI a este Regulamento e nos termos nele previstos, fica facultado ao contribuinte a opção pelo abatimento de percentagem fixa, a título de crédito relativamente a operações ou prestações anteriores.

Parágrafo único. Nesses casos, fica vedada a apropriação, pelo contribuinte, dos créditos destacados nos documentos fiscais acobertadores das mercadorias entradas ou dos serviços recebidos no seu estabelecimento.

Art. 62. O contribuinte pode creditar-se, também, do ICMS:

I - nas devoluções de mercadorias, em virtude de garantia ou troca, quando efetuadas por produtor ou por qualquer pessoa natural ou jurídica não obrigada à emissão de documentos fiscais;

II - no retorno de mercadoria, por qualquer motivo não entregue ao destinatário, inclusive no caso do ICMS retido;

III - espontânea e efetivamente pago em período anterior, por erro ocorrido no cálculo, na escrituração ou na apuração, ou por decorrência de imunidade, isenção ou não incidência, devendo anotar detalhadamente no livro de apuração o fato motivador do crédito;

IV - correspondente à diferença a seu favor, verificada entre o montante recolhido e o apurado, como conseqüência do seu desenquadramento do Regime de Estimativa.

Parágrafo único. Nas hipóteses deste artigo, conforme o caso, o contribuinte deve observar as prescrições estabelecidas no Anexo VII (apuração do ICMS por estimativa) e nos arts. 89 a 92 (repetição do indébito) e 225 e 226 (devolução e retorno de mercadorias).

Art. 62-A. O estabelecimento prestador de serviço de transporte interestadual ou intermunicipal não optante pelo crédito presumido previsto no art. 78 do Anexo I - Dos Benefícios Fiscais, a este Regulamento pode apropriar-se do crédito do imposto relativo a aquisições ou a operações decorrentes de aquisição de: Acrescentada pelo Decreto n° 13.741/2013 (DOE de 02.09.2013) efeitos a partir de 02.09.2013

I - combustíveis consumidos na movimentação dos veículos utilizados, direta-mente, nas prestações de serviço de transporte tributadas; Alterado pelo Decreto n° 14.003/2014 (DOE de 17.07.2014), efeitos a partir de 01.08.2014 Redação Anterior

II - bens destinados ao ativo imobilizado.

§ 1° A utilização do crédito relativo a operações decorrentes de aquisição de bens destinados ao ativo imobilizado deve ser feita observando-se as disposições do art. 59, III, deste Regulamento e as do Subanexo VII - Do Controle de Crédito de ICMS do Ativo Permanente (CIAP), ao Anexo XV - Das Obrigações Acessórias.

§ 2° O crédito relativo a aquisições ou a operações decorrentes de aquisição de combustíveis:

I - é limitado à quantidade de combustível efetivamente consumido na prestação de serviço de transporte tributada que se inicia neste Estado;

II - é condicionado à existência de nota fiscal, mod. 1 ou 1-A, ou de nota fiscal eletrônica, emitida pelo fornecedor ou, se for o caso, nos termos do inciso III do § 10 do art. 62-B deste Regulamento, com a identificação do estabelecimento usuário do crédito fiscal como destinatário;

III - somente pode ser utilizado mediante a observância dos procedimentos previstos no art. 62-B deste Regulamento.

Art. 62-B. O estabelecimento a que se refere o art. 62-A deste Regulamento deve registrar os documentos relativos a operações decorrentes de suas aquisições no livro Registro de Entradas sem crédito do imposto, devendo observar, quanto aos demais requisitos, as disposições previstas na legislação relativas à escrituração do referido livro. Acrescentada pelo Decreto n° 13.741/2013 (DOE de 02.09.2013) efeitos a partir de 02.09.2013

§ 1° No caso de aquisições ou de operações decorrentes de aquisição de combustíveis, a utilização do crédito correspondente deve ser feita mediante:

I - a demonstração da quantidade de combustível utilizada em relação a cada prestação de serviço de transporte tributada e do valor do respectivo crédito;

II - o registro do valor a ser utilizado como crédito diretamente no livro Registro de Apuração do ICMS, no espaço reservado ao registro do crédito do imposto decorrente de entrada, precedido da expressão “crédito relativo a combustíveis”.

§ 2° Para efeito do que dispõe o § 1°, I, deste artigo o estabelecimento deve elaborar demonstrativo, por veículo, da quantidade de combustível efetivamente utilizada na prestação de serviço de transporte tributada iniciada neste Estado e do valor do respectivo crédito.

§ 3° No demonstrativo a que se refere o § 2° deste artigo devem ser indicados:

I - o modelo, tipo e placas do veículo utilizado no transporte;

II - no caso de transporte de carga:

a) o número e a data do Conhecimento de Transporte;

b) a distância percorrida na prestação do respectivo serviço, incluído o retorno, nos casos em que o veículo retorne vazio, observado o disposto no § 4° deste artigo;

III - no caso de transporte de passageiro, o itinerário percorrido;

IV - a quantidade e a espécie de combustível consumido na distância ou no itinerário percorrido, observado, no caso de transporte de passageiro, o disposto no § 6° deste artigo;

V - o valor unitário e o valor total do combustível consumido no percurso;

VI - o valor do crédito a ser utilizado correspondente ao combustível consumido e vinculado às prestações iniciadas neste Estado;

VII - o número e a data da nota fiscal de aquisição, no caso em que o abastecimento do veículo ocorra diretamente no estabelecimento fornecedor, ou, se for o caso, da nota fiscal a que se refere o inciso III do § 10 deste artigo.

§ 4° Nos casos em que a viagem do veículo, incluída a continuação, se for o caso, e o retorno, corresponder a mais de uma prestação de serviço de transporte de carga:

I - tratando-se de prestações iniciadas neste Estado, os dados exigidos no § 3° deste artigo, relativamente a cada prestação, devem ser indicados separadamente no demonstrativo nele mencionado, de forma a possibilitar a vinculação das distâncias percorridas e do consumo de combustíveis com as respectivas prestações;

II - tratando-se de prestações iniciadas em outra unidade da Federação, a distância percorrida na sua realização não pode ser considerada no demonstrativo, vedada a utilização de crédito em relação ao combustível consumido no respectivo percurso, salvo se ocorrerem, simultaneamente, com prestações iniciadas neste Estado, hipótese em que é permitida a utilização do crédito na proporção do valor destas últimas.

§ 5° No caso de transporte de carga, havendo, na mesma viagem, prestação de serviços de transporte cujo imposto esteja diferido (art. 15 do Anexo II - Do Diferimento do Lançamento e do Pagamento do Imposto, a este Regulamento) e prestação de serviço de transporte cujo imposto deva ser pago pelo prestador, o crédito do imposto a ser apropriado, nos termos deste artigo, não pode ser superior ao percentual que corresponder, no valor total das prestações realizadas, o valor das prestações cujo imposto deva ser pago pelo prestador.

§ 6° No caso de transporte de passageiros em linha interestadual, o crédito do imposto a ser apropriado, nos termos deste artigo, não pode ser superior ao percentual que corresponder, no valor total das prestações realizadas, o valor das prestações iniciadas neste Estado, aplicado sobre o imposto relativo aos combustíveis consumidos no respectivo itinerário.

§ 7° Ao final de cada período de apuração, a quantidade e o valor do combustível consumido, bem como o valor do crédito a ser utilizado, especificados no demonstrativo por prestação, devem ser totalizados, para fins do registro, no livro Registro de Apuração do ICMS, do valor do crédito a ser utilizado.

§ 8° Havendo conveniência, a Secretaria de Estado de Fazenda pode:

I - estabelecer o modelo do demonstrativo a ser elaborado pelos estabelecimentos obrigados;

II - exigir a indicação de outros dados que entender necessários ao controle fiscal relativo à utilização do crédito de que trata este artigo.

§ 9° A inexistência do modelo a que refere o § 8°, inciso I, deste artigo não dispensa o contribuinte da elaboração do demonstrativo.

§ 10. O estabelecimento não optante pelo crédito presumido que mantenha combustíveis em estoque para o abastecimento de seus veículos ou de veículos que detenha a posse direta para uso próprio ou de empresas coligadas, nas mesmas condições, deve, adicionalmente:

I - adotar instalações com equipamentos e sistemas destinados ao armazenamento de combustíveis com registrador de volume apropriado para o abastecimento dos referidos veículos;

II - cadastrar-se na Secretaria de Estado de Fazenda como posto de abastecimento, nos termos do art. 1° do Decreto n° 10.879, de 12 de agosto de 2002, e cumprir todas as obrigações relativas a esse tipo de estabelecimento;

III - no ato do abastecimento, emitir a Nota Fiscal correspondente, tendo como destinatário o próprio estabelecimento ou o estabelecimento da empresa coligada, conforme o caso;

IV - apresentar, mensalmente, por meio da Escrituração Fiscal Digital (EFD), as informações relativas aos registros 1.310 e 1.320, conforme leiaute previsto no Manual de Orientação da EFD e nas orientações constantes no Guia Prático da EFD.

§ 11. O demonstrativo a que se refere o § 2° deste artigo deve ser elaborado no prazo previsto para a escrituração do livro Registro de Apuração do ICMS ou de livro ou documento que o substituam, e deve ser conservado e mantido à disposição do Fisco pelo prazo previsto no art. 105 deste Regulamento.

§ 12. Revogado pelo Decreto n° 14.003/2014 (DOE de 17.07.2014), efeitos a partir de 01.08.2014 **Redação Anterior**

§ 13. O valor do crédito a ser apropriado deve ser obtido mediante a aplicação, sobre o valor a que se refere o § 14 deste artigo, do percentual correspondente à:

I - alíquota interna vigente neste Estado, no caso de combustíveis adquiridos de:

a) estabelecimentos localizados neste Estado;

b) estabelecimentos localizados em outra unidade da Federação mediante pagamento do imposto pelo próprio adquirente, em decorrência da incidência prevista no art. 5°, § 1°, inciso IV, da Lei n° 1.810, de 22 de dezembro de 1997;

II - alíquota interna vigente no Estado em que se encontrar o estabelecimento fornecedor, no caso em que os combustíveis sejam fornecidos mediante o abastecimento dos respectivos veículos.

§ 14. O percentual de que trata o § 13 deste artigo deve ser aplicado sobre o valor pelo qual os combustíveis foram adquiridos, observada a quantidade efetivamente consumida, apurada nos termos deste artigo." (NR)

Art. 62-C. O estabelecimento a que se refere o art. 62-A deste Regulamento, desde que autorizado, em regime especial, pelo Superintendente de Administração Tributária, pode adotar procedimentos diversos dos previstos no art. 62-B deste Regulamento para a demonstração do crédito fiscal relativo aos combustíveis efetivamente consumidos nas prestações de serviços tributadas. Acrescentada pelo Decreto n° 13.741/2013 (DOE de 02.09.2013) efeitos a partir de 02.09.2013

Parágrafo único. Na hipótese deste artigo, o pedido de regime especial:

I - deve ser acompanhado da proposta dos procedimentos que o interessado pretende adotar;

II - somente pode ser deferido nos casos em que os procedimentos propostos atendam ao objetivo de facilitar a verificação da compatibilidade entre as prestações de serviço de transporte tributadas e o valor do crédito do imposto correspondente, relativamente aos combustíveis consumidos.

Seção II
Da Vedação

Art. 63. A entrada de mercadoria ou a utilização de serviço resultantes de operação ou prestação isentas ou não tributadas, ou que se refiram a mercadoria ou serviço alheios à atividade do estabelecimento, não dão direito ao crédito do ICMS (Art. 70 da Lei n° 1.810/97).

Parágrafo único. Salvo prova em contrário, presumem-se alheios à atividade do estabelecimento:

I - veículos de transporte pessoal e as mercadorias ou os serviços utilizados na sua manutenção;

II - artigos de lazer e de decoração, enfeites, obras e objetos de arte;

III - brindes;

IV - as mercadorias ou os serviços destinados a benefícios sociais de funcionários e seus dependentes, inclusive transporte e alimentação;

V - os serviços de televisão por assinatura;

VI - coisas úteis e voluptuárias, nos termos da definição dada pela lei civil;

VII - qualquer outro bem ou serviço que não se caracterizem como essenciais ao exercício da atividade.

Art. 64. É vedado o crédito relativo a mercadoria entrada no estabelecimento ou prestação de serviços a ele feita:

I - para integração ou consumo em processo de industrialização ou produção rural, no caso em que a saída do produto resultante não seja tributada ou esteja isenta do ICMS, exceto se se tratar de saída para o exterior;

II - para comercialização ou prestação de serviços, no caso em que a saída ou a prestação subseqüentes:

a) não sejam tributadas ou estejam isentas do ICMS, exceto as destinadas ao exterior;

b) estejam beneficiadas pela redução da base de cálculo do ICMS, hipótese em que a vedação é proporcional à redução.

§ 1° O crédito não utilizado em face da vedação a que se refere este artigo pode ser utilizado em operação posterior, sujeita ao ICMS, com a mesma mercadoria, desde que observado o disposto no § 3°.

§ 2° O contribuinte que pratique operações tributadas com produtos agropecuários, posteriores às saídas de que tratam os incisos I e II do caput, pode utilizar o crédito correspondente ao ICMS cobrado nas operações anteriores àquela de que decorreu a entrada dos referidos produtos no seu estabelecimento.

§ 3° Nas hipóteses a que se referem os parágrafos anteriores, a utilização do crédito fica condicionada a que:

I - o estabelecimento onde ocorreu a entrada tributada:

a) emita Nota Fiscal, destinada ao contribuinte que promover a operação tributada, contendo o destaque do ICMS a ser utilizado como crédito e observado mo campo Informações Complementares o número e a data do documento fiscal que acobertou a saída da respectiva mercadoria;

b) registre a Nota Fiscal a que se refere a alínea anterior, no livro Registro de Saídas, com o débito do respectivo ICMS;

c) registre ou, no caso de ter sido estornado, reaproveite o crédito decorrente da entrada da mercadoria ou do recebimento do serviço;

II - o contribuinte que promover a operação tributada:

a) requeira a utilização do crédito à Superintendência de Administração Tributária, instruindo seu requerimento com a Nota Fiscal a que se refere a alínea a do inciso anterior;

b) registre a Nota Fiscal referida na alínea anterior no livro Registro de Entrada após a autorização da Superintendência de Administração Tributária.

§ 4° Mediante ato do Secretário de Estado de Finanças, Orçamento e Planejamento, pode ser vedado o lançamento do crédito, ainda que destacado em documento fiscal, no caso em que seja concedido por outra unidade da Federação qualquer benefício de que resulte exoneração ou devolução do tributo, total ou parcial, direta ou indireta, condicionada ou incondicionada, em desacordo com disposição de lei complementar nacional.

Nota ECONET: A Resolução SEFAZ n° 2.827/2017, dispõe sobre a vedação do crédito de imposto relativo às entradas decorrentes de operações interestaduais alcançadas por benefício fiscais concedidas em desacordo com a Lei Complementar n° 24/1975, que trata dos convênios para a concessão de isenções do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias.

Seção III
Do Estorno

Art. 65. O ICMS creditado deve ser estornado sempre que a mercadoria ou o bem entrados no estabelecimento ou o serviço por ele tomado (Art. 72 da Lei n° 1.810/97):

I - sejam objeto de saída ou prestação de serviço isentas ou não tributadas, sendo estas circunstâncias imprevisíveis na data da entrada da mercadoria ou da utilização do serviço;

II - sejam objeto de saída ou prestação de serviço, com redução da base de cálculo, sendo esta circunstância imprevisível na data da entrada da mercadoria ou da utilização do serviço, hipótese em que o estorno deve ser proporcional à redução;

III - sejam objeto de saída com base de cálculo inferior à das respectivas entradas, hipótese em que o estorno deve ser equivalente à diferença;

IV - sejam integrados ou consumidos em processo de industrialização, no caso em que a saída do produto resultante não seja tributada ou esteja isenta do ICMS;

V - venham a ser utilizados visando fim alheio à atividade do estabelecimento;

VI - venham a perecer, deteriorar-se, extraviar-se;

VII - forem objeto de:

a) furto, roubo ou sinistro;

b) quebra ou perda de peso ou de quantidade, não compreendidos os resíduos ou diminuição de peso resultantes do processo de industrialização.

VIII - sejam objeto de remessa efetivada por contribuinte com inscrição cancelada;

IX - não existir, por qualquer outro motivo, operação posterior.

§ 1° O estorno do crédito do ICMS deve ser feito em valor idêntico ao dos créditos gerados nas operações ou prestações anteriores.

§ 2° Havendo mais de uma aquisição e sendo impossível determinar a qual delas corresponde a mercadoria, o valor do crédito a ser estornado deve ser calculado mediante aplicação da alíquota vigente na data do estorno sobre o preço da aquisição mais recente

§ 3° O estorno a que se refere este artigo não impede a utilização do crédito estornado em operações posteriores, sujeitas ao ICMS, com a mesma mercadoria.

§ 4° Não se estornam os créditos referentes a mercadoria ou serviço relativos a operação ou prestação destinadas ao exterior e a operações com o papel destinado à impressão de livros, jornais e periódicos. Alterado pelo Decreto n° 12.054/2006 (DOE de 09.03.2006), efeitos a partir de 01.01.2006 Redação Anterior

Art. 66. Revogado pelo Decreto n° 10.035/2000 (DOE de 22.08.2000), efeitos a partir de 01.08.2000 Redação Anterior

Art. 67. O contribuinte substituto somente pode registrar o crédito decorrente de operações ou prestações internas antecedentes, quando cabível, após o efetivo pagamento do ICMS.

Seção IV
Da Imputação e da Transferência de Saldos Credores Acumulados

Art. 68. Saldos credores acumulados:

I - desde 16 de setembro de 1996, por estabelecimentos que realizem as operações e as prestações de que tratam o art. 2°, I e § 1°, podem ser, na proporção que estas saídas representem do total das saídas realizadas pelo estabelecimento: Alterado pelo Decreto n° 12.504/2008 (DOE de 01.02.2008), efeitos a partir de 21.12.2007 Redação Anterior

a) imputados pelo sujeito passivo a qualquer estabelecimento seu no Estado, mediante a observância dos procedimentos nos §§ 1°, 2° e 3°; Alterado pelo Decreto n° 11.592/2004 (DOE de 26.04.2004), efeitos a partir de 26.04.2004 Redação Anterior

b) após a imputação e havendo saldo remanescente, transferidos pelo sujeito passivo a outros contribuintes deste Estado;

II - em decorrência de hipóteses diversas da que se refere o inciso anterior podem ser transferidos para (Art. 76, § 1°, da Lei n° 1.810/97):

a) outro estabelecimento do mesmo contribuinte localizado neste Estado;

b) estabelecimento fornecedor, localizado neste Estado, a título de pagamento das aquisições feitas por estabelecimento industrial das seguintes mercadorias ou bens: Alterada pelo Decreto n° 15.920/2022 (DOE de 08.04.2022), efeitos a partir de 08.04.2022 Redação Anterior

1. matéria-prima, material secundário ou de embalagem, para uso pelo adquirente na fabricação de produtos tributados pelo ICMS;

2. máquinas, aparelhos e equipamentos industriais para integração no ativo imobilizado.

§ 1° A transferência somente pode ser feita mediante:

I - pedido do estabelecimento possuidor do saldo credor acumulado;

II - confirmação da existência efetiva do saldo credor acumulado pelo Serviço de Fiscalização;

III - autorização expressa do Superintendente de Administração Tributária, que pode estabelecer condições para a compensação do respectivo saldo credor pelo estabelecimento destinatário, inclusive na hipótese do disposto no art. 71-A e do § 5° deste artigo, ressalvado o disposto no seu § 8°. Alterado pelo Decreto n° 15.920/2022 (DOE de 08.04.2022), efeitos a partir de 08.04.2022 Redação Anterior

§ 2° A transferência deve ser efetivada mediante a emissão de Nota Fiscal Eletrônica, emitida pelo estabelecimento transmitente, especificamente para a transferência do saldo credor, e após a autorização de que trata o § 1°, inciso III, ou o § 8° deste artigo. Alterado pelo Decreto n° 15.920/2022 (DOE de 08.04.2022), efeitos a partir de 08.04.2022 Redação Anterior

§ 3° A emissão da Nota Fiscal Eletrônica e o seu registro, inclusive pelo destinatário, na Escrituração Fiscal Digital (EFD) devem ser realizados observando-se os procedimentos previstos em ato do Secretário de Estado de Fazenda. Alterado pelo Decreto n° 15.920/2022 (DOE de 08.04.2022), efeitos a partir de 08.04.2022 Redação Anterior

Nota ECONET: a Resolução SEFAZ n° 3.238/2022, dispõe sobre os procedimentos a serem adotados na emissão de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) e na Escrituração Fiscal Digital (EFD) concernentes à Transferência de Saldos Credores Acumulados.

I - Revogado pelo Decreto n° 15.920/2022 (DOE de 08.04.2022), efeitos a partir de 08.04.2022 Redação Anterior

II - Revogado pelo Decreto n° 15.920/2022 (DOE de 08.04.2022), efeitos a partir de 08.04.2022 Redação Anterior

§ 4° A utilização de saldo credor recebido em transferência, nos termos deste artigo, pelos estabelecimentos recebedores, deve ser feita somente nos períodos de apuração, relativamente às operações ou às prestações que realizarem, nos quais resultar saldo devedor de imposto, observado o seguinte: Alterado pelo Decreto n° 15.920/2022 (DOE de 08.04.2022), efeitos a partir de 08.04.2022 Redação Anterior

I - a utilização deve ser feita mediante dedução do saldo devedor do imposto apurado no respectivo período; Acrescentado pelo Decreto n° 15.920/2022 (DOE de 08.04.2022), efeitos a partir de 08.04.2022

II - o valor utilizado em cada período de apuração, ainda que se trate de saldo credor recebido de mais de um estabelecimento, não pode ser superior a 30% (trinta por cento) do saldo devedor resultante da apuração a que se refere o caput deste parágrafo. Acrescentado pelo Decreto n° 15.920/2022 (DOE de 08.04.2022), efeitos a partir de 08.04.2022

§ 5° Na hipótese do inciso I do caput deste artigo, observado o disposto nos §§ 1°, 2° e 3°, I, o saldo credor pode ser transferido, também, para estabelecimento localizado neste ou em outro Estado, para ser deduzido do imposto que a este caiba reter em favor deste Estado, na condição de contribuinte substituto, nas operações com mercadorias destinadas ao estabelecimento transmitente do saldo credor.

§ 6° Para efeito do disposto no inciso II do caput deste artigo: Acrescentado pelo Decreto n° 9.690/1999 (DOE de 05.11.1999), efeitos a partir de 05.11.1999

I - constitui saldo credor acumulado do imposto aquele decorrente de:

a) aplicação nas operações de saída de mercadorias ou em prestação de serviços de alíquota menor que aquela aplicada nas operações de entrada de mercadorias ou em serviços tomados;

b) realização de operação ou prestação com redução de base de cálculo, com manutenção integral do crédito relativo ao imposto pago na operação anterior;

c) realização de operação ou prestação sem o pagamento do imposto, em decorrência de isenção, não-incidência ou imunidade, com manutenção do crédito relativo ao imposto pago na operação anterior;

d) outras situações em que, embora o estabelecimento tenha direito ao crédito do imposto ou de valores que se reconhecem em seu favor, não tenha a oportunidade de utilizá-los em compensação com débito do imposto de sua responsabilidade, por não realizar operações ou prestações tributadas em montante suficiente; Acrescentada pelo Decreto n° 15.920/2022 (DOE de 08.04.2022), efeitos a partir de 08.04.2022

II - somente serão considerados os saldos credores que vierem a ser acumulados a partir de 1° de novembro de 1998.

§ 7° Nos casos de fusão, transformação e incorporação, os saldos credores existentes em nome das empresas fusionadas, transformadas ou incorporadas, na data do respectivo ato e acumulados desde 1° de novembro de 1996, podem ser transferidos integralmente, mediante autorização do Secretário de Estado de Fazenda, às empresas que resultarem da fusão, transformação ou incorporação. Acrescentado pelo Decreto n° 9.690/1999 (DOE de 05.11.1999), efeitos a partir de 05.11.1999

§ 8° Mediante autorização prévia do Secretário de Estado de Fazenda e observadas as condições estabelecidas no respectivo ato, o saldo credor acumulado decorrente das situações previstas no § 6°, inciso I, deste artigo, atendidas as condições previstas no § 1°, incisos I e II, deste artigo, pode ser transferido para: Alterado pelo Decreto n° 15.920/2022 (DOE de 08.04.2022), efeitos a partir de 08.04.2022 Redação Anterior

I - estabelecimento de outra empresa da qual um ou mais sócios da empresa possuidora do saldo credor integrem o seu quadro social; Acrescentado pelo Decreto n° 15.920/2022 (DOE de 08.04.2022), efeitos a partir de 08.04.2022

II - estabelecimento do qual a empresa possuidora do saldo credor adquira mercadorias para comercialização ou industrialização ou bens destinados ao seu ativo fixo. Acrescentado pelo Decreto n° 15.920/2022 (DOE de 08.04.2022), efeitos a partir de 08.04.2022

§ 9° A autorização de que trata o § 8° será concedida à vista de informação fiscal que ateste a regularidade ou a homologação do crédito fiscal acumulado e de requerimento do estabelecimento industrial ou agropecuário, contendo a especificação da máquina, equipamento ou veículo a ser adquirido e da respectiva função relacionada com o processo de produção do requerente, bem como a identificação do contribuinte destinatário da transferência. Acrescentado pelo Decreto n° 12.162/2006 (DOE de 06.10.2006), efeitos a partir de 06.10.2006

§ 10. A transferência de saldo credor de crédito fiscal, nas hipóteses e condições previstas neste artigo, fica condicionada à regularidade dos contribuintes, transmitente e destinatário do crédito, no cumprimento das obrigações fiscais, tanto principal quanto acessórias, relativas a todos os respectivos estabelecimentos, quando mais de um houver. Acrescentado pelo Decreto n° 13.059/2010 (DOE de 20.10.2010), efeitos a partir de 28.10.2010

Art. 68-A. Os créditos do imposto decorrentes de entrada de mercadorias que forem objeto de operações que se enquadrem nas disposições do art. 2°, I e § 1°, e os saldos credores a que se refere o art. 68 deste Regulamento, inclusive quando recebidos em transferência, nos termos deste último, não podem ser utilizados na compensação com débitos do imposto relativo a operações ou a prestações para as quais esteja autorizada a utilização de crédito presumido, sob condição de não utilização de quaisquer outros créditos, salvo se o contribuinte optar pela não utilização do crédito presumido. Acrescentado pelo Decreto n° 14.871/2017 (DOE de 10.11.2017), efeitos a partir de 01.11.2017

§ 1° Para efeitos do disposto no caput deste artigo, a apuração deve ser realizada conforme o previsto em norma editada pelo Secretário de Estado de Fazenda. Renumerado pelo Decreto n° 15.471/2020 (DOE de 09.07.2020), efeitos a partir de 09.07.2020 Redação Anterior

§ 2° A restrição de que trata o caput deste artigo não se aplica aos saldos credores, a que se refere o art. 68 deste Regulamento, que o contribuinte tenha recebido em transferência, em conformidade com disposições de termo de acordo. Acrescentado pelo Decreto n° 15.471/2020 (DOE de 09.07.2020), efeitos a partir de 09.07.2020

Nota Econet: a apuração que trata esse dispositivo está disciplinada na Resolução SEFAZ 2.914/2018.

Art. 68-B. O Secretário de Estado de Fazenda pode, mediante termo de acordo celebrado nos termos da Lei Complementar n° 93, de 5 de novembro de 2001, autorizar a transferência de créditos do ICMS decorrentes de entrada de mercadorias que forem objeto de operações que se enquadrem nas disposições do art. 2°, inciso I, e § 1°, ou de saldos credores acumulados a que se refere o art. 68, ambos deste Regulamento, inclusive quando recebidos em transferência, nos termos deste último, bem como quando decorrentes de créditos presumidos ou outorgados ou, ainda, créditos autorizados, desde que o contribuinte possuidor dos créditos assuma o compromisso de realizar relevantes

investimentos no território do Estado, nas condições e nos prazos estabelecidos no acordo. Acrescentado pelo Decreto n° 16.546/2025 (DOE de 17.01.2025), efeitos a partir de 17.01.2025

§ 1° Os créditos ou os saldos credores a que se refere o caput deste artigo podem ser transferidos para: Acrescentado pelo Decreto n° 16.546/2025 (DOE de 17.01.2025), efeitos a partir de 17.01.2025

I - outro estabelecimento de contribuinte localizado neste Estado; Acrescentado pelo Decreto n° 16.546/2025 (DOE de 17.01.2025), efeitos a partir de 17.01.2025

II - estabelecimento localizado em outro Estado, inscrito no Cadastro de Contribuintes do Estado como contribuinte substituto, para ser compensado com débito do imposto devido aeste Estado. Acrescentado pelo Decreto n° 16.546/2025 (DOE de 17.01.2025), efeitos a partir de 17.01.2025

§ 2° O disposto neste artigo: Acrescentado pelo Decreto n° 16.546/2025 (DOE de 17.01.2025), efeitos a partir de 17.01.2025

I - aplica-se somente aos créditos decorrentes de entradas ocorridas até 31 de outubro de 2024 e aos saldos credores existentes na referida data; Acrescentado pelo Decreto n° 16.546/2025 (DOE de 17.01.2025), efeitos a partir de 17.01.2025

II - não se aplica às usinas de biocombustíveis e às destilarias localizadas neste Estado, que produzam combustíveis renováveis utilizando recursos naturais como produtos agrícolas ou vegetais, e que possuam os saldos credores de ICMS a que se refere o caput deste artigo, hipótese em que deve ser observado o disposto no Decreto n° 16.306, de 25 de outubro de 2023. Acrescentado pelo Decreto n° 16.546/2025 (DOE de 17.01.2025), efeitos a partir de 17.01.2025

Art. 69. Exceto no caso dos saldos credores a que se refere o inciso I do artigo anterior, é vedada a retransferência de créditos para o estabelecimento de origem ou para terceiros. Alterado pelo Decreto n° 10.044/2000, efeitos a partir de 01.09.2000 Redação Anterior

Parágrafo único. Na hipótese excepcionada no caput deste artigo, é permitida a retransferência de créditos para o estabelecimento de origem ou para terceiros.

Seção V
Da Vedação de Restituição de Créditos

Art. 70. É vedada a restituição (Art. 75 da Lei n° 1.810/97):

I - ou a compensação do valor do ICMS que tenha sido utilizado como crédito pelo estabelecimento destinatário;

II - do saldo de crédito existente na data do encerramento das atividades de qualquer estabelecimento.

CAPÍTULO XV
DA APURAÇÃO DO ICMS

Seção I
Das Disposições Preliminares

Art. 71. As obrigações consideram-se vencidas na data em que termina o período de apuração e são liquidadas por compensação ou mediante pagamento em dinheiro como disposto neste artigo (Art. 76 da Lei n° 1.810/97):

I - as obrigações consideram-se liquidadas por compensação até o montante dos créditos escriturados no mesmo período mais o saldo credor de período ou períodos anteriores, sendo o caso;

II - se o montante dos débitos do período superar o dos créditos, a diferença deve ser liquidada no prazo estabelecido no Anexo VIII;

III - se o montante dos créditos superar o dos débitos, a diferença pode ser transportada para o período seguinte, operação ou prestação subseqüente, ou subseqüentes.

Parágrafo único. Para o efeito da aplicação do disposto neste artigo: Alterado pelo Decreto n° 11.592/2004 (DOE de 26.04.2004), efeitos a partir de 26.04.2004 Redação Anterior

I - os débitos e os créditos devem ser apurados em relação a cada estabelecimento do sujeito passivo;

II - no caso de saldo credor decorrente de manutenção de crédito em razão de operações de exportação e operações realizadas com papel destinado à impressão de livros, jornais e periódicos, a sua compensação com débito do imposto fica condicionada à autorização prévia do Superintendente de Administração Tributária, que pode, para concedê-la, determinar os procedimentos fiscais necessários à verificação de sua autenticidade. Alterado pelo Decreto n° 12.054/2006 (DOE de 09.03.2006), efeitos a partir de 01.01.2006 Redação Anterior

Art. 71-A. Tratando-se de contribuinte que possua mais de um estabelecimento, os saldos credores e devedores neles apurados, mediante autorização prévia do Superintendente de Administração Tributária e ressalvadas as hipóteses de apuração à vista de cada operação ou prestação, podem ser compensados entre os estabelecimentos que possuir no Estado, hipótese em que, observado, no que couber, o disposto nos arts. 71, 71-B e 71-C: Alterado pelo Decreto n° 11.623/2004 (DOE de 02.06.2004), efeitos a partir de 02.06.2004 Redação Anterior

I - as obrigações consideram-se liquidadas por compensação até o montante dos saldos credores apurados no mesmo período mais o saldo credor resultante da compensação de período ou períodos anteriores, sendo o caso;

II - a diferença:

a) deve ser recolhida no prazo regulamentar, mediante a utilização de documento de arrecadação emitido com endereço e inscrição estadual do estabelecimento indicado para a realização da compensação, se o montante dos saldos devedores do período superar o dos saldos credores;

b) pode ser transportada para o período seguinte, se o montante dos saldos credores superar o dos saldos devedores.

§ 1° Na hipótese deste artigo, a compensação: Renumerado pelo Decreto n° 11.623/2004 (DOE de 02.06.2004), efeitos a partir de 02.06.2004 Redação Anterior

a) deve ser realizada observando-se os procedimentos previstos no art. 161-A do Anexo XV a este Regulamento;

b) impede a utilização individualizada de saldo credor de período ou períodos anteriores na apuração dos créditos e débitos de qualquer dos estabelecimentos do contribuinte sem autorização prévia do Superintendente de Administração Tributária.

§ 2° A autorização de que trata o caput deste artigo somente será concedida ao contribuinte que estiver em situação regular quanto ao recolhimento do imposto e aos dados relativos à inscrição no Cadastro de Contribuintes do Estado. Acrescentado pelo Decreto n° 11.623/2004 (DOE de 02.06.2004), efeitos a partir de 02.06.2004

Art. 71-B. O disposto no art. 71-A não se aplica aos estabelecimentos que utilizem incentivos fiscais cuja concessão tenha sido feita com base na Lei Complementar n° 93, de 5 de novembro de 2001. Acrescentado pelo Decreto n° 11.544/2004 (DOE de 05.02.2004), efeitos a partir de 05.02.2004

Art. 71-C. Os regimes especiais consistentes na dilatação de prazo de recolhimento do imposto podem ser condicionados a que o estabelecimento beneficiário apure e recolha, de forma individualizada, o imposto relativo às respectivas operações. Acrescentado pelo Decreto n° 11.544/2004 (DOE de 05.02.2004), efeitos a partir de 05.02.2004

Art. 72. A apuração do ICMS deve ser feita por mercadoria ou serviço, dentro de determinado período, ou por mercadoria ou serviço, à vista de cada operação ou prestação, observando-se o disposto nas seções seguintes, ou, ainda, pelo regime de estimativa, para um determinado período, observando-se o disposto no Anexo VII a este Regulamento.

Seção II
Da Apuração do ICMS por Período

Art. 73. O ICMS deve ser apurado:

I - por período mensal:

a) as operações realizadas por quaisquer contribuintes, nas hipóteses não alcançadas pelas disposições das seções seguintes;

b) quanto à diferença de alíquotas, no caso de contribuintes regularmente inscritos no Cadastro de Contribuintes deste Estado, ressalvado o disposto nos arts. 75, I, b, 1, 3 e 4, e 77, III, a, c e d;

c) relativamente ao ICMS retido por:

1) contribuintes substitutos industriais estabelecidos neste Estado, ou importadores;

2) contribuintes substitutos estabelecidos em outros Estados, regularmente inscritos neste Estado, para a retenção do ICMS, por força de Protocolo ou Convênio;

d) no caso de apuração pelo regime de estimativa;

II - por período quinzenal, nos casos de retenção do ICMS por contribuintes estabelecidos em outros Estados, credenciados pela Secretaria de Estado de Finanças, Orçamento e Planejamento, por meio de Acordos ou Regimes Especiais, como contribuinte substituto deste Estado.

Seção III
Da Apuração do ICMS por Mercadoria e por Período

Art. 74. A apuração do ICMS deve ser feita por mercadoria e por período: Alterado pelo Decreto n° 9.532/1999 (DOE de 30.06.1999), efeitos a partir de 29.06.1999 Redação Anterior

I - semanal:

a) nas saídas interestaduais dos produtos indicados no art. 75, III, quando promovidas por contribuintes que apresentem garantia que assegure o recolhimento do imposto, na modalidade de carta de fiança particular registrada no Cartório de Registro de Títulos e Documentos, de fiança bancária ou de caução em dinheiro efetivada mediante depósito em conta bancária vinculada; Alterado pelo Decreto n° 9.860/2000 (DOE de 27.03.2000), efeitos a partir de 27.03.2000 Redação Anterior

b) nas entradas de produtos sujeitos à substituição tributária, sem a retenção do ICMS na origem, em estabelecimentos de contribuintes que apresentem a garantia a que se refere a alínea anterior;

II - quinzenal:

a) nas entradas de produtos sujeitos à substituição tributária, sem a retenção do ICMS na origem, em estabelecimentos de contribuintes beneficiários de Regimes Especiais de pagamento;

b) nas saídas interestaduais dos produtos indicados no art. 75, III, quando promovidas por contribuintes detentores de Regime Especial de pagamento, concedido nos termos do Anexo V a este Regulamento, observado o disposto no inciso III; Alterado pelo Decreto n° 12.154/2006 (DOE de 15.09.2006), efeitos a partir de 15.09.2006 Redação Anterior

c) em relação às mercadorias objeto de remessas destinadas à formação de lote em porto de embarque localizado em outra unidade da Federação, com o fim específico de exportação, cuja suspensão da cobrança do ICMS encerrar-se em razão do decurso do prazo do respectivo benefício ou da venda da mercadoria no mercado interno.

III - mensal, nas saídas interestaduais de soja e de farelo de soja, quando promovidas por estabelecimentos industriais que produzem óleo de soja no Estado e sejam detentores de Regime Especial de pagamento, concedido nos termos do Anexo V a este Regulamento. Acrescentado pelo Decreto n° 12.154/2006 (DOE de 15.09.2006), efeitos a partir de 15.09.2006

§ 1° No caso da alínea b do inciso II, a apuração pode, mediante autorização, abranger mais de um produto de comercialização do produtor ou do comerciante que os revender. Alterado pelo Decreto n° 10.417/2001 (DOE de 06.07.2001), efeitos a partir de 30.06.1999 Redação Anterior

§ 2° Na hipótese da alínea c do inciso II, o ICMS deve ser: Alterado pelo Decreto n° 10.417/2001 (DOE de 06.07.2001), efeitos a partir de 30.06.1999 Redação Anterior

I - lançado na quinzena em que ocorrer o encerramento do benefício da suspensão da sua cobrança;

II - calculado mediante a aplicação:

a) da alíquota interestadual sobre o valor estabelecido na Pauta de Referência Fiscal, vigente no último dia do período a que corresponder a apuração, no caso de encerramento do benefício da suspensão por decurso de prazo;

b) da alíquota correspondente à respectiva operação no caso de venda da mercadoria no mercado interno.

§ 3° Na hipótese do inciso I do caput deste artigo, o período semanal será o definido no Calendário Fiscal, para efeito de estabelecimento do prazo de pagamento do imposto. Alterado pelo Decreto n° 12.641/2008 (DOE de 28.10.2008), efeitos a partir de 28.10.2008 Redação Anterior

§ 4° Revogado pelo Decreto n° 12.154/2006 (DOE de 15.09.2006), efeitos a partir de 15.09.2006 Redação Anterior

Seção IV
Da Apuração do ICMS por Mercadoria, à Vista de Cada Operação

Art. 75. A apuração do ICMS deve ser feita por mercadoria, à vista de cada operação:

I - nas entradas, em Mato Grosso do Sul:

a) de mercadorias sujeitas à substituição tributária, sem a retenção do ICMS na origem e destinadas a contribuintes não detentores de Regimes Especiais de pagamento;

b) de mercadorias ou bens destinados ao ativo fixo ou ao consumo de estabelecimento de contribuintes:

1. agropecuários;

2. não inscritos no Cadastro de Contribuintes do Estado;

3. não sujeitos à escrita fiscal;

4. não sujeitos à apuração ou ao recolhimento periódicos do ICMS;

II - nas importações do exterior de bens ou mercadorias, por quaisquer contribuintes deste Estado;

III - nas saídas interestaduais, promovidas por contribuintes não detentores de Regimes Especiais de pagamento do ICMS

Nota ECONET: As empresas optantes pelo Simples Nacional que pretenderem realizar operações interestaduais com os produtos elencados no artigo 75, inciso III, devem obter, previamente, o registro especial de que trata a Resolução SEFAZ n° 2.611/2015. Na falta do registro especial, as operações interestaduais ficam sujeitas à exigência do ICMS pelo regime normal de tributação, devendo o imposto ser apurado e pago à vista de cada operação, no momento da saída interestadual dos produtos.

a) dos seguintes produtos agropecuários, extrativos vegetais e hortifrutigranjeiros:

1 - alfafa, algodão em caroço ou em pluma e caroço de algodão, alho, aves vivas e aveia; Alterado pelo Decreto n° 11.911/2005 (DOE de 09.08.2005), efeitos a partir de 09.08.2005 Redação Anterior

1-A - arroz em casca ou beneficiado, inclusive quando submetido a processo de classificação por tipo e/ou de acondicionamento em pacotes ou sacos, exceto quando o remetente for estabelecimento industrial ou atacadista, detentor, mediante concessão específica, de benefício ou incentivo fiscal. Acrescentado pelo Decreto n° 11.911/2005 (DOE de 09.08.2005), efeitos a partir de 09.08.2005

2 - café em coco ou beneficiado; casulo do bicho-da-seda; centeio; cevada e carne verde, resfriada ou congelada, e carne salgada ou charqueada e demais produtos e subprodutos comestíveis, resfriados ou congelados, resultantes do abate de aves, bovinos, bufalinos ou suínos;

3 - erva-mate, em folha ou cancheada, e ervilha;

4 - farelos de quaisquer espécies, feijão, frutas naturais e fumo cru ou em folha;

5 - hortículas;

6 - gado vivo de qualquer espécie, inclusive suíno;

7 - leite cru e lenha;

8 - madeira em toras, mamona e milho;

9 - ovo;

10 - sementes em geral;

11 - soja e sorgo;

12 - trigo, triguilho e triticale;

13 - quaisquer outros produtos agropecuários, extrativos vegetais e hortifrutigranjeiros, in natura ou simplesmente beneficiados;

b) de areia, cascalho, pedras e seixos;

c) de calcário e gesso;

d) dos produtos abaixo nominados, resultantes do abate de animais e da industrialização do leite e da madeira:

1 - casco, chifre, couro fresco, salgado, salmourado ou elementarmente curtido, osso, pele, pêlos, pena e sebo; Alterado pelo Decreto n° 12.864/2009 (DOE de 15.12.2009), efeitos a partir de 15.12.2009 Redação Anterior

2 - carvão vegetal;

3 - manteiga, queijo de qualquer espécie, requeijão e produtos assemelhados;

4 - caibros, cruzetas, dormentes, esquadrias, pisos, postes, sarrafos, ripas, ripões, resíduos e restos aproveitáveis, tábuas, tacos e vigas de quaisquer bitolas ou comprimentos;

e) de ferro velho, papel usado e aparas de papel, sucatas de metais, cacos de vidro, retalhos, fragmentos e resíduos de plásticos, de borrachas ou têxteis, ossos e seus fragmentos; Alterado pelo Decreto n° 12.468/2007 (DOE de 19.12.2007), efeitos a partir de 19.12.2007 Redação Anterior

f) dos produtos industrializados pelos próprios produtores agropecuários, nas operações por eles realizadas;

IV - nas saídas internas tributadas dos seguintes produtos, nos casos da não-aplicação do benefício do diferimento:

a) algodão em caroço ou em pluma; caroço de algodão; arroz em casca; alho; amendoim; aveia e aves vivas;

b) café em coco ou beneficiado, cana-de-açúcar em caule, canola, casulo do bicho-da-seda e cevada;

c) carvão vegetal;

d) couro e pele frescos, salgados ou salmourados, bem como o próprio couro curtido, empregados como matérias-primas na fabricação de outros produtos;

e) casco, crina, chifre, lã, pêlo, pena, sangue e sebo, empregados como matérias-primas na fabricação de outros produtos;

f) erva-mate em folha ou cancheada e ervilha;

g) feijão, frutas naturais e fumo em folha ou cru;

h) ferro velho, papel usado e aparas de papel, sucatas de metais, cacos de vidro, retalhos, fragmentos e resíduos de plásticos, de borrachas ou têxteis, ossos e seus fragmentos;

i) gado vivo de qualquer espécie, inclusive suíno, e girassol;

j) hortículas e hortelã ou menta;

l) leite cru e lenha;

m) madeira em toras, mamona, milho, milheto e mandioca;

n) ovo;

o) peixe, quando promovidas pelo próprio pescador, diretamente ao consumidor final;

p) quebracho;

q) rami;

r) sementes em geral;

s) soja e sorgo;

t) trigo, triguilho, triticale e tungue;

u) urucum;

v) quaisquer outros produtos agropecuários, extrativos vegetais e hortifrutigranjeiros, in natura ou simplesmente beneficiados;

x) produtos industrializados pelos próprios produtores agropecuários, nas operações por eles realizadas;

V - nas saídas internas ou interestaduais:

a) de produtos agrícolas ou extrativos, promovidas pelo estabelecimento beneficiador, com destino a pessoa ou estabelecimento diverso daquele que o tiver remetido para o beneficiamento;

b) em devolução, dos produtos resultantes do abate de animais, nos casos em que o abatedor, frigorífico ou matadouro promover o recebimento apenas para o abate de gado de qualquer espécie e aves, desacompanhados de documentação fiscal regular, nos termos do art. 45, III, deste Regulamento.

Parágrafo único. Nos casos dos incisos III, IV e V, a apuração pode, mediante autorização, abranger mais de um produto de comercialização do produtor ou do comerciante que os revender.

Art. 75-A. Na hipótese do inciso III do caput do art. 75 deste Regulamento, tratando-se de saída interestadual decorrente de devolução ao fornecedor, por qualquer motivo, de sementes em geral e de outros produtos que se qualifiquem como insumos da agropecuária, a apuração do ICMS, observado o disposto no parágrafo único deste artigo, pode ser feita: Acrescentado pelo Decreto n° 15.081/2018 (DOE de 10.10.2018), efeitos a partir de 10.10.2018

I - por período semanal ou quinzenal, se o estabelecimento remetente estiver submetido, quanto à apuração do imposto, a essa periodicidade; e Acrescentado pelo Decreto n° 15.081/2018 (DOE de 10.10.2018), efeitos a partir de 10.10.2018

II - por período mensal, nos demais casos, inclusive no caso de estabelecimento agropecuário. Acrescentado pelo Decreto n° 15.081/2018 (DOE de 10.10.2018), efeitos a partir de 10.10.2018

Parágrafo único. Na hipótese do caput deste artigo: Acrescentado pelo Decreto n° 15.081/2018 (DOE de 10.10.2018), efeitos a partir de 10.10.2018

I - os produtos, no seu transporte, até a sua saída do território do Estado, devem ser acompanhados do DANFE correspondente à nota fiscal relativa à devolução e do DANFE correspondente à nota fiscal relativa à entrada no estabelecimento que promova a sua devolução; Acrescentado pelo Decreto n° 15.081/2018 (DOE de 10.10.2018), efeitos a partir de 10.10.2018

II - a apuração do ICMS pode ser feita após a autorização da Secretaria de Estado de Fazenda para a utilização do crédito do imposto relativo à operação de que decorreu a entrada dos produtos devolvidos, nos casos em que essa utilização esteja condicionada a essa autorização; Acrescentado pelo Decreto n° 15.081/2018 (DOE de 10.10.2018), efeitos a partir de 10.10.2018

III - o saldo devedor do imposto, se houver, deve ser pago no prazo a que se refere o inciso I do caput do art. 1° do Anexo VIII - Dos Prazos para o Cumprimento das Obrigações Tributarias, a este Regulamento ou, na hipótese do inciso II deste parágrafo, até o décimo dia útil após a autorização para a utilização do respectivo crédito. Acrescentado pelo Decreto n° 15.081/2018 (DOE de 10.10.2018), efeitos a partir de 10.10.2018

Seção V
Da Apuração do ICMS por Serviço e por Período

Art. 76. O ICMS deve ser apurado por serviço e por período mensal, relativamente aos serviços de transporte aeroviário, aquaviário, ferroviário, rodoviário e de comunicação prestados por contribuintes regularmente inscritos e sujeitos à escrita fiscal, ou beneficiários de Regimes Especiais, inclusive nos casos de retenção do ICMS por contribuintes substitutos estabelecidos neste Estado.

Seção VI
Da Apuração do ICMS por Serviço, à Vista de Cada Prestação

Art. 77. O ICMS deve ser apurado por serviço, à vista de cada prestação, nos casos de:

I - serviços de transporte aeroviário, aquaviário e rodoviário prestados por contribuintes autônomos ou não inscritos no Cadastro de Contribuintes do Estado ou, ainda, não sujeitos à escrita fiscal;

II - serviços de comunicação prestados por contribuintes enquadrados nas condições do inciso anterior;

III - recebimento de serviços iniciados em outros Estados e cuja prestação não esteja vinculada a operação ou prestação subseqüentes alcançadas pela incidência do ICMS, relativamente à diferença de alíquotas devida por contribuintes:

a) agropecuários;

b) não inscritos no Cadastro de Contribuintes deste Estado;

c) não sujeitos à escrita fiscal;

d) não sujeitos à apuração ou ao recolhimento periódicos do ICMS;

IV - recebimento de serviços iniciados no exterior e prestados a contribuintes não inscritos neste Estado.

Seção VII
Da Apuração do ICMS por Operação, à Vista de Situações Específicas

Art. 78. A apuração do ICMS deve ser realizada por operação, à vista de cada:

I - alienação e, em qualquer caso, antes da entrega das mercadorias ou dos bens, nos casos de leilões, falências, recuperação judicial, inventários ou dissolução de sociedade, inclusive nas adjudicações; Alterado pelo Decreto n° 12.504/2008 (DOE de 01.02.2008), efeitos a partir de 21.12.2007 Redação Anterior

II - aquisição, em licitação promovida pelo Poder Público, de mercadorias ou bens, importados do exterior e apreendidos;

III - desembaraço aduaneiro, quando se tratar do recebimento de mercadorias ou bens, importados do exterior;

IV - entrada, neste Estado, de mercadorias ou bens procedentes de outras unidades da Federação:

a) destinados ao ativo fixo ou ao consumo de contribuintes:

1. agropecuários;

2. não inscritos no Cadastro de Contribuintes do Estado;

3. não sujeitos à escrita fiscal;

4. não sujeitos à apuração ou ao recolhimento periódicos do ICMS;

b) desacompanhados de documentos fiscais regulares;

c) sob a responsabilidade de contribuintes não inscritos no Cadastro de Contribuintes deste Estado;

d) sem destinatário certo;

V - movimentação de mercadorias para estabelecimento provisório ou locais onde são exercidas as atividades, nas operações realizadas por contribuintes que só operam em períodos determinados de festas juninas, carnavalescas e natalinas, nos dias de finados e de outros eventos quaisquer, podendo, se possível, efetivar-se a apuração pelo regime de estimativa, segundo o disposto no Anexo VII;

VI - saída interestadual promovida por ambulantes;

VII - aquisição ou recebimento, em operações internas, de mercadorias destinadas à comercialização por contribuintes não inscritos no Cadastro de Contribuintes do Estado, observando-se o disposto nos arts. 248 a 251;

VIII - saída interna ou interestadual de mercadorias existentes no território deste Estado, nas operações eventuais realizadas por contribuintes de outras unidades da Federação.

§ 1° Nas hipóteses deste artigo, a apuração deve ser por mercadoria, à vista de cada evento, quando a operação corresponder a:

I - mercadorias sujeitas a diferentes alíquotas;

II - produtos nominados no art. 75, III.

§ 2° Nas hipóteses do inciso V do caput deste artigo, a apuração do ICMS deve ser por período determinado ou evento, relativamente às diferenças acaso verificadas entre o valor que serviu de base de cálculo e o valor efetivo das operações realizadas.

Seção VIII
Das Disposições Finais

Art. 79. A apuração do ICMS pelo regime de estimativa, fixa ou variável, deve ser realizada nos termos do Anexo VII.

Art. 80. A apuração do ICMS devido por contribuintes submetidos a sistema especial de controle e fiscalização, na forma do art. 137, deve ser feita por mercadoria ou prestação, à vista de cada operação ou prestação, ou por operação, conforme o caso.

Art. 81. A Secretaria de Estado de Finanças, Orçamento e Planejamento pode disciplinar situações especiais em face de peculiaridades de determinados setores econômicos ou contribuintes.

CAPÍTULO XVI
DO PAGAMENTO DO ICMS

Art. 82. O saldo devedor do ICMS, apurado na forma do Capítulo anterior, deve ser pago (Art. 83 da Lei n° 1.810/97):

I - nos prazos estabelecidos no Anexo VIII;

II - por meio de documentos padronizados e de uso disciplinado e autorizado pela Secretaria de Estado de Finanças, Orçamento e Planejamento, ou por ela fornecidos ou emitidos;

III - nas Agências Fazendárias, nos Postos Fiscais e nos estabelecimentos bancários e seus postos de serviço devidamente credenciados pela Secretaria de Estado de Finanças, Orçamento e Planejamento;

IV - na agência do Banco do Brasil S.A. do local do desembaraço aduaneiro, por meio da Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais(GNRE), modelo 23 (SINIEF, art. 88, redação do Ajuste SINIEF 11/97), nos casos de importação de mercadorias ou bens do exterior, para o atendimento do disposto no Convênio ICM 10/81, e Protocolo ICM 10/81, ambos de 23 de outubro de 1981;

V - nas agências do Banco Comercial pertencente ao Estado no qual for recolhido o ICMS devido a Mato Grosso do Sul, nos casos de pagamentos realizados fora deste território, devendo ser utilizada a Guia referida no inciso anterior (Convênio ASBACE/Secretarias, de 22 de agosto de 1989).

§ 1° É vedado aos órgãos, às pessoas e às repartições não autorizados, bem como às agências bancárias não credenciadas, o recebimento do ICMS e seus acréscimos, inclusive quando inscritos em Dívida Ativa, ainda que ajuizados.

§ 2° No caso de fornecimento de documentos pela Secretaria de Estado de Finanças, Orçamento e Planejamento, deve ser cobrado do contribuinte o valor correspondente ao custo atualizado do material fornecido.

Art. 83. Ao pagamento do ICMS são aplicáveis, também, as seguintes regras:

I - deve ser realizado em dinheiro (Art. 76 da Lei 1810/97);

II - somente pode ser utilizado cheque de emissão do próprio contribuinte e no valor do respectivo crédito tributário, cuja extinção somente ocorre com o resgate do cheque pelo sacado (Art. 312 da Lei 1810/97);

III - deve ser individualizado para cada estabelecimento do contribuinte, sem prejuízo do disposto nos arts. 71 a 80;

IV - os documentos destinados à quitação devem ser preenchidos segundo as prescrições deste Regulamento e das normas que o complementam, cabendo ao sujeito passivo a prova do adimplemento da obrigação tributária;

V - é de inteira responsabilidade do sujeito passivo a omissão ou acréscimo de dados no documento apropriado, bem como a sua irregular apresentação formal ou material;

VI - a quitação no documento deve ser feita mediante a identificação do Banco ou repartição arrecadadora, acrescida da autenticação mecânica que informe a data, a importância paga e os números da operação e da máquina autenticadora;

VII - nos casos especiais de sua realização em Postos Fiscais e Agências Fazendárias ou outros locais destituídos de máquina autenticadora ou de processo mecânico de quitação, o agente arrecadador deve anotar de forma legível, além da data e do valor pago, o seu nome, cargo e matrícula, e carimbar e rubricar todas as vias do documento;

VIII - existindo estabelecimento bancário arrecadador no Município, Distrito ou na área do Posto Fiscal ou da repartição fiscal, a sua efetivação somente pode ocorrer naquele estabelecimento, vedado o pagamento a funcionário, exceto quando este portar autorização expressa para receber e estiver de posse do documento oficial de arrecadação.

Parágrafo único. Quanto ao disposto no inciso II, deve ser observado, ainda, o seguinte:

I - o valor do crédito não extinto pode ser exigido independentemente da lavratura de auto de infração ou de intimação ou notificação fiscais, inscrevendo-se em Dívida Ativa o saldo devedor não liquidado até o décimo dia seguinte ao da devolução do cheque;

II - as providências prescritas no inciso anterior devem ser tomadas sem prejuízo da aplicação das penalidades e dos acréscimos legais, da abertura do inquérito policial e da instauração da ação penal cabível.

Art. 84. O não-pagamento do ICMS no prazo regulamentar enseja a:

I - cobrança de juros moratórios de um por cento ao mês, calculados a partir do dia imediato ao do vencimento da obrigação e incidentes sobre o valor monetariamente atualizado;

II - aplicação da penalidade específica;

III - sua atualização monetária, observado o disposto no Anexo X;

IV - sujeição a regime especial de controle de fiscalização, se for o caso.

Art. 85. Somente o pagamento regular extingue o crédito tributário correspondente ao ICMS ou à penalidade, sob condição da ulterior homologação.

CAPÍTULO XVII
DA TRANSCRIÇÃO DO ICMS NÃO PAGO NO PRAZO

Art. 86. Revogado pelo Decreto n° 14.729/2017 (DOE de 26.04.2017), efeitos a partir de 26.04.2017 Redação Anterior

Art. 87. Revogado pelo Decreto n° 14.729/2017 (DOE de 26.04.2017), efeitos a partir de 26.04.2017 Redação Anterior

CAPÍTULO XVIII
DA IMPUTAÇÃO DO PAGAMENTO

Art. 88. Existindo dois ou mais débitos vencidos do mesmo sujeito passivo, provenientes do ICMS, de penalidade pecuniária ou juros de mora, o funcionário incumbido de receber o pagamento deve determinar a respectiva imputação, obedecidas as seguintes regras, na ordem em que enumeradas (Art. 163 do CTN):

I - em primeiro lugar aos débitos por obrigação própria, e em segundo lugar aos decorrentes de responsabilidade tributária;

II - na ordem crescente dos prazos de prescrição;

III - na ordem decrescente dos montantes.

CAPÍTULO XIX
DA RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO TRIBUTÁRIO

Alterado pelo Decreto n° 13.657/2013 (DOE de 20.06.2013), efeitos a partir de 20.06.2013 Redação Anterior

Seção I
Do Direito à Restituição

Art. 89. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à restituição total ou parcial do valor do imposto, da penalidade pecuniária e do encargo pecuniário, nos casos de:

I - cobrança ou pagamento espontâneo de valor pecuniário indevido ou maior que o devido em face da legislação aplicável, ou da natureza ou das circunstâncias materiais do fato jurídico tributário efetivamente ocorrido;

II - erro na sua identificação como sujeito passivo, na determinação da alíquota aplicável, no cálculo do montante do crédito ou do débito apurados ou na elaboração ou na conferência de qualquer documento relativo ao pagamento;

III - reforma, anulação ou rescisão de decisão condenatória;

IV - ilegalidade ou inconstitucionalidade de normas de imposição tributária, de penalidade pecuniária ou de encargo pecuniário, assim declaradas pelos tribunais competentes ou reconhecidas pela própria Administração Tributária ou pelos órgãos julgadores administrativos especializados.

§ 1° Não são restituíveis:

I - o valor da multa pecuniária recolhido antes da vigência da lei que venha a aboli-la ou a diminuí-la;

II - o valor da multa pecuniária imposta por infração de caráter formal não prejudicada pela causa da restituição.

§ 2° Tratando-se de imposto pago por força do regime de substituição tributária, relativamente a fato gerador presumido que não se realizar, é assegurado ao contribuinte substituído o direito à restituição (art. 10 da Lei Complementar Federal n° 87, de 13 de setembro de 1996).

Art. 90. O direito de pleitear a restituição do indébito extingue-se com o decurso do prazo de cinco anos, contado da data:

I - do pagamento do valor pecuniário objeto do pedido de restituição, em todos os casos não atingidos pela incidência da regra disposta no inciso II do caput deste artigo;

II - em que se tornar definitiva a decisão administrativa, ou passar em julgado a decisão judicial, que tenha reformado, anulado ou rescindido a decisão condenatória.

Seção II
Do Pedido de Restituição

Art. 91. O pedido de restituição deve conter:

I - a identificação do sujeito passivo, mediante a indicação:

a) do nome, do endereço, do número do CNPJ, e, se inscrito no Cadastro de Contribuintes do Estado, do número da inscrição estadual, no caso de pessoa jurídica;

b) do nome, do endereço e do número do CPF, no caso de pessoa física,

II - o valor pago indevidamente, especificando-se o valor do imposto e, se for o caso, o valor da penalidade pecuniária e o dos encargos pecuniários;

III - a justificativa do pedido, exposta de forma que possibilite o seu enquadramento em um dos casos descritos nos incisos I a IV do caput do art. 89;

IV - no caso em que o sujeito passivo não esteja inscrito no Cadastro de Contribuintes do Estado, a indicação de sua conta corrente e da respectiva instituição financeira, para depósito do valor restituível, se deferido o pedido.

§ 1° O pedido deve ser instruído com:

I - a prova do pagamento indevido, feita mediante a apresentação da via original do documento de arrecadação do valor então recolhido, observado o disposto no § 2° deste artigo;

II - certidão tributária negativa (art. 299, inciso I, da Lei n° 1.810, de 22 de dezembro de 1997).

§ 2° A autoridade competente para o conhecimento do pedido pode, em circunstâncias que justifiquem, admitir que a prova do pagamento indevido seja produzida mediante certificação feita por servidores competentes, com base em arquivos da Secretaria de Estado de Fazenda.

§ 3° Nos casos em que a prova seja feita mediante a apresentação da via original do documento de arrecadação, esta pode ser desentranhada dos autos e devolvida ao interessado, desde que nela fiquem averbados o número do processo e o valor pleiteado em restituição.

§ 4° O pedido, instruído com os respectivos documentos, deve ser protocolado na Agência Fazendária ou no setor de protocolo da Secretaria de Estado de Fazenda.

§ 5° A autoridade competente para o conhecimento e os agentes do Fisco a que se refere o § 2° do art. 92-A podem exigir a apresentação de documentos ou a prestação de informações que julgarem necessários à apreciação do pedido ou à manifestação a seu respeito.

Seção III
Do Conhecimento do Pedido de Restituição

Art. 92. O conhecimento do pedido de restituição compete ao Secretário de Estado de Fazenda.

Art. 92-A. A competência para o conhecimento do pedido de restituição pode ser delegada ao Superintendente de Administração Tributária, sob condição de posterior homologação pelo Secretário de Estado de Fazenda.

§ 1° A sujeição à homologação pode ser restrita a decisões cuja restituição não ultrapasse determinado valor, seja para pagamento em dinheiro, seja para o abatimento ou para a compensação com outros débitos tributários do mesmo sujeito passivo.

§ 2° Na hipótese deste artigo, o conhecimento do pedido fica condicionado a que os agentes do Fisco competentes para a prática dos atos prestem as informações necessárias à apreciação do pedido.

Art. 92-B. A autoridade competente para o conhecimento do pedido pode determinar diligências no âmbito de sua competência ou solicitar informações a órgãos ou entidades, necessárias a sua apreciação.

Art. 92-C. Nos casos em que o conhecimento dos pedidos de restituição pelo Superintendente de Administração Tributária estiver condicionado à homologação, as decisões devem ser submetidas ao Secretário de Estado de Fazenda, na forma e no prazo estabelecidos no ato pelo qual se delegou a respectiva competência.

Seção IV
Da Forma e do Prazo para a Restituição

Art. 92-D. O valor pecuniário efetivamente reconhecido como passível de restituição:

I - pode ser utilizado, mediante autorização expressa da autoridade competente para o conhecimento do pedido de restituição, para o abatimento ou para a compensação do valor de débitos tributários exigíveis do mesmo sujeito passivo;

II - não havendo a autorização a que se refere o inciso I deste artigo, o valor deve ser pago em dinheiro.

§ 1° Nos casos em que a restituição deva ser feita na forma de pagamento em dinheiro:

I - os autos do processo de restituição devem se encaminhados à autoridade competente do Tesouro Estadual ou à autoridade incumbida da gestão e dos gastos dos recursos financeiros públicos, para o devido pagamento ao credor;

II - o seu valor pode ser creditado em conta corrente bancária indicada pelo beneficiário, constituindo o comprovante de depósito à prova da efetiva restituição;

III - o pagamento deve ser efetivado no prazo máximo de trinta dias, contado da data do deferimento do pedido.

§ 2° No caso de restituição de valor pecuniário parcial, é facultada a liquidação da parcela incontroversa, sem prejuízo do direito de impugnação do valor da parcela negada.

§ 3° A restituição de valor do indébito tributário, objeto de precatório, deve ser feita em obediência ao disposto no art. 100 da Constituição Federal e nas regras da legislação infraconstitucional reguladora.

Seção V
Da Atualização do Valor Restituível e do Juro Moratório

Subseção I
Da Atualização

Art. 92-E. O valor restituível deve ser atualizado monetariamente com base na variação da Unidade de Atualização Monetária de Mato Grosso do Sul (UAM-MS) verificada entre o mês do pagamento, aos cofres do Estado, do referido valor e o mês em que:

I - ocorrer a restituição, mediante pagamento em dinheiro, ao sujeito passivo, do respectivo valor;

II - o sujeito passivo for cientificado da decisão da autoridade competente que lhe autoriza utilizar o valor restituível para o abatimento ou para a compensação de débitos tributários dele exigíveis.

Parágrafo único. Parágrafo único. A atualização monetária deve ser efetuada mediante a multiplicação do valor restituível em real, na data do seu pagamento aos cofres do Estado, pelo coeficiente obtido pela divisão do valor da UAM-MS vigente no mês em que ocorrer o pagamento ou a cientificação, de que tratam os incisos I e II do caput deste artigo, pelo valor dessa unidade vigente no mês da realização do pagamento do valor restituível. Alterado pelo Decreto n° 13.780/2013 (DOE de 10.10.2013) efeitos a partir de 10.10.2013 Redação Anterior

Subseção II
Do Juro Moratório

Art. 92-F. O valor restituível deve ser acrescido de juro moratório de um por cento por mês ou por fração de mês superior a quinze dias, a partir do trigésimo primeiro dia do deferimento do pedido, se até o trigésimo dia desse deferimento, por mora provada pela Administração, não ocorrer:

I - a restituição, mediante pagamento em dinheiro, ao sujeito passivo, do respectivo valor; ou

II - a cientificação, ao sujeito passivo, da decisão que lhe autoriza utilizar o valor restituível para o abatimento ou a compensação de débitos tributários dele exigíveis.

Parágrafo único. O juro de mora incide até a data, conforme o caso, do efetivo pagamento a que se refere o inciso I ou da cientificação de que trata o inciso II do caput deste artigo.

Seção VI
Da Impugnação ao Despacho Denegatório

Art. 92-G. O despacho total ou parcialmente denegatório do pedido de restituição do indébito pode ser impugnado, nos termos do art. 45, inciso I, alínea "c" e do art. 48 da Lei n° 2.315, de 2001, obedecidos o prazo estabelecido no seu art. 27, inciso III, e nas suas demais disposições.

Parágrafo único. A impugnação referida neste artigo deve ser autuada no mesmo processo formalizado para o pedido de restituição do indébito.

Seção VII
Disposições Gerais

Art. 92-H. A informação e a decisão sobre os pedidos de restituição de valores pecuniários não relacionados com os pagamentos indevidos de tributos ou de penalidades pecuniárias ou de encargos pecuniários não vinculados a tributos devem ser realizadas pelas autoridades especialmente designadas para esses fins. (art. 128, § 3°, da Lei n° 2.315, de 2001).

Art. 92-I. O disposto neste Capítulo aplica-se, no que couber, à restituição de indébitos tributários relativos a outros tributos estaduais, acrescido, no que se refere ao Imposto sobre a Transmissão Causa Mortis e Doação, de Quaisquer Bens ou Direitos (ITCD), nos termos do inciso II do caput do art. 128 da Lei n° 2.315, de 2001, sendo obrigatória, em qualquer hipótese, a indicação de que trata o inciso IV do caput do art. 91 deste Regulamento.

CAPÍTULO XX
DO PAGAMENTO PARCELADO DO ICMS DEVIDO

Art. 93. Os débitos do ICMS podem ser parcelados nos termos do disposto no Anexo IX (Art. 288 da Lei n° 1.810/97).

CAPÍTULO XXI
DAS FORMAS ESPECIAIS DE EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO

Art. 94. O Secretário de Estado de Finanças, Orçamento e Planejamento pode, mediante despacho fundamentado, autorizar a compensação de créditos tributários decorrentes do ICMS, com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Estadual (Art. 274 da Lei n° 1.810/97).

§ 1° Sendo vincendo o crédito do sujeito passivo, não pode ser cominada redução maior que a correspondente ao juro de um por cento ao mês pelo tempo a decorrer entre a data da compensação e a do vencimento. Renumerado pelo Decreto n° 12.504/2008 (DOE de 01.02.2008), efeitos a partir de 21.12.2007 Redação Anterior

§ 2° É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de discussão judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial. Acrescentado pelo Decreto n° 12.504/2008 (DOE de 01.02.2008), efeitos a partir de 21.12.2007

Art. 95. O Secretário de Estado de Finanças, Orçamento e Planejamento e o Procurador-Geral do Estado, em ato conjunto, podem autorizar a celebração de transação com o contribuinte para, mediante concessões mútuas, terminar litígio e conseqüentemente extinguir o crédito tributário originado do ICMS.

Art. 96. A anistia, a remissão e a moratória somente podem ser concedidas por autorizações decorrentes de Convênios firmados nos termos do disposto no art. 155, XII, g, da Constituição da República.

Art. 97. Revogado pelo Decreto n° 11.508/2003 (DOE de 19.12.2003), efeitos a partir de 14.07.2003 Redação Anterior

Próximo